BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN TRUNG HIẾU

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA THƯƠNG NHÂN ĐỐI VỚI HÀNH VI GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ 8380107

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN TRUNG HIẾU
MÃ SỐ HV: M3422019

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA THƯƠNG NHÂN ĐỐI VỚI HÀNH VI GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC

LUẬN VĂN THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
TS. PHẠM VĂN BEO

NĂM 2024

TÓM TẮT

Tên đề tài "**Trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước**"

Chuyên ngành**: Luật Kinh tế.** Mã số: **8380107** Ngành: **Luật Kinh tế.**

Người hướng dẫn: **TS. Phạm Văn Beo - Trường Đại học Cần Thơ**

Tác giả: **Nguyễn Trung Hiếu.** Khóa học: **29.** Niên khóa: **2022 – 2024.**

Giới thiệu: Truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với thương nhân gây ô nhiễm môi trường nước là một vấn đề quan trọng trong việc bảo vệ môi trường nước bởi đây là hoạt động thể hiện sự trừng phạt của Nhà nước đối với hành vi vi phạm pháp luật gây ô nhiễm môi trường nước của thương nhân. Do đó phải đảm bảo khung pháp lý đối với vấn đề này phải đầy đủ, nghiêm minh, đủ sức răn đe. Đảm bảo được tính phòng ngừa và giáo dục đối với hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường nói chung và pháp luật bảo vệ môi trường nước nói riêng.

Mục tiêu: Làm rõ các vấn đề về cơ sở lý luận và những quy định của pháp luật về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước. Qua đó, tìm ra những bất cập liên quan đến quy định pháp luật và đưa ra những giải pháp kiến nghị sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các quy định của pháp luật đối với việc truy cứu trách nhiệm pháp lý của thương nhân gây ô nhiễm môi trường nước.

Phương pháp: Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu lý luận, phương pháp luận duy vật biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử kết hợp phương pháp phân tích luật viết, phương pháp nghiên cứu lý luận trên tài liệu, báo chí, so sánh, thống kê,…

Kết luận: Thông qua kết quả nghiên cứu đề tài, nhận thấy hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý của thương đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước là hết sức cần thiết và quan trọng trong hoạt động bảo vệ môi trường nước. Tuy nhiên, quy định pháp luật vẫn còn tồn tại những hạn chế như: bất cập liên quan đến tính toán thiệt hại, mức phạt tiền còn quá thấp.... Từ đó, người viết đã đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước.

Từ khóa: Trách nhiệm pháp lý; thương nhân; ô nhiễm môi trường nước.

ABSTRACT

Project title "**Legal responsibility of traders for acts of polluting the water environment**"

Specialization: **Economic Law.** Code: **8380107** Class: **Economic Law.**

Instructor: **Ph.D. Pham Van Beo – Can Tho University**

Author: **Nguyen Trung Hieu.** Course: **29.** Academic year: **2022 – 2024.**

Introduction: Pursuing legal liability for traders who pollute the water environment is an important issue in protecting the water environment because this is an activity that represents the State's punishment for violations of the law. pollute the water environment of traders. Therefore, it is necessary to ensure that the legal framework for this issue is complete, strict, and strong enough to deter. Ensure prevention and education for the legal system on environmental protection in general and the law on water environmental protection in particular.

Objective: Clarifying issues on the theoretical basis and legal provisions regarding the legal liability of traders for acts of polluting the water environment. Thereby, find out the inadequacies in the current state of applying the law and propose solutions to propose amendments and supplements to improve the provisions of law on the prosecution of legal liability of traders due to pollutes the water environment.

Methods: The thesis uses theoretical research methods, dialectical materialism methodology and historical materialism method combined with writing law analysis method, theoretical research method on documents, newspapers, comparison, statistics, etc

Conclusion: Through the results of the research on the topic, it is found that the pursuit of legal responsibility of businesses for acts of polluting the water environment is extremely necessary and important in protecting the water environment. However, the legal regulations still have limitations such as: inadequacies related to calculating damages, fines are too low... Since then, the writer has proposed solutions to improve Legal corridor on the legal responsibility of traders for acts of polluting the water environment.

Keywords: Legal responsibility; traders; water pollution.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU **1**

1. Lý do chọn đề tài **1**

2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài **3**

3. Câu hỏi nghiên cứu **8**

4. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu **8**

5. Phương pháp nghiên cứu **9**

6. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu **10**

7. Kết cấu luận văn **11**

CHƯƠNG 1 ..... **12**

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA THƯƠNG NHÂN ĐỐI VỚI HÀNH VI GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC **12**

1.1. Khái quát về TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước **12**

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của thương nhân ***12***

1.1.1.1. Khái niệm, phân loại ô nhiễm môi trường nước ***12***

1.1.1.2. Khái niệm hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của thương nhân ***18***

1.1.1.3. Đặc điểm của hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của thương nhân ***19***

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm và phân loại TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước ***21***

1.1.2.1. Khái niệm TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước ***21***

1.1.2.2. Đặc điểm TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước ***23***

1.1.2.3. Phân loại TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước ***25***

1.2. Ý nghĩa của việc xác định TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước **31**

1.3. Lược sử hình thành quy định về TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước **33**

Kết luận Chương 1 ..... **38**

CHƯƠNG 2 ..... **39**

2.1. Quy định của pháp luật về TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước **39**

2.1.1. Quy định của pháp luật về trách nhiệm dân sự của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước ***39***

2.1.2. Quy định của pháp luật về trách nhiệm hành chính của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước **46**

2.1.3. Quy định của pháp luật về trách nhiệm hình sự của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước ***58***

2.2. Bất cập trong quy định pháp luật liên quan đến TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước 65

2.2.1. Bất cập liên quan đến trách nhiệm dân sự của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước 65

2.2.2. Bất cập liên quan đến các quy định pháp luật về xử phạt hành chính đối với thương nhân gây ô nhiễm môi trường nước 68

2.2.3. Bất cập liên quan đến trách nhiệm hình sự của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước 72

2.3. Giải pháp cho những bất cập trong quy định pháp luật liên quan đến TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước 76

2.3.1. Giải pháp cho những bất cập trong quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm dân sự của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước 76

2.3.2. Giải pháp cho những bất cập trong quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm hành chính của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước 83

2.3.3. Giải pháp cho những bất cập trong quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm hình sự của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước 84

Kết luận Chương 2 88

KẾT LUẬN 89

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1

DANH MỤC VĂN BẢN 1

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

VIẾT TẮT	VIẾT ĐẦY ĐỦ
BLDS	Bộ luật Dân sự
BLHS	Bộ luật Hình sự
BTTH	Bồi thường thiệt hại
BVMT	Bảo vệ môi trường
ÔNMT	Ô nhiễm môi trường
ÔNMTN	Ô nhiễm môi trường nước
QCKT	Quy chuẩn kĩ thuật
TNN	Tài nguyên nước
VPHC	Vi phạm hành chính
VPPL	Vi phạm pháp luật
XLVPHC	Xử lý vi phạm hành chính

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Sau hơn 30 đổi mới, đất nước ta đã và đang vươn mình một cách mạnh mẽ, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế cũng ngày càng thay đổi tích cực. Để đạt được điều đó những năm qua toàn Đảng toàn Dân ta đã không ngừng nổ lực, hăng hái lao động, học tập, tích cực sáng tạo để xây dựng một Việt Nam vững mạnh và hùng cường. Không thể phủ nhận rằng một nền kinh tế phát triển chính là nhân tố quan trọng giúp cho đất nước nâng tầm ảnh hưởng và mức độ phát triển kinh tế cũng như là thước đo để so sánh vị thế giữa các quốc gia. Chính vì lẽ đó thời gian qua Đảng và Nhà nước hết sức trú trọng vào công cuộc phát triển kinh tế mà cụ thể là nhóm ngành công nghiệp và dich vụ.

Để đạt được những thành tựu kinh tế như hiện nay, không thể không phủ nhận sự đóng góp to lớn của tất cả các thành phần kinh tế trong đó các doanh nghiệp của Việt Nam, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước đã ngày càng phát triển, không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, quy mô về vốn, công nghệ và ngày càng tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đem lại, cũng có nhiều nguy cơ, thách thức đặt ra, trong đó có thách thức về môi trường. Một số thương nhân trong sản xuất, kinh doanh, nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất, tăng doanh thu đã triệt để lợi dụng mọi kẽ hở pháp luật, yếu kém trong quản lý, tập trung khai thác lợi thế cạnh tranh bằng tài nguyên sẵn có, sử dụng máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, cố tình xả chất thải chưa qua xử lý vào môi trường bằng những thủ đoạn tinh vi... Hậu quả tất yếu là tài nguyên của quốc gia đang dần cạn kiệt, môi trường tự nhiên bị hủy hoại, sức khỏe của người dân, cộng đồng bị ảnh hưởng, an ninh môi trường, an ninh đầu tư và tính bền vững của nền kinh tế đất nước bị đe dọa.

Riêng đối với tình hình ô nhiễm môi trường nước (ÔNMTN) hiện nay theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Việt Nam có 697 sông, kênh, rạch và 38 hồ là nguồn nước liên tỉnh, thuộc 16 lưu vực sông chính và 3.045 sông, suối thuộc các lưu vực sông nội tỉnh. Với mạng lưới sông ngòi dày đặc như vậy là một lợi thế cho phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm nguồn nước ở các sông, hồ, kênh, rạch hiện nay đang rất nghiêm trọng. Theo Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Cộng đồng, khoảng 70% nước thải từ các khu công nghiệp không qua xử lý mà xả thẳng ra môi trường. Tại Thành phố Hà Nội: Khoảng 350 - 400 nghìn m3 nước thải và hơn 1.000m3 rác thải xả ra mỗi ngày, nhưng chỉ 10% được xử lý, số còn lại xả trực tiếp vào sông ngòi gây ô nhiễm nước khiến cá chết hàng loạt ở Hồ Tây, mức độ ô nhiễm rộng khắp 6 quận (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ). Tại Thành phố Hồ Chí

Minh: Ô nhiễm môi trường nước điển hình nhất là ở cụm công nghiệp Thanh Lương, có tới khoảng 500.000m3 nước thải/ngày từ các nhà máy bột giặt, giấy, nhuộm.

Thực trạng ô nhiễm môi trường nước ở nước ta đã kéo theo những hệ lụy khủng khiếp cho con người. Theo báo cáo của Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường thì khoảng 9.000 người tử vong mỗi năm do nguồn nước và vệ sinh kém (theo thống kê của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường). Khoảng 20.000 người mắc bệnh ung thư mới phát hiện mà một trong những nguyên nhân chính là do ô nhiễm nguồn nước (theo thống kê của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường) 44% trẻ em bị nhiễm giun và 27% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng tại Việt Nam do thiếu nước sạch và vệ sinh kém (theo WHO). Khoảng 21% dân số đang sử dụng nguồn nước bị nhiễm Asen (theo báo cáo của Bộ Tài nguyên & Môi trường) 19.000 tấn rác nhựa thải ra môi trường mỗi ngày, trong đó trung bình mỗi người trong số chúng ta đóng góp đến 1,2kg rác/ngày (theo TS Quách Thị Xuân – Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển bền vững Đà Nẵng). Bất chấp những con số báo động đỏ này vẫn có đến 30% dân số chưa nhận thức được tầm quan trọng của nước sạch. Trong 10 năm tới, nếu GDP của Việt Nam tăng gấp đôi mà không quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường thì ô nhiễm môi trường sẽ tăng lên 3 lần, đến năm 2025 có thể gấp 4 - 5 lần. Trung bình GDP cứ tăng 1% thì thiệt hại do ô nhiễm môi trường sẽ làm mất đi 3% GDP[1].

Hiến pháp năm 2013 của nước ta ghi rõ: "*Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường*" (Điều 43). "*Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại*" (khoản 3 Điều 63). Như vậy, công dân có quyền được sống trong môi trường trong lành là một quyền hiến định và do đó mọi hành vi vi phạm pháp luật (VPPL) bảo vệ môi trường đều phải chịu trách nhiệm pháp lý (TNPL). Trong Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã xác định "*bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ, cần được đặt ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển; phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng quy luật tự nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế*".

Xuất phát từ những nguyên nhân trên, tác giả đã chọn đề tài: **"Trách nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước"** làm công trình nghiên cứu luận văn tốt nghiệp thạc sĩ luật học. Với mong muốn thông qua công trình nghiên cứu của mình tác giả có thể làm rõ những vấn đề lý luận về TNPL của thương nhân khi gây ô nhiễm môi trường nước, tìm hiểu và phân tích quy định của pháp luật về truy cứu TNPL đối với thương nhân gây ô nhiễm môi trường nước để chỉ ra những bất cập trong quy định pháp luật hiện nay từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị thiết thực nhằm hoàn thiện hơn nữa các quy định pháp luật liên quan đến việc truy cứu TNPL

[1] Tạ Thị Thùy Trang. (2016). *Bất cập của pháp luật Việt Nam về kiểm soát ô nhiễm không khí.* Truy cập ngày 01/12/2023, từ trang thông tin điện tử Tạp chí dân chủ và pháp luật https://bom.so/4l6CUQ.

của thương nhân đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường nước. Đảm bảo phát triển mô hình tăng trưởng theo kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội với bảo vệ môi trường. Từ đó thực hiện được mục tiêu "*Bảo vệ môi trường phải đi trước một bước chứ không phải lẽo đẽo đi sau phát triển*"[2]

2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài

Khi bàn luận về TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước có một số công trình nghiên về vấn đề này đã được công bố, cụ thể như:

Nhóm công trình nghiên cứu là sách, giáo trình

"*Giáo trình Luật Môi trường"* (2019) của nhóm tác giả GS.TS Lê Hồng Hạnh và PGS.TS Vũ Thu Hạnh (chủ biên), Trường đại học Luật Hà Nội. Nội dung giáo trình cung cấp các kiến thức tổng quan về pháp luật bảo vệ và kiểm soát ô nhiễm môi trường dựa trên các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 như pháp luật kiểm soát ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, suy thoái đất, suy thoái rừng....Bên cạnh đó, giáo trình còn trình bày các vấn đề về quy định liên quan đến công tác đánh giá môi trường; kiểm soát ô nhiễm đối với các hoạt động có ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường; Cơ chế giải quyết tranh chấp môi trường. Những điều ước quốc tế và thực thi điều ước quốc tế liên quan đến kiểm soát ô nhiễm môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học cũng được tác giả đề cập đến như: Công ước Viên về bảo vệ tầng ôzôn; Công ước Luật biển năm 1982; Công ước về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp; Công ước Ramsar; Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học.

Sách "*TNPL trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam"* (2014) của tác giả TS. Nguyễn Thị Tố Uyên, công trình nghiên cứu đã đưa ra một số vấn đề về cơ sở lý luận của TNPL trong pháp luật bảo vệ môi trường như khái niệm, đặc điểm, vai trò, đặc trưng của TNPL trong pháp luật bảo vệ môi trường. Nêu ra thực trạng và giải pháp để hoàn thiện vấn đề TNPL trong pháp luật bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Sách *"Luật Hình sự Việt Nam (Phần chung)"* (2019) và *"Luật Hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm)* (2011) của tác giả TS. Phạm Văn Beo, ở công trình nghiên cứu Luật Hình sự Việt Nam (phần chung) tác giả đã có những phân tích chuyên sâu và đầy đủ những kiến thức lý luận và thực tiễn (từ các vụ án minh chứng và quy định của pháp luật) về lĩnh vực luật hình sự Việt Nam nói chung và trách nhiệm hình sự của thương nhân nói riêng. Trong đó những vấn đề liên quan đến lý luận về trách nhiệm hình sự của thương nhân (cá nhân và pháp nhân thương mại) cũng được tác giả phân tích và làm rõ như: cơ sở học thuyết về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại; cấu thành tội phạm; hình phạt và tổng hợp hình phạt....Có thể thấy, những vấn đề vừa nêu là cơ sở

[2] Minh Khôi. (2023). *Kinh tế phải phát triển theo mục tiêu bảo vệ môi trường*. Truy cập ngày 18/1/2024, từ trang thông tin báo điện tử Chính phủ https://bom.so/c7aA9T.

quan trọng cho việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với thương nhân. Bên cạnh đó, tác giả đã phân tích cụ thể đối với từng loại tội phạm và trách nhiệm hình sự của cá nhân là thương nhân và pháp nhân thương mại phạm tội trong đó có tội "gây ô nhiễm môi trường" nằm trong nhóm các tội phạm về môi trường. Đây là cơ sở nhằm định hướng chuyên môn liên quan đến truy cứu trách nhiệm hình sự của thương nhân và cũng là cơ sở nhằm định hướng chuyên môn cho đề tài: "TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước".

Nhóm công trình nghiên cứu là tạp chí

Bài viết "*Áp dụng pháp luật môi trường trong xác định và xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường nước*" (2021) của tác giả Trần Linh Huân đăng trên Tạp chí Pháp luật và thực tiễn (46). Trong bài viết này, tác giả đã phân tích các quy định của pháp luật về xác định và xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường nước xoay quanh 03 nhóm quy định là: xử phạt vi phạm hành chính được quy định trong Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định số 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03/04/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định trong BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và bồi thường thiệt hại được quy định trong BLDS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tác giả đã phân tích thực trạng áp dụng pháp luật môi trường trong việc xác định và xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường nước thông qua các vụ việc vi phạm điển hình từ đó nêu ra những bất cập và kiến nghị các kiến nghị hoàn thiện pháp luật và thực hiện pháp luật về xác định và xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường nước .

Bài viết *"Một số bất cập của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường"* (2020) của tác giả Phạm Thị Lệ Quyên đăng trên *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân* (số 07 (38). Trong bài viết này tác giả đã đưa ra một số bất cập liên quan đến quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường như: cách thức xác định thiệt hại; thay đổi mức bồi thường; giám định thiệt hại; bảo hiểm trách nhiệm về môi trường...đồng thời tác giả cũng đề xuất một số giải pháp cho những bất cập trên.

Bài viết *"Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường từ góc nhìn lý thuyết đến luật thực định Việt Nam"* (2021) của nhóm tác giả Nguyễn Thị Phương Châm và Nguyễn Minh Châu đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 15 (439) và bài viết *"Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản và các lợi ích hợp pháp khác do làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay"* của tác giả Bùi Đức Hiển (2020) đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 2+3 (402+403). Cả 2 bài viết đều đề cập đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường thông qua việc phân tích các quy định pháp luật hiện nay về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường, chỉ ra những bất cập liên quan đến các quy định pháp luật như

bất cập về phương thức xác định thiệt hại, cơ chế xác định thiệt hại, cơ chế giảm trừ trách nhiệm từ đó đề xuất những biện pháp hoàn thiện pháp luật.

Bài viết *"Trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường theo luật hình sự Việt Nam"* (2021) của nhóm tác giả Hà Lệ Thủy và Trần Công Thiết đăng trên tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 05(453). Nội dung bài viết tác giả đã trình bày khái quát trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường được quy định trong BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) (sửa đổi, bổ sung 2017). Phân tích các hành vi gây ô nhiễm môi trường của pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự và trên cơ sở đó chỉ ra những bất cập còn tồn đọng của quy định pháp luật và đề xuất các biện pháp hoàn thiện pháp luật.

Bài viết *"Hoàn thiện TNPL hành chính đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường"* (2023) của tác giả Nguyễn Duy Thanh đăng trên Tạp chí Pháp luật và thực tiễn số 56/2023. Nội dung của bài viết chủ yếu tập trung vào việc phân tích những quy định và bất cập của các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường dựa trên phân tích các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong bài viết tác giả đưa ra năm bất cập, cụ thể là : thứ nhất, chưa quy định rõ về mức độ của hành vi vi phạm hành chính; Thứ hai, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường chưa hợp lý; Thứ ba, quy định về thời hạn ra quyết định, thời gian chuyển biên bản vi phạm hành chính trong trường hợp không thuộc thẩm quyền xử lý thiếu tính khả thi; Thứ tư, quy định về"giá thị trường" để xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt còn chưa cụt hể; Thứ năm, quy chuẩn kỹ thuật môi trường một số lĩnh vực chưa được sửa đổi bổ sung sau khi Luật BVMT năm 2020 được ban hành.

Nhóm công trình nghiên cứu là Luận án Tiến sĩ, Luận văn Thạc sĩ

Công trình nghiên cứu của Hồ Anh Tuấn (2022), *"Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước theo pháp luật Việt Nam hiện nay*", Luận án Tiến sĩ luật học, Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Nội dung nghiên cứu bao gồm: Nội dung chương 2 của Luận án trình bày các vấn đề về cơ sở lý luận của ô nhiễm môi trường nước và kiểm soát môi trường nước, quy định pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường nước; Các yếu tố chính trị, kinh tế, quốc tế, ý thức pháp luật có ảnh hưởng đến pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường nước. Đến với chương 3 tác giả đánh giá thực trạng kiểm soát ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam hiện nay trong đó có bao gồm thực trạng về xử ví VPPL đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước. Từ đó đưa ra định hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường nước; các giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam ở chương 4.

Công trình nghiên cứu của Đỗ Thị Hường (2020), *"Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường nước ở Việt Nam hiện nay",* Luận án Tiến sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Nội dung Luận án đề cập đến một số nội dung, quan điểm hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường nước có liên quan đến kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và bảo vệ môi trường nước, bao gồm hoàn thiện các quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường nước, đánh giá tác động môi trường nước, xả thải vào nguồn nước, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm các hành vi gây ô nhiễm môi trường nước.

Công trình nghiên cứu của Đào Nguyễn Hương Duyên (2023), *"Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay"*, Luận án Tiến sĩ luật học, Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Ở nội dung chương 2 tác giả trình bày những vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện nay về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của doanh nghiệp. Ở nội dung chương 3 tác giả nêu các vấn đề thực trạng pháp luật liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của doanh nghiệp như: căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại; Hình thức trách nhiệm bồi thường thiệt hại; Trường hợp được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Tác giả còn có sự minh chứng bằng việc phân tích các vụ việc điển hình như: Vụ tràn dầu Cát Lái 3 từ tàu Kasco Monrovia trên sông Sài Gòn - Đồng Nai năm 2005; Vụ Vedan gây ô nhiễm môi trường sông Thị Vải, Đồng Nai năm 2008; Vụ Formosa năm 2016. Từ đó nêu lên những bất cập trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của doanh nghiệp. Và để kết thúc luận án tác giả đã đề xuất những định hướng hoàn thiện pháp luật và các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật đối với quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của doanh nghiệp.

Công trình nghiên cứu của Lê Thị Hằng (2019), *"Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay",* Luận án Tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội. Ở chương 2 của Luận án, tác giả đã trình bày các vấn đề lý luận về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như: vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các yếu tố tác động đến vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tiếp đến chương 3 tác giả đã trình bày thực trạng pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thông qua việc phân tích quy định pháp luật hiện hành kết hợp với các số liệu thống kê, báo cáo về tình hình vi phạm và tình hình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, trong đó đề cập đến các vấn đề thực trạng về đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; hình thức xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; về thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường....Bên cạnh đó tác giả cũng đưa ra các nguyên nhân kết quả đạt

được và hạn chế của xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ở nội dung chương 4 tác giả đã đưa ra quan điểm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của mình như: quán triệt quan điểm phát triển bền vững trong xây dựng, ban hành chính sách pháp luật và thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực BVMT; XLVPHC trong lĩnh vực BVMT cần gắn với quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành....Và cuối cùng là đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như: Sửa đổi, bổ sung quy định về vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Bổ sung, tăng thêm thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho một số chủ thể; Sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức xử phạt tiền.

Công trình nghiên cứu của Trịnh Thị Thủy (2019), "*Tội gây ô nhiễm môi trường theo Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015*", Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, nội dung nghiên cứu bao gồm: Ở nội dung chương 1 tác giả đã trình bày khái quát một số vấn đề lý luận về tội gây ô nhiễm môi trường như cơ sở hình thành và ý nghĩa, khái quát lược sử hình thành và phát triển của chế định và giới thiệu pháp luật một số quốc gia về tội gây ô nhiễm môi trường như Trung Quốc, Liên ban Nga, Thái Lan. Trong nội dung chương 2 tác giả phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm của tội gây ô nhiễm môi trường, thực tiễn áp dụng và những bất cập của việc áp dụng quy định về tội gây ô nhiễm môi trường từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về tội gây ô nhiễm môi trường trong chương 3.

Công trình nghiên cứu của Bế Phương Hà (2019), "*Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp - Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam*", Luận văn thạc sĩ, Ngành Luật kinh tế, Đại học Ngoại Thương. Nội dung nghiên cứu của tác giả bao gồm: Cơ sở lý luận của trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp, ở nội dung này tác giả đã nêu lên khái quát về trách nhiệm bồi thường thiệt hại và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp, lược sử hình thành và phát triển của chế định này; Ở Chương 2 tác giả trình bày về thực trạng pháp luật và áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp như thực trạng pháp luật về chủ thể tham gia bồi thường, điều kiện phát sinh bồi thường, thực trạng áp dụng về trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp, người bị thiệt hại; Từ những vấn đề được phân tích ở chương 2 thì sang nội dung chương 3 tác giả đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp.

Công trình nghiên cứu của Võ Hồng Lĩnh (2015), *"Pháp luật về xử lý cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường và thực tiễn áp dụng tại Cà Mau"*, Luận văn thạc sĩ, trường Đại học Cần thơ. Nội dung nghiên cứu bao gồm: Khái quát về cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường và vấn đề xử lý đối với các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi

trường. Nêu ra những vấn đề mang tính nguyên tắc đối với việc xác định cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường cũng như quy định pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường (Chương 1). Cuối cùng, tác giả công trình nghiên cứu nêu ra thực tiễn xử lý cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường tại Cà Mau từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện chung và riêng cho tỉnh Cà Mau (Chương 2).

Công trình nghiên cứu của Bùi Thanh Phong (2016), *"Giải pháp phòng, chống hành vi VPPL về ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp – Thực tiễn tại tỉnh Sóc Trăng"*, Luận văn thạc sĩ , Trường Đại học Cần thơ. Nội dung nghiên cứu bao gồm: Ở chương 1 luận văn tác giả đã trình bày những vấn đề về cơ sở lý luận và pháp lý, hậu quả của hành vi gây ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp. Khái quát về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, trình bày thực trạng và tác động của hành vi vi phạm của các doanh nghiệp tại tỉnh Sóc Trăng. Đến với chương 2 tác giả đã đưa ra dự báo về tình hình ô nhiễm môi trường và tình hình vi phạm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đề xuất một số giải pháp nhằm đấu tranh và phòng ngừa hành vi VPPL về ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp tại tỉnh Sóc Trăng.

Công trình nghiên cứu của Ngô Mỹ Yên (2017), "*Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa hành vi gây ô nhiễm môi trường ở Thành phố Cần Thơ*", Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Cần thơ. Nội dung nghiên cứu bao gồm: Những vấn đề về cơ sở lý luận và pháp luật về phòng, chống hành vi gây ô nhiễm môi trường. Thực tiễn của hành vi gây ô nhiễm môi trường ở Thành phố Cần Thơ, những bất cập phát sinh từ thực tiễn đã nêu. Cuối cùng là đưa ra những giải pháp về phòng, chống hành vi gây ô nhiễm môi trường ở Thành phố Cần Thơ.

3. Câu hỏi nghiên cứu

Để luận văn đảm bảo các yêu cầu, đạt được những mục tiêu nghiên cứu thì luận văn cần phải làm rõ những nội dung theo những câu hỏi sau:

- Cơ sở lý luận cho việc hình thành nên quy định về trách pháp lý của thương nhân khi gây ô nhiễm môi trường nước là gì ?

- Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định như thế nào về TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước ?

- Những bất cập liên quan đến quy định pháp luật hiện nay về truy cứu TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước hiện nay như thế nào ? Giải pháp cho những bất cập đó là gì ?

4. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về TNPL của thương nhân về hành vi gây ô nhiễm môi trường nước. Tìm hiểu những quy định của pháp luật hiện nay xoay quanh vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hành chính đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của thương nhân. Chỉ ra được những bất cập đối với việc truy cứu TNPL của thương nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường nước. Qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng quy định về truy cứu TNPL của pháp nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước đảm bảo được tính răn đe, trừng phạt và giáo dục của pháp luật.

4.2. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về TNPL đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của thương nhân.

4.3. Phạm vi nghiên cứu

Luận văn này, tác giả đi sâu vào nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay về TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước mà cụ thể là trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự, không gian trên toàn lãnh thổ Việt Nam, được quy định trong các văn bản: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020; Luật Tài nguyên nước năm 2023; Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Bộ luật Dân sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 7/7/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ và một số văn bản pháp luật có liên quan. Song song với việc nghiên cứu quy định pháp luật, tác giả còn nghiên cứu về bất cập liên quan đến các quy định pháp luật về truy cứu TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước trên phạm vi cả nước.

5. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn, tác giả đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu để diễn đạt nội dung của luận văn. Đề tài này, được thực hiện trên cơ sở quan điểm, quy luật của chủ nghĩa Mác – Lênin đã đưa ra, giúp tác giả nhận ra được quy luật vận động của cuộc sống, nhận thức rõ hơn "vì sao phải xây dựng và hoàn thiện pháp luật phù hợp với xã hội hiện thực. Đồng thời vận dụng chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật để xây dựng pháp luật phù hợp với tinh thần đất nước trong giai đoạn phát triển.

Đồng thời việc nghiên cứu cũng sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể:

Phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu các công trình khoa học như sách chuyên khảo, giáo trình, tạp chí, bài báo khoa học nhằm tạo tiền đề cho việc xây dựng cơ sở lý luận vững chắc để có thể so sánh, đối chiếu, phân tích, đánh giá quy định của pháp luật hiện hành từ đó có thể phát hiện ra những khiếm khuyết của quy định. Từ đó làm cơ sở để đưa ra các đề xuất, giải pháp phù hợp

Phương pháp lịch sử: phương pháp này được tác giả sử dụng để nghiên cứu quá trình phát triển của pháp luật quy định về TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước.

Phương pháp so sánh: để đánh giá những điểm tiến bộ và hạn chế quy định của pháp luật liên quan đến đề tài nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp này để đối chiếu, so sánh những văn bản pháp luật đã hết hiệu lực, văn bản pháp luật của một số quốc gia với những văn bản pháp luật hiện hành.

Phương pháp phân tích, tổng hợp: tác giả sử dụng phương pháp này để phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật, làm rõ các khái niệm, nội hàm của vấn đề nghiên cứu, giúp người viết có cái nhìn tổng quát, toàn diện từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp với vấn đề.

Trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu nêu trên, trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả sẽ sử dụng linh hoạt từng phương pháp trong quá trình nghiên cứu, sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

6. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu

Với việc nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống của đề tài "TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước", công trình này có một số ý nghĩa khoa học và thực tiễn như sau:

Về ý nghĩa khoa học: Luận văn làm sáng tỏ các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài như: khái niệm, đặc điểm, phân loại TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước, phân tích làm sáng tỏ những quy định pháp luật để thấy được những vướng mắc, khó khăn còn gặp phải trong hoạt động truy cứu TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước.

Về giá trị áp dụng trong thực tiễn: Luận văn là tài liệu đáng tin cậy cho đối tượng sinh viên, học viên chuyên ngành luật, luật sư đặc biệt là các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền đóng góp ý kiến, soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về truy cứu TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước.

7. Kết cấu luận văn

Để đảm bảo đề tài là một công trình nghiên cứu khoa học trình độ thạc sĩ, ngoài mục lục, phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo thì luận văn được chia thành hai chương.

Chương 1. Cơ sở lý luận về TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước

Nội dung của chương này, tác giả nghiên cứu khái quát về TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước thông qua việc đưa ra các khái niệm có liên quan cũng như phân tích về đặc điểm và phân loại của ô nhiễm môi trường nước và TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô môi trường nước.

Chương 2. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước

Trong chương này, tác giả tìm hiểu sâu những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về trách nhiệm nhiệm pháp lý của thương nhân đối với hành vi gây ô môi trường nước. Cụ thể, tác giả tập trung vào ba loại trách nhiệm là trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự.

Nội dung của chương này tác giả nêu ra những bất cập liên quan đến quy định pháp luật và có đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật trong việc truy cứu TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước.

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA THƯƠNG NHÂN ĐỐI VỚI HÀNH VI GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới và phát triển đã và đang đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực kinh tế. Để có được sự "thay da đổi thịt" cho đất nước như ngày hôm nay bên cạnh sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước thì không thể phủ nhận công sức đóng góp to lớn của tập thể doanh nghiệp hoạt động ở mọi thành phần kinh tế. Công cuộc "công nghiệp hóa – hiện đại hóa" đất nước là nhân tố chính tạo nên một Việt Nam hùng cường. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực về kinh tế thì vấn đề ô nhiễm môi trường mà đặc biệt là môi trường nước cũng là một điểm nóng rất được quan tâm. Theo một nghiên cứu của Chowdhary và cộng sự vào năm 2020[3] thì công nghiệp là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm cho nguồn nước. Theo Báo cáo Phát triển Nước Thế giới năm 2021 do UNESCO công bố, việc sử dụng nước ngọt trên toàn cầu đã tăng gấp 6 lần trong 100 năm qua và tăng khoảng 1% mỗi năm kể từ những năm 1980[4]. Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ tài nguyên nước nói riêng bằng việc ban hành Luật BVMT năm 2020, Luật Tài nguyên nước năm 2023 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên cơ sở đó, trong nội dung chương này tác giả làm rõ các vấn đề như: khái niệm, đặc điểm của ô nhiễm môi trường nước; khái niệm, đặc điểm hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của thương nhân và TNPL đối hành vi này. Cuối cùng là quá trình hình thành, phát triển của các quy định pháp luật về TNPL của thương nhân đối với hành hành vi gây ô nhiễm môi trường nước.

1.1. Khái quát về TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của thương nhân

1.1.1.1. Khái niệm, phân loại ô nhiễm môi trường nước

** Khái niệm ô nhiễm môi trường nước*

Dưới góc độ pháp lý, hiện nay vấn đề bảo vệ tài nguyên nước và môi trường nước được quy định chủ yếu ở Luật Tài nguyên nước năm 2023 (Luật TNN) và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Luật BVMT). Khái niệm môi trường nước hiện nay không được định nghĩa trong bất kì văn bản pháp luật nào tuy nhiên có thể xem xét đến hai khái niệm

[3] Chowdhary, P., Bharagava, R. N., Mishra, S., and Khan, N. (2020). Role of Industries in Water Scarcity and its Adverse Effects on Environment and Human Health. *Environ. Concerns Sustain*. Dev, 235–256. DOI:10.1007/978-981-13-5889-0_12.

[4] Li lin – Haoran Yang – Xiaocang Xu. (2022). *Effects of Water Pollution on Human Health and Disease Heterogeneity: A Review*. Truy cập ngày 26/05/2024, từ trang thông tin điện tử tạp chí Frontiers https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/articles/10.3389/fenvs.2022.880246/full.

có liên quan tại Luật Tài nguyên nước năm 2023. Theo đó Luật Tài nguyên nước năm 2023 đề cập đến hai khái niệm là tài nguyên nước và nguồn nước. *Tài nguyên nước* bao gồm nước mặt, nước dưới đất, nước mưa và nước biển[5]. *Nguồn nước* là các dạng tích tụ nước tự nhiên và nhân tạo. Các dạng tích tụ nước tự nhiên bao gồm sông, suối, kênh, mương, rạch, hồ, ao, đầm, phá, các tầng chứa nước dưới đất và các dạng tích tụ nước khác được hình thành tự nhiên. Các dạng tích tụ nước nhân tạo bao gồm hồ chứa thủy điện, thủy lợi, sông, kênh, mương, rạch, hồ, ao, đầm và các dạng tích tụ nước khác do con người tạo ra[6]. Bên cạnh đó Luật BVMT năm 2020 quy định khái niệm môi trường như sau:*"Môi trường bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội, sự tồn tại, phát triển của con người, sinh vật và tự nhiên"*[7]. Như vậy, khái niệm này có sự khác biệt với khái niệm TNN, bởi khái niệm TNN chú trọng đến các đặc trưng về dòng chảy, tổng lượng nước và chất lượng nguồn nước. Còn khái niệm môi trường nói chung trong Luật BVMT dùng để chỉ các yếu tố thành phần của nước bao gồm yếu tố vật lý, sinh học, hóa học nhằm tạo ra một môi trường phù hợp cho các loài thủy sinh cũng như phù hợp với từng mục đích sử dụng nước của con người.

Tiếp cận theo quan điểm duy vật biện chứng, tác giả đặt môi trường nước trong mối quan hệ tác động qua lại với các yếu tố liên quan và đưa ra định nghĩa sau: *Môi trường nước là toàn bộ các yếu tố vật lý, hóa học, sinh học có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo, có mối liên hệ chặt chẽ trong nguồn nước mà trong đó con người, sinh vật có mối quan hệ tương tác và phụ thuộc vào nguồn nước.*

Mặc dù việc khai thác môi trường nước tạo ra những thành tựu cho đời sống kinh tế - xã hội, song cũng đồng thời gây ra những tác hại tiêu cực, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước, trong đó phải kể đến ô nhiễm môi trường nước. Ô nhiễm là tình trạng môi trường bị hủy hoại bằng bụi bẩn và các chất thải độc hại[8]. Còn ô nhiễm môi trường là việc môi trường bị thay đổi tính chất dẫn đến vượt quá các tiêu chuẩn môi trường đã được quy định. Các tính chất môi trường bị thay đổi bao gồm tính chất lý học, tính chất hóa học, và tính chất sinh học. Môi trường bị coi là ô nhiễm khi sự thay đổi các tính chất vượt quá các chỉ tiêu, thông số được quy định trong tiêu chuẩn về môi trường[9].

Hiện nay, khái niệm ô nhiễm môi trường cũng được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Từ điển Britannica Online định nghĩa ô nhiễm môi trường là: "việc đưa vào môi trường bất kỳ dạng vật chất (rắn, lỏng, khí) hoặc các dạng năng lượng (nhiệt lượng, âm thanh, phóng xạ…) nào ở mức độ, tần suất khiến chúng không thể phân tán, pha loãng,

[5] Khoản 1 Điều 2 Luật Tài nguyên nước năm 2023..
[6] Khoản 2 Điều 2 Luật Tài nguyên nước năm 2023..
[7] Khoản 1 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
[8] Nguyễn Văn Ngọc. (2006). *Từ điển kinh tế học.* Hà Nội: Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân. Tr.406.
[9] Trường Đại học Luật Hà Nội. (2000). *Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học: Luật Kinh tế, Luật Môi trường, Luật Tài chính, Luật Ngân hàng.* Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân. Tr. 179 – 180.

phân hủy, tái chế hoặc lưu giữ ở các dạng vô hại"[10]. Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ định nghĩa ô nhiễm môi trường là việc chuyển các tác nhân có hại vào môi trường đến mức có khả năng gây hại đến sức khỏe con người, đến sự phát triển của sinh vật hoặc làm suy giảm chất lượng môi trường[11]. Tiếp cận dưới góc độ pháp lý dựa trên tiêu chuẩn môi trường, tác giả Lê Hồng Hạnh và Vũ Thu Hạnh cho rằng: "Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật"[12]. Luật BVMT năm 2020 không đưa ra khái niệm ô nhiễm môi trường cho từng thành phần môi trường mà chỉ đưa ra định nghĩa chung cho ô nhiễm môi trường, theo đó ô nhiễm môi trường là "*sự biến đổi tính chất vật lý, hóa học, sinh học của thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên*" [13].

Ô nhiễm môi trường bao gồm nhiều dạng như ô nhiễm đất, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn và đặc biệt là ô nhiễm môi trường nước. Hiến chương châu Âu về nước đã định nghĩa: *"Ô nhiễm nước là sự biến đổi nói chung do con người đối với chất lượng nước, làm nhiễm bẩn nước và gây nguy hiểm cho con người, cho công nghiệp, nông nghiệp, nuôi cá, nghỉ ngơi, giải trí, cho động vật nuôi và các loài hoang dã"*[14]. Dưới góc độ nghiên cứu, ô nhiễm môi trường nước được hiểu là sự thay đổi thành phần và tính chất của nước gây ảnh hưởng tới hoạt động sống bình thường của con người, sinh vật, đến sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản[15]. Về mặt pháp lý, Luật Tài nguyên nước năm 2023 đưa ra định nghĩa như sau: "*Ô nhiễm nguồn nước là sự biến đổi tính chất vật lý, tính chất hóa học, thành phần sinh học của nước không phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật và tự nhiên*"[16].

Từ những định nghĩa trên, tác giả cho rằng ô nhiễm môi trường nước bao gồm các yếu tố sau: (1) Sự biến đổi môi trường nước theo hướng có hại mà theo như định nghĩa trên là biến đổi tính chất vật lý, hóa học và thành phần sinh học theo hướng có hại; (2) không phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng nước; (3) gây ra thiệt hại có thể đánh giá được đối với sinh vật và con người. Dưới góc độ pháp lý, tác giả đưa ra định nghĩa ô nhiễm môi trường nước như sau: *Ô nhiễm môi trường nước (ÔNMTN) là*

---

[10] Nguyen Thi Phuong Loan. (2012). *Legal framework of the water sector in Vietnam: Achievements and Challenges, Journal of Vietnamese Environment*, Vol. 2, No. 1. Truy cập ngày 14/05/2024, từ trang thông tin điện tử của Tạp chí Journal of Vietnamese Environment https://journals.qucosa.de/jve/article/view/18/18.

[11] National Geographic. (2021). *Pollution.* Truy cập ngày 14/05/2024, từ trang thông tin điện tử Hiệp hội Địa lý quốc gia Hoa Kỳ https://education.nationalgeographic.org/resource/pollution/.

[12] Lê Hồng Hạnh - Vũ Thu Hạnh. (2019). *Giáo trình Luật Môi trường.* Hà Nội: Nxb Công an nhân dân. Tr 63.

[13] Điều 3, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

[14] *General Comment No. 15: The right to water.* Truy cập ngày 26/05/2024, từ trang thông tin điện tử Mạng lưới quốc tế về các quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa https://www.escr-net.org/resources/general-comment-no-15-right-water.

[15] Đặng Đình Bạch, Nguyễn Văn Hải. (2006). *Giáo trình Hóa học môi trường.* Hà Nội: Nxb. Khoa học và kỹ thuật. Tr. 144.

[16] Khoản 13 Điều 2 Luật Tài nguyên nước năm 2023..

sự biến đổi của thành phần môi trường nước không phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia gây ảnh hưởng tiêu cực đến con người và sinh vật.

Qua định nghĩa trên có thể thấy cơ sở để xác định môi trường nước bị ô nhiễm là dựa trên những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Hiện nay, việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được dựa trên quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2018). Theo quy định thì quy chuẩn kỹ thuật là: "*quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng*[17]*".* Tiêu chuẩn là:*"quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng*[18]". Như vậy, quy chuẩn kỹ thuật mang tính bắt buộc áp dụng do cơ quan có thẩm quyền ban hành trong đó quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối với từng lĩnh vực cụ thể phải tuân thủ. Còn tiêu chuẩn là văn bản do một tổ chức công bố để tự nguyện áp dụng.

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường hiện nay sử dụng thuật ngữ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Cụ thể, Khoản 10 Điều 3 Luật BVMT năm 2020 quy định: "*Quy chuẩn kỹ thuật môi trường* (QCKT) là quy định bắt buộc áp dụng mức giới hạn của thông số về chất lượng môi trường, hàm lượng của chất ô nhiễm có trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm, hàng hóa, chất thải, các yêu cầu kỹ thuật và quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật". Khoản 11 Điều 3 Luật BVMT năm 2020 như sau: "*Tiêu chuẩn môi trường* (TCKT) là quy định tự nguyện áp dụng mức giới hạn của thông số về chất lượng môi trường, hàm lượng của chất ô nhiễm có trong chất thải, các yêu cầu kỹ thuật và quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức công bố theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật". Tiêu chuẩn môi trường bao gồm tiêu chuẩn chất lượng môi trường xung quanh, tiêu chuẩn môi trường đối với quản lý chất thải và các tiêu chuẩn môi trường khác[19].

Hiện nay, để phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, Việt Nam đang áp dụng hai loại quy chuẩn: quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước xung quanh và quy chuẩn về nước thải. Riêng trong lĩnh vực chất lượng môi trường nước xung quanh hiện nay đang áp dụng ba bộ quy chuẩn bao gồm: Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng

[17] Khoản 2 Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2018).
[18] Khoản 2 Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2018).
[19] Khoản 1 Điều 103 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

nước mặt (QCVN 08:2023/BTNMT); Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất (QCVN 09:2023/BTNMT); Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng nước biển (QCVN 10:2023/BTNMT)[20]. Đối với quy chuẩn kỹ thuật nước thải thì đối với từng loại nước thải của từng lĩnh vực khác nhau sẽ sử dụng bộ quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Thông qua các quy định pháp luật hiện hành tác giả đưa khái niệm về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật môi trường nước như sau: *Quy chuẩn kỹ thuật môi trường nước* là quy định bắt buộc áp dụng mức giới hạn của thông số về chất lượng môi trường nước xung quanh, hàm lượng của chất ô nhiễm có trong nước thải, các yêu cầu kỹ thuật và quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. *Tiêu chuẩn môi trường nước* là quy định tự nguyện áp dụng mức giới hạn của thông số về chất lượng môi trường nước, hàm lượng của chất ô nhiễm có trong nước thải, các yêu cầu kỹ thuật và quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức công bố theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật".

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt dùng để quản lý, đánh giá, phân loại chất lượng môi trường nước mặt dựa trên thông số bảo vệ môi trường sống dưới nước và thông số ô nhiễm. Thông số bảo vệ môi trường sống dưới nước là các thông số cơ bản có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống thủy sinh và hệ sinh thái dưới nước. Thông số ô nhiễm (thông số này được sử dụng chủ yếu để đánh giá mức độ ô nhiễm của môi trường nước mặt) gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người là các thông số có khả năng gây tổn hại tới sức khỏe khi nước mặt được con người trực tiếp sử dụng (không qua xử lý) cho các mục đích khác nhau.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất dùng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước dưới đất dựa trên thông số cơ bản và thông số gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Thông số cơ bản là các thông số được sử dụng để quan trắc định kỳ, liên tục để đánh giá chất lượng nước dưới đất. Thông số gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người là các thông số có khả năng gây tổn hại tới sức khỏe khi nước dưới đất được con người trực tiếp sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải là các giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải khi xả vào nguồn tiếp nhận. Tùy thuộc vào từng lĩnh vực sẽ có quy chuẩn kỹ thuật áp dụng riêng cho lĩnh vực mình như: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi....Hiện nay việc xử phạt vi phạm hành chính cũng như truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi

[20] Bộ ba quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

xả nước thải vào môi trường nước sẽ được căn cứ dựa trên mức vượt quy chuẩn kỹ thuật của các thông số kỹ thuật áp dụng đối với nước thải.

** Phân loại ô nhiễm môi trường nước*

Hiện nay, có nhiều cách phân loại ô nhiễm môi trường nước. Nếu dựa vào vị trí nguồn nước có thể phân chia thành ô nhiễm nước mặt lục địa, ô nhiễm nước ngầm và ô nhiễm biển, đại dương. Một cách phân loại khác là dựa vào các tác nhân gây ô nhiễm thì có thể phân loại thành ô nhiễm sinh học, hóa học hay vật lý[21]

Theo Cục Bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ (USEPA), thì phân loại các ô nhiễm diện và ô nhiễm điểm được hiểu như sau[22]. *Nguồn ô nhiễm điểm* (point source pollution) là các nguồn có thể xác định được tại một địa điểm cụ thể, ví dụ như địa điểm nơi miệng một đường ống nước xả nước thải vào sông, suối, kênh, rạch, ao, hồ, vùng nước ven biển hoặc nguồn ô nhiễm nước từ nhà máy nước thải đô thị. *Nguồn ô nhiễm diện* (Nonpoint source pollution) là các nguồn không xác định được địa điểm, bao gồm nước mưa chảy tràn hoặc chảy ngầm, trong quá trình chảy tràn mang theo các chất ô nhiễm từ tự nhiên và từ các hoạt động của con người chảy vào các vùng nước mặt như sông, hồ, ao, kênh, rạch và các vùng nước ven biển. Ví dụ các loại thuốc trừ sâu, phân bón hóa học từ vùng đất nông nghiệp và các khu vực dân cư, các loại dầu mỡ chất độc hóa học lẫn trong nước mưa đô thị, chất thải chăn nuôi không tập trung, các bể phốt tự hoại…Các nguồn ô nhiễm nước phải chia ra như vậy vì các biện pháp xử lý các nguồn ô nhiễm này về bản chất hoàn toàn khác nhau. Đối với các nguồn ô nhiễm điểm, các nguồn này được thu gom và việc xử lý chủ yếu bằng các biện pháp công nghệ xử lý nước thải kết hợp với quản lý, quan trắc kiểm tra. Đối với các nguồn ô nhiễm diện, do không thể thu gom các chất ô nhiễm được, mà phải dựa vào các biện pháp quản lý kết hợp với các phương cách tốt nhất. Ví dụ, với thuốc trừ sâu hoặc phân bón, cần phải quản lý không để tồn dư thuốc hoặc tồn dư phân hóa học có cơ hội đi vào nguồn nước bằng cách quản lý chính xác số phân bón cần thiết hoặc thuốc trừ sâu cần vừa đủ, tránh tồn dư.

Đối với pháp luật bảo vệ môi trường Việt Nam hiện nay đề cập đến việc phân loại ô nhiễm môi trường tại Nghị định số 08/2022 ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Theo đó, nghị định đề cập đến hai khái niệm là nguồn ô nhiễm điểm và nguồn ô nhiễm diện. Nguồn ô nhiễm điểm là: "*nguồn thải trực tiếp chất ô nhiễm vào môi trường phải được xử lý và có tính chất đơn lẻ, có vị trí xác định"*. Xét xét ở góc độ ô nhiễm môi trường nước thì có thể hiểu, nguồn ô nhiễm điểm là nguồn xả thải bao gồm nước thải, chất thải, khí thải phải được xử lý trước khi đưa vào môi trường nước và có tình chất đơn lẻ, có vị trí xác định. Có thể kể đến một

[21] Envirotech online. (2020). *What are the different kind of water pollution.* Truy cập ngày 18/05/2024, từ trang https://www.envirotech-online.com/news/water-wastewater/9/breaking-news/what-are-the-different-types-of-water-pollution/51055.

[22] National Geographic. (2021). *Point Source and Nonpoint Sources of Pollution.* Truy cập ngày 18/05/2024, từ trang thông tin điện tử Hiệp hội Địa lý quốc gia Hoa Kỳ https://education.nationalgeographic.org/resource/point-source-and-nonpoint-sources-pollution/.

số nguồn xả thải như các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp. Nguồn ô nhiễm diện là[23]: "*nguồn thải chất ô nhiễm vào môi trường, có tính chất phân tán, không có vị trí xác định*". Như vậy, bất cứ nguồn gây ô nhiễm nào khiến môi trường nước bị ô nhiễm nhưng không thể xác định cụ thể vị trí gây ô nhiễm và không mang tính chất tập trung thì được xem là nguồn gây ô nhiễm diện ví dụ như hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nước ta hiện nay xả thải ra môi trường nước lượng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, phế phẩm nông nghiệp là rất lớn tuy nhiên lại khó xác định cụ thể được nguồn gây ô nhiễm do tình chất sản xuất nhỏ lẻ của nông dân[24].

1.1.1.2. Khái niệm hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của thương nhân

Thương nhân là một khái niệm quen thuộc và được xem như là một chủ thể quan trọng trong Luật thương mại Việt Nam cũng như là pháp luật của các quốc gia trên thế giới. Trong nền kinh tế thị trường, thương nhân là một tầng lớp không thể thiếu. Họ là những người chuyên tiến hành các hành vi thương mại và lấy chúng làm nghề nghiệp. Cứ như vậy, họ thúc đẩy giao lưu dân sự và các mối quan hệ kinh tế phát triển. Ngoài các thương nhân thể nhân (là các cá nhân kinh doanh) còn có các thương nhân pháp nhân (chính là các công ty) với nhiều hình thức pháp lý khác nhau (như: công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn…). Ở Việt Nam, khái niệm thương nhân lần đầu tiên được quy định trong Luật Thương mại năm 1997, theo đó "Thương nhân gồm cá nhân, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên"[25]. Khi Luật Thương mại năm 2005 được ban hành thay thế cho Luật Thương mại năm 1997, khái niệm thương nhân được quy định với nội dung: "*Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh*"[26]. Luật Thương mại năm 2005 thay đổi định nghĩa về thương nhân theo hướng "rút gọn" khi liệt kê ít chủ thể hơn so với Luật Thương mại năm 1997 nhưng vẫn giữ nguyên thuộc tính cơ bản của thương nhân. Theo đó, thương nhân chỉ bao gồm hai nhóm "tổ chức kinh tế" và "cá nhân" hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.

Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của thương nhân là thực hiện hoạt động thương mại, đó là những hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Chính vì nhằm mục đích sinh lợi của những hoạt động thương mại này mà trên thực tế các thương nhân đã suy nghĩ ra nhiều biện pháp từ "hợp pháp" như áp dụng công

[23] Điều 3 Nghị định 08/2022/NĐ-CP.
[24] VH. (2021). *Nguyên nhân, giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước.* Truy cập ngày 17/05/2024, từ trang thông tin báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam https://dangcongsan.vn/xay-dung-xa-hoi-an-toan-truoc-thien-tai/nguyen-nhan-giai-phap-khac-phuc-tinh-trang-o-nhiem-moi-truong-nuoc-594443.html.
[25] Khoản 6 Điều 5 Luật Thương mại năm 1997.
[26] Điều 6 Luật Thương mại năm 2005.

nghệ hiện đại, ít tốn kém; tối đa hóa lượng nhiên, nguyên liệu trong khâu sản xuất; tiết kiệm chi phí nhân công, truyền thông, marketing....cho đến các biện pháp "bất hợp pháp" như hành vi gian lận về thuế; hành vi vi phạm về chính sách bảo hiểm cho người lao động; vi phạm các quy định định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong đó phải kể đến nhóm hành vi gây ô nhiễm môi trường nước mà phổ biến nhất là hành vi xả thải trái phép của thương nhân.

Hành vi gây ô nhiễm môi trường nước là hành vi vi phạm pháp luật (VPPL), do đó để hiểu được khái niệm hành vi gây ô nhiễm môi trường nước thì cần tìm hiểu thế nào là hành vi VPPL và điều kiện để truy cứu TNPL là hành vi VPPL[27].

Hành vi gây ô nhiễm môi trường nước có thể xuất phát từ việc thực hiện những hoạt động pháp luật môi trường cấm hoặc không thực hiện các nghĩa vụ pháp lý do pháp luật môi trường quy định. Tùy vào từng lĩnh vực mà có cách quy định về hành vi gây ô nhiễm môi trường nước khác nhau. Ví dụ như đối với lĩnh vực hình sự hành vi gây ô nhiễm môi trường nước được quy định tại Điều 235 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) (sửa đổi, bổ sung năm 2017) bao gồm: chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định pháp luật hoặc có chứa chất thải phải loại trừ theo Phụ lục A công ước Stockholm; Xả thải ra môi trường nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường (có hạn mức); xả thải ra môi trường nước thải, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn hoặc phát tán khí thải có chứa chất phóng xạ vượt giá trị liều cho phép. Còn đối với xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì chỉ xác định các hành vi xả nước thải, chất thải ra môi trường là hành vi gây ô nhiễm môi trường nước trong khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thì xử phạt luôn cả hành vi xả khí thải, nước thải vào môi trường gây ô nhiễm nguồn nước.

Như vậy có thể khái quát về hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của thương nhân như sau: *Hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của thương nhân là hành vi VPPL, có lỗi, do thương nhân thực hiện trong quá trình thực hiện hoạt động thương mại, xâm hại đến những quan hệ xã hội về bảo vệ an toàn môi trường nước, gây ra ô nhiễm cho môi trường nước.*

1.1.1.3. Đặc điểm của hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của thương nhân

Thứ nhất, hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của thương nhân thường rất khó phát hiện. Trong quá trình tiến hành hoạt động thương mại, thương nhân vì lợi nhuận nên đã cắt giảm chi phí dành cho các công trình và hệ thống xử lý nước thải. Bằng việc sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi phức tạp như chôn kín đường ống xả thải, lén lút xả thải vào các thời điểm khó phát hiện như trong đêm khuya khi có động tĩnh sẽ khóa van xả hòng qua mắt cơ quan chức năng, khiến cơ quan chức năng muốn phát hiện phải mật

[27] Phan Trung Hiền. (2021). *Lý luận về Nhà nước và Pháp luật, quyển 2.* Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

phục tốn nhiều thời gian, công sức. Cũng có trường hợp lợi dụng xả thải lúc trời mưa to để hoàng pha loãng đi nước thải, giảm bớt màu sắc và mùi hôi thối của nước thải.

Thứ hai, hành vi thường diễn ra trong thời gian dài. Đặc điểm này xuất phát từ tính chất khó phát hiện của hành vi. Một phần là do dựa vào những thủ đoạn tinh vi của thương nhân, một phần là do sự yếu kém trong công tác quản lý, thanh tra kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. Cá biệt có những trường hợp doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm kéo dài hàng chục năm, mặc dù người dân có báo cáo cho chính quyền địa phương nhưng không được xử lý[28]. Điều này cũng xuất phát từ nguyên nhân sâu xa đó là do hiện nay khi phát hiện hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của thương nhân là tổ chức thì các biện pháp xử lý chỉ dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính. Tỉ lệ giải quyết các vụ kiện dân sự đòi bồi thường thiệt hại của người dân do ô nhiễm môi trường và truy cứu trách nhiệm hình sự của thương nhân đối với tội gây ô nhiễm môi trường là rất thấp[29]. Đa số việc xử lý các vụ vi phạm chỉ dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, với quy định hiện hành thì mức tối đa đối với xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường là 2 tỷ đối với tổ chức, đây thực sự là con số rất nhỏ so với số tiền "tiết kiệm" được thông qua việc xả thải trực tiếp ra môi trường mà không cần đầu tư hệ thống xả thải. Vậy nên các doanh nghiệp cứ bị xử lý xong thì vẫn tiếp tục xả thải vì hình phạt chưa đủ sức răn đe.

Thứ ba, hậu quả do hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của thương nhân thường rất nghiêm trọng. Điều này xuất phát từ thực tiễn thương nhân thường tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh với quy mô lớn đặc biệt là đối với các KCN, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp nước ngoài.

Trên thế giới đã chứng khiến nhiều thảm họa ô nhiễm môi trường nước gây chấn động như thảm họa nước biển nhiễm độc xảy ra tại Nhật Bản do nhà máy hóa chất Chisso xả trực tiếp nước thải chứa thủy ngân chưa qua xử lý ra vịnh Minamata và biển Shiranui gây ra căn bệnh Minamata xuyên suốt từ năm 1932 đến 1968 khiến 2000 người chết và 10.000 người bị ảnh hưởng[30] hay vụ việc công ty hóa chất công nghiệp Cát Lâm thải 114 tấn thủy ngân và 5,4 tấn methylmercury vào sông Tùng Hoa bắt đầu từ năm 1958 đến 1982 khiến phải mất vài thập kỷ hoặc 100 năm nữa nồng độ thủy ngân trong nước sông mới trở về ban đầu[31].

---

[28] Tuấn Mã. (2017). *Doanh nghiệp xả thải bức tử sông Cầu Lường.* Truy cập ngày 26/05/2024, từ trang thông tin điện tử Báo Đại đoàn kết https://daidoanket.vn/doanh-nghiep-xa-thai-buc-tu-song-cau-luong-10090207.html.

[29] Bùi Thị Hường. (2022). *Quyền về môi trường trong pháp luật Việt Nam.* Truy cập ngày 26/05/2024, từ trang thông tin điện tử Tạp chí Quản lý và Nhà nước https://www.quanlynhanuoc.vn/2022/07/07/quyen-ve-moi-truong-trong-phap-luat-viet-nam.

[30] Minh Hạnh. (2019). *Rùng mình những vụ xả thải gây ô nhiễm nước trên thế giới.* Truy cập ngày 17/05/2024, từ trang thông tin điện tử báo Cafebiz https://cafebiz.vn/rung-minh-nhung-vu-xa-thai-gay-o-nhiem-nuoc-tren-the-gioi-2019101610515523.chn.

[31] Hồng Hạnh và Phương Vũ. (2016). *Các thảm họa xả thải gây ô nhiễm nguồn nước trên thế giới.* Truy cập ngày 17/05/2024, từ trang thông tin điện tử báo VnExpress https://vnexpress.net/cac-tham-hoa-xa-thai-gay-o-nhiem-nguon-nuoc-tren-the-gioi-3427531.html.

Ở Việt Nam có thể kể đến những vụ gây ÔNMTN từng gây hoang mang và bức xúc cho người dân trong một khoảng thời gian dài, hậu quả gây ra đối với môi trường nước là cực kì nghiêm trọng như: Vụ công ty Formosa gây ô nhiễm và bồi thường 500 triệu USD; vụ gây ô nhiễm môi trường trên sông Bưởi (Thanh Hóa) xảy ra từ tháng 3 và 4 - 2016 do nhà máy mía đường Hòa Bình (Hòa Bình) ở thượng nguồn sông Bưởi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây ô nhiễm hạ lưu sông Bưởi, làm cá sông và cá nuôi lồng bè chết hàng loạt ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) phải bồi thường 1,4 tỷ; Vụ gây ô nhiễm sông Đà năm 2019.....

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm và phân loại TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước

1.1.2.1. Khái niệm TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước

Ở nước ta, trong cách sách báo pháp lý lâu nay, TNPL thường được hiểu được hiểu là "những hậu quả pháp lý bất lợi về vật chất hoặc tinh thần được áp dụng bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các chủ thể VPPL. Những hậu quả pháp lý bất lợi này là những hình thức cưỡng chế pháp lý được quy định trong bộ phận chế tài của các quy phạm pháp luật tương ứng"[32]. Thuật ngữ TNPL cũng là nội dung không thể thiếu trong các giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật. Theo các học giả thì các nội dung trên có thể được hiểu như sau:

Thứ nhất, TNPL là một loại quan hệ đặc biệt giữa nhà nước (thông qua các cơ quan có thẩm quyền) và chủ thể VPPL. Trong đó, bên VPPL phải gánh chịu những hậu quả bất lợi, những biện pháp cưỡng chế được quy định ở phần chế tài của các quy phạm pháp luật. TNPL có nhiều loại, thông thường được chia thành: trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm kỷ luật và trách nhiệm dân sự.

Thứ hai, TNPL là hậu quả bất lợi mà chủ thể pháp luật phải gánh chịu do pháp luật quy định vì hành vi VPPL của mình (hoặc của người mà mình bảo lãnh hoặc giám hộ). Khác với các loại hình trách nhiệm khác, TNPL luôn gắn liền với với sự cưỡng chế nhà nước, với việc áp dụng chế tài do pháp luật quy định.

Như vậy, khi nói đến TNPL, cho dù cách diễn đạt có khác nhau thì đều phải có những nội dung sau[33]:

Một là, đây là quan hệ pháp luật giữa nhà nước và chủ thể VPPL, có thể là tổ chức hoặc cá nhân tùy theo từng trường hợp cụ thể. Nói cách khác, trong bất luận trường hợp

---

[32] Nguyễn Văn Quân. (2018). Góp phần nhận thức lại về TNPL dưới góc độ lý luận, *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học* (Số 1 (2018) 1-7), tr. 2.

[33] Lê Ngọc Thạnh (2018). *Luận bàn về TNPL, trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm kỷ luật lao động*. Truy cập ngày 27/05/2024, từ trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học pháp lý https://tapchikhplvn.hcmulaw.edu.vn/module/xemchitietbaibao?oid=aac994a0-05e5-4c60-92c3-b545a5008706.

nào thì chủ thể tham gia quan hệ pháp luật này phải có sự xuất hiện của nhà nước - chủ thể đặc biệt.

Hai là, Nhà nước với tư cách là chủ thể quyền lực được nhân dân ủy quyền được quyền: (i) Áp dụng các quy phạm pháp luật phù hợp để trừng trị các đối tượng VPPL; (ii) Buộc chủ thể vi phạm có nghĩa vụ phải khôi phục lại các quan hệ pháp luật bị xâm phạm; (iii) Bồi thường vật chất hoặc tinh thần tương ứng với hành vi vi phạm đối với các chủ thể khác có liên quan... Nói cách khác, chủ thế có hành vi vi phạm buộc phải gánh chịu những hậu quả bất lợi do nhà nước quy định.

Ba là, tương ứng với nhóm quan hệ pháp luật mà chủ thể có hành vi vi phạm, có các loại TNPL: hình sự, hành chính, dân sự.

Bên cạnh những lý thuyết về TNPL vừa nêu, các học giả còn đề cập đến TNPL trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo nghĩa tích cực và tiêu cực[34]:

Ở khía cạnh tích cực, khái niệm trách nhiệm có nghĩa là chức trách, công việc được giao, bao hàm cả quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định. Như vậy, trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, khái niệm trách nhiệm được hiểu là vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của tất cả các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Điều này có nghĩa là mọi tổ chức, cá nhân phải có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ môi trường, thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường; có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ phát hiện, tố cáo hành vi VPPL bảo vệ môi trường. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bên cạnh quyền được kinh doanh và bảo đảm các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để hoạt động kinh doanh như: áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào bảo vệ và cải thiện môi trường; sử dụng, khai thác lâu bền các thành phần môi trường và các hệ sinh thái; được Nhà nước bảo vệ quyền lợi hợp pháp để tham gia đầu tư, cải thiện môi trường; nghiên cứu khoa học và công nghệ về bảo vệ môi trường; phổ cập khoa học về kiến thức môi trường, v.v. thì còn có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường; bảo đảm thực hiện đúng tiêu chuẩn môi trường; phòng, chống, khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường; đóng góp tài chính vể bảo vệ môi trường; bồi thường thiệt hại do có hành vi gây tổn hại môi trường theo quy định của pháp luật; cung cấp đầy đủ và tạo điều kiện cho các đoàn kiểm tra, thanh tra về môi trường hoạt động.

Ở khía cạnh tiêu cực, khái niệm TNPL trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được hiểu là hậu quả bất lợi (sự phản ứng mang tính trừng phạt của Nhà nước) mà cá nhân tổ chức phải hứng chịu khi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng (vi phạm các quy định pháp luật) quyền và nghĩa vụ được giao phó trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đây là một loại quan hệ pháp luật giữa Nhà nước (thông qua cơ quan có thẩm quyền) với chủ

[34] Nguyễn Thị Tố Uyên. (2014). *TNPL trong pháp luật bảo vệ môi trường*, Hà Nội: Nxb Chính trị Sự thật - Quốc gia. Tr. 18.

thể VPPL về bảo vệ môi trường, trong đó Nhà nước (thông qua cơ quan có thẩm quyền) có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế được pháp luật bảo vệ môi trường quy định đối với chủ thể vi phạm và các chủ thể này có nghĩa vụ phải gánh chịu hậu quả bất lợi do hành vi của mình gây ra.

Như vậy, dưới góc độ khoa học pháp lý, TNPL được hiểu là những hậu quả bất lợi mà Nhà nước buộc các chủ thể phải gánh chịu về hành vi VPPL của mình. Cụ thể hơn, hậu quả bất lợi mà chủ thể phải gánh chịu về những hành vi VPPL của mình được quy định tại phần chế tài trong các quy phạm pháp luật. Các học giả Việt Nam thường có xu hướng gắn TNPL với hành vi VPPL và xem đây là căn cứ để truy cứu TNPL. Trên thực tế, trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý không chỉ đến từ hành vi VPPL mà còn có nguồn gốc từ các quan hệ pháp luật khác như giao dịch dân sự, thương mại, quan hệ hôn nhân - gia đình,… xã hội càng phát triển thì các mối quan hệ dân sự các phát triển, nguồn của TNPL ngày càng mở rộng, khác với xã hội khép kín thời kinh tế kế hoạch, bao cấp - nơi các quan hệ tư ít phát triển, yếu thế trước các quan hệ hành chính, hình sự. Lý thuyết quan niệm TNPL gắn liền với VPPL chịu ảnh hưởng bởi quan niệm xem pháp luật là công cụ để nhà nước tác động và điều chỉnh các quan hệ xã hội, dường như bỏ quên vai trò điều hòa, giải giải quyết các tranh chấp trong đời sống xã hội[35].

Trong phạm vi của luận văn, tác giả lựa chọn nội hàm nghiên cứu về TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước theo hướng trách nhiệm tiêu cực, tức là sự gánh chịu hậu quả bất lợi của thương nhân đối với hành vi VPPL của mình. Thông qua việc nghiên cứu lý thuyết về TNPL và hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của thương nhân tác giả nêu ra khái niệm TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước như sau: *là những hậu quả bất lợi mà Nhà nước buộc thương nhân phải gánh chịu do thực hiện hành vi VPPL (bao gồm việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật gây ÔNMTN) trong lĩnh vực bảo vệ môi trường gây ô nhiễm cho môi trường nước. Những hậu quả bất lợi mà thương nhân phải gánh chịu về những hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của mình được quy định tại phần chế tài tại các quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nước trong các lĩnh vực hành chính, dân sự, hình sự.*

1.1.2.2. Đặc điểm TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước

Một là, việc xác định hành vi cũng như mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả để từ đó có cơ sở áp dụng pháp luật TNPL trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là rất khó khăn, vì hành vi VPPL môi trường đa số chưa để lại hậu quả trực tiếp ngay lập tức

[35] Nguyễn Văn Quân. (2018). Góp phần nhận thức lại về TNPL dưới góc độ lý luận, *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học* (Số 1 (2018) 1-7), tr. 2.

mà thông thường phải qua một thời gian rất dài[36]. Do đó, việc tính toán mức độ thiệt hại rất phức tạp, khó xác định được mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại xảy ra. Trên thực tế, khó có thể có công thức chung để tính toán một cách đầy đủ mức độ gây thiệt hại của hành vi VPPL về bảo vệ môi trường để từ đó có cơ sở xác định TNPL đối với chủ thể vi phạm. Chẳng hạn, hành vi thải hóa chất độc hại vào nguồn nước, không phải khi nào cũng gây hậu quả ngay lập tức, mà hậu quả có thể xảy ra sau một thời gian dài sử dụng nguồn nước có hóa chất độc hại đó như: ung thư, bệnh ngoài da, bệnh đường hô hấp... Mặt khác, việc xác định mức độ thiệt hại do hành vi VPPL môi trường gây ra đòi hỏi phải có một quá trình phức tạp, cho nên một cá nhân thông thường khó có thể phát hiện ra, chính vì vậy mà việc xác định vi phạm và tính chất của VPPL bảo vệ môi trường thường được xác định thông qua hoạt động thanh tra.

Hai là, các quy định về TNPL của thương nhân có mối quan hệ chặt chẽ với các quy phạm pháp luật về "tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nước". Bởi vì mọi hành vi bị coi là VPPL môi trường khi nó làm ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường tức là thay đổi thành phần môi trường, làm cho các chỉ số hạn mức đảm bảo môi trường trong sạch vượt quá những tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định, chính là những chỉ số giới hạn mà pháp luật chấp nhận được căn cứ vào ảnh hưởng của chúng tới sức khỏe của con người và hệ sinh thái. Do vậy, nếu pháp luật chưa quy định tiêu chuẩn môi trường cho một khu vực nhất định thì một hành vi làm thay đổi môi trường theo chiều hướng xấu đi ở khu vực đó khó có thể bị coi là hành vi gây ô nhiễm môi trường và khó có cơ sở để buộc các chủ thể đó chịu TNPL. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa được xem là công cụ kỹ thuật, vừa là công cụ pháp lý giúp Nhà nước quản lý môi trường. Trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường, Nhà nước mối có thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn và khắc phục tình trạng môi trường bị ô nhiễm và xử lý kịp thời các vi phạm môi trường.

Ba là, việc xác định lỗi của nhiều thương nhân khi tác động đến môi trường nước, một trong những cơ sở để áp dụng pháp luật TNPL của thương VPPL bảo vệ môi trường nước là rất khó. Ví dụ, đối với một khu công nghiệp, chất thải của một nhà máy vào môi trường được xác định là không vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp cho phép, nhưng chất thải của nhiều nhà máy gộp lại sẽ làm cho nồng độ các chất thải có trong nước thải vào nguồn nước cao hơn nhiêu so với mức độ cho phép. Vậy lỗi của các nhà máy này đến đâu và có buộc tất cả các nhà máy này chịu TNPL không? Trên thực tế thì những trường hợp này, mức độ gây ô nhiễm môi trường cũng như suy thoái là rất lớn, nhưng không có đủ cơ sở để buộc các chủ thể phải chịu TNPL.

Bốn là, các quy định về trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự hoặc trách nhiệm hành chính trong pháp luật bảo vệ môi trường nước có sự đan xen và bổ sung cho nhau.

---

[36] Đào Nguyễn Hương Duyên. (2023). *Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay* (Luận án Tiến sĩ Luật học, Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Học viện Khoa học Xã hội, Hà Nội). Tr. 50.

Khi áp dụng các quy định này thường không áp dụng một cách độc lập mà có sự kết hợp và hỗ trợ cho nhau. Đây chính là một trong những đặc trưng cơ bản của TNPL trong pháp luật bảo vệ môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng. Các quy định về trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đều có quy định chung một số biện pháp áp dụng như: buộc người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại (nếu có). Tuy nhiên, đối với trách nhiệm dân sự trong pháp luật bảo vệ môi trường, các biện pháp nói trên được áp dụng là biện pháp chính, chủ thể vi phạm và người bị vi phạm có thể thỏa thuận với nhau khi thực hiện các biện pháp này. Nếu thương nhân có hành vi vi phạm không thực hiện thì người bị vi phạm có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước bảo vệ quyền lợi cho mình. Mối quan hệ giữa trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có điểm chung là chủ thể vi phạm phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước chứ không phải phía bên kia như trong trách nhiệm dân sự. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự đều không áp dụng đồng thời với nhau đối với cùng một hành vi vi phạm. Điều này có nghĩa là thương nhân VPPL bảo vệ môi trường nước thì người có thẩm quyền chỉ có thể áp dụng biện pháp trách nhiệm hành chính hoặc là trách nhiệm hình sự và có thể kèm theo trách nhiệm dân sự, đây cũng là nét chung của hai hình thức trách nhiệm này. Chúng được áp dụng độc lập với nhau, loại trừ nhau để bảo đảm nguyên tắc nhân đạo của pháp luật: một hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt một lần. Giữa trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự trong pháp luật bảo vệ môi trường có điểm chung là vấn đề xác định thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra. Thiệt hại cho con người (tính mạng, sức khỏe); thiệt hại gây ra cho tài sản (bao gồm thiệt hại thực tế và chi phí khắc phục hậu quả).

1.1.2.3. Phân loại TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước

** Trách nhiệm dân sự của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước*

Từ điển Luật học Black's Law Dictionnary định nghĩa trách nhiệm dân sự (civil liability) được hiểu là tình trạng ràng buộc về mặt pháp lý buộc phải bồi thường thiệt hại dân sự. Từ điển Thuật ngữ pháp lý của Nhà xuất bản Dalloz và "Từ điển Thuật ngữ pháp lý" của Gérard Cornu, trách nhiệm dân sự (responsabilité civile) gồm trách nhiệm theo hợp đồng (responsabilité contractuelle) chỉ đến bất kì sự đáp trả về mặt dân sự nào đối với những tổn hại gây ra cho người khác, nghĩa là đền bù bằng hiện vật hoặc tương đương[37].

Theo luật gia Vũ Văn Mẫu thì trách nhiệm dân sự là một loại TNPL, theo đó chủ thể có hành vi VPPL phải có nghĩa vụ bồi thường cho bên bị tổn hại do hành vi của mình

[37] Bùi Thị Thanh Hằng. (2017). *"Trách nhiệm dân sự", "chế tài" hay "biện pháp khắc phục" đối với hành vi vi phạm hợp đồng?*. Truy cập ngày 31/05/2024, từ trang thông tin điện tử Tạp chí Nghiên cứu lập pháp https://www.lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=208001.

gây ra. "*Trách nhiệm dân sự là một nguồn gốc của nghĩa vụ không căn cứ vào ý chí của đương sự, tức là nguồn gốc bất hợp pháp; vì vậy trách nhiệm dân sự làm phát sinh ra nghĩa vụ bồi thường đối với người đã làm một hành vi trái luật gây tổn thiệt cho một người khác*". Vậy cho nên, "*khi một người nào, gây một sự thiệt hại cho người khác do lỗi của mình, dù chỉ là sơ ý hay một sự bất cẩn không cố ý, cũng phải bồi thường cho người chịu thiệt hại. Đây là vấn đề trách nhiệm dân sự*"[38]. Theo Từ điển Luật học của Bộ Tư pháp, "trách nhiệm dân sự" được hiểu là TNPL mang tính tài sản được áp dụng đối với người VPPL dân sự nhằm bù đắp về tổn thất vật chất, tinh thần cho người bị thiệt hại" hay "những hậu quả bất lợi mà chủ thể pháp luật phải gánh chịu do pháp luật quy định vì hành vi VPPL của mình (hoặc của người mà mình bảo lãnh hay giám hộ)". Cùng với thuật ngữ "trách nhiệm dân sự", Từ điển Luật học còn đưa ra định nghĩa về "trách nhiệm BTTH" theo đó, đây là thuật ngữ chỉ đến "trách nhiệm của người có hành vi vi phạm, có lỗi trong việc gây ra thiệt hại về vật chất, tinh thần phải bồi hoàn cho người bị thiệt hại nhằm phục hồi tình trạng tài sản, bù đắp tổn thất tinh thần cho người bị thiệt hại"[39], đồng thời chỉ rõ "trách nhiệm BTTH được phân thành trách nhiệm BTTH theo hợp đồng và trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng".

Trách nhiệm BTTH về môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng xuất phát từ nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền được viết tắt là PPP (Polluter pays principle) là một nguyên tắc cơ bản trong pháp luật về bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường[40]. Nội hàm của nguyên tắc này đòi hỏi người gây ô nhiễm phải chi trả các chi phí phát sinh do vấn đề ô nhiễm môi trường mà họ gây ra, từ đó sẽ tạo ra động lực kinh tế, điều chỉnh hành vi của người gây ô nhiễm, làm giảm vấn đề ô nhiễm môi trường, giúp nhà nước giảm bớt chi phí cho việc giám sát. Năm 1992, hội nghị của Liên hợp quốc về môi trường và phát triển ở Brazil thống nhất theo đuổi các nguyên tắc của luật môi trường quốc tế, trong đó có nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải trả tiền". Nguyên tắc này được ghi nhận trong Nguyên tắc số 13 về việc yêu cầu các quốc gia xây dựng hệ thống pháp luật bồi thường để giải quyết các thiệt hại do ô nhiễm môi trường, và trong Nguyên tắc số 16 về việc khuyến khích các quốc gia nội luật hóa các chi phí môi trường. Tại Việt Nam, nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền được quy định rải rác tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Việc trả tiền theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền được thực hiện dưới các hình thức như một khoản tiền phải trả cho việc khai thác tài nguyên (thuế tài nguyên, đấu giá quyền khai thác tài nguyên), thuế môi trường, phí bảo vệ môi trường (đối với nước thải, chất thải rắn, khai thác khoáng sản), khoản tiền phải trả cho việc sử dụng dịch vụ (dịch vụ thu gom rác, dịch vụ quản lý các chất thải nguy hại), khoản tiền phải trả cho việc sử dụng cơ sở hạ

[38] Vũ Văn Mẫu và Lê Đình Chân. (1968). *Danh từ & Tài liệu: Dân Luật và Hiến luật*. Sài gòn: Tủ sách Đại học. Tr. 168.

[39] Bộ Tư pháp - Viện Khoa học pháp lý.(2006). *Từ điển Luật học.* Hà Nội: Nxb. Từ điển Bách khoa, Nxb. Tư pháp. Tr 800.

[40] Nguyễn Thị Phương Châm và Nguyễn Minh Châu. (2021). Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường nhìn từ góc nhìn lý thuyết đến luật thực định Việt Nam. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp* (số 15(439)) - T8/2021, tr.43.

tầng (tiền thuê kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp bao gồm cả tiền thuê hệ thống xử lý chất thải tập trung), ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Theo quy định trong chương XX BLDS năm 2015 về BTTH ngoài hợp đồng thì "Chủ thể làm ô nhiễm môi trường mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp chủ thể đó không có lỗi"[41]. Bên cạnh đó, trong các nguyên tắc bảo vệ môi trường thì khoản 6 Điều 4 Luật BVMT năm 2020 quy định: Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường; gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải chi trả, bồi thường thiệt hại, khắc phục, xử lý và chịu trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. Khoản 2 Điều 130 quy định: Tổ chức, cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra, đồng thời phải chi trả toàn bộ chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định. Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường nước thì khoản 2 Điều 32 Luật Tài nguyên nước năm 2023 quy định: Tổ chức, cá nhân có hoạt động mà gây sụt, lún đất, suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, nhiễm mặn nguồn nước nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường là một loại trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng; theo đó, chủ thể (tổ chức, cá nhân hoặc chủ thể khác) thực hiện hành vi VPPL môi trường làm suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường, gây thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và các chủ thể khác thì phải khắc phục ô nhiễm, phục hồi hiện trạng môi trường và bồi thường thiệt hại do hành vi VPPL gây ra.

Với cách tiếp cận trách nhiệm BTTH đối với hành vi gây ÔNMTN là hệ quả của việc áp dụng nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải trả tiền". Bởi hành vi gây ÔNMTN luôn gây ra hậu quả không chỉ là thiệt hại về tài sản, tính mạng và các lợi ích khác mà tổ chức, cá nhân bị thiệt hại phải gánh chịu mà còn gây ra thiệt hại chung cho môi trường. Vì thế người gây thiệt hại phải bồi thường một khoản tiền (ưu tiên) để khôi phục lại môi trường nước tự nhiên và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho người bị thiệt hại. Vì vậy, chủ thể có quyền yêu cầu BTTH gồm có tổ chức, cá nhân bị thiệt hại gián tiếp do môi trường bị ô nhiễm và Nhà nước khi xảy ra thiệt hại cho môi trường. Do đó có thể đưa ra định nghĩa về trách nhiệm BTTH như sau: *trách nhiệm BTTH của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước là một loại trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng; theo đó thương nhân thực hiện hành vi VPPL môi trường gây ô nhiễm môi trường nước dẫn đến thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và các chủ thể khác thì bồi thường thiệt hại do hành vi VPPL gây ra.*

[41] Điều 602 BLDS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

** Trách nhiệm hành chính của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước*

Khi thực hiện hành vi VPPL về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hành chính, thương nhân sẽ phải chịu trách nhiệm hành chính đối với hành vi của mình thông qua việc bị xử phạt vi phạm hành chính (XLVPHC) bởi những cơ quan có thẩm quyền. Như vậy, cơ sở để XLVPHC thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước là phải có vi phạm hành chính (VPHC) xảy ra. Theo khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý Vi phạm Hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) định nghĩa: *Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.* Như vậy với khái niệm trên thì "vi phạm hành chính" bao gồm 04 dấu hiệu: Là hành vi có lỗi; Do cá nhân, tổ chức có năng lực trách nhiệm hành chính thực hiện; Xâm hại đến hoạt động quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm; Phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trong các văn bản pháp luật của Việt Nam, khái niệm VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được đề cập dưới cấp độ văn bản dưới luật. Cụ thể, khái niệm VPHC trong lĩnh vực BVMT được quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 (hết hiệu lực) quy định về XLVPHC trong lĩnh vực BVMT đã khẳng định: *VPHC trong lĩnh vực BVMT là những hành vi vi phạm quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực BVMT do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm và theo quy định của Nghị định phải bị XPHC.* Tiếp sau đó nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống pháp luật BVMT nói chung, Chính phủ đã ban hành các nghị định cùng trong lĩnh vực XPHC trong lĩnh vực BVMT: Nghị định 179/2013/NĐ-CP về XPHC trong lĩnh vực BVMT (hết hiệu lực); Nghị định 155/2016/NĐ-CP về XPHC trong lĩnh vực BVMT (hết hiệu lực) và mới nhất hiện nay là Nghị định 45/2022/NĐ-CP về XPHC trong lĩnh vực BVMT và Nghị định 36/2020/NĐ-CP về XPHC trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Tuy trong các văn bản pháp luật hiện hành về XPHC trong lĩnh vực BVMT không đưa ra khái niệm thế nào là VPHC nhưng chúng ta có thể xác định được thông qua các quy định theo hướng liệt kê các hành vi được xem là VPHC ở các văn bản này.

Đối với vi phạm hành chính (VPHC) của thương nhân trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nước nhìn chung là một phần của VPHC trong lĩnh vực BVMT bởi lẽ khái niệm môi trường như đã phân tích ở phần trước thì môi trường bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội, sự tồn tại, phát triển của con người, sinh vật và tự nhiên. Như vậy, môi trường nước là một thành phần để tạo thành môi trường. Do đó, nếu để hình thành nên khái niệm riêng cho VPHC của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước thì cần dựa trên khái niệm về VPHC trong lĩnh vực BVMT. Tựu chung lại tác giả đưa ra khái niệm như sau: *VPHC của thương nhân trong lĩnh vực bảo vệ môi*

trường nước là những hành vi vi phạm quy định quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực BVMT nước do cá nhân, tổ chức là thương nhân thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm và theo quy định phải bị XLVPHC.

Sau khi xác định được thế nào là VPHC của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành XLVPHC. Khoản 2 Điều 2 Luật XLVPHC năm 2012 quy định: *Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.* Như vậy, theo khái niệm này thì XLVPHC chính là việc việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng các chế tài trong các quy định pháp luật đối với chủ thể VPHC. Kết hợp với khái niệm trách nhiệm của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước mà tác giả đã đưa ra ở nội dung trước có thể hiểu TNPL hành chính của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước như sau: *là những hậu quả bất lợi mà Nhà nước buộc thương nhân phải gánh chịu do thực hiện hành vi VPHC mà theo các quy định pháp luật quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực BVMT đó là hành vi gây ô nhiễm cho môi trường nước. Những hậu quả bất lợi mà thương nhân phải gánh chịu về những hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của mình được thực hiện bởi người có thẩm quyền xử phạt thông qua việc áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với thương nhân VPHC gây ô nhiễm cho môi trường nước.*

** Trách nhiệm hình sự của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước*

"Trách nhiệm hình sự là một dạng của TNPL, buộc người phạm tội phải gánh chịu những hậu quả bất lợi về hành vi phạm tội của mình, được thể hiện bằng việc Tòa án nhân danh Nhà nước, tuân theo một thủ tục tố tụng riêng, kết án người phạm tội"[42]. Trong các loại TNPL thì trách nhiệm hình sự là trách nhiệm nghiêm khắc và buộc chủ thể vi phạm chịu TNPL nghiêm trọng nhất bởi lẽ trách nhiệm hình sự là hậu quả pháp lý của việc thực hiện tội phạm mà cá nhân, pháp nhân phải gánh chịu trước nhà nước về hành vi phạm tội của mình và được thực hiện bằng các hình phạt và các biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật. Điều 1 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) (sửa đổi, bổ sung năm 2017, BLHS) xác định Bộ luật này quy định về tội phạm và hình phạt. Như vậy, để xác định trách nhiệm hình sự của thương nhân đối với tội gây ô nhiễm môi trường thì cần làm rõ thế nào là tội gây ô nhiễm môi trường và hình phạt của loại tội phạm này.

Khoản 1 Điều 8 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội phạm như sau: Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện

[42] Phạm Văn Beo. (2019). *Luật hình sự Việt Nam, Quyển 1 (Phần chung)*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia. Tr. 324.

một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự. Như vậy, tội phạm theo quy định hiện hành bao gồm cá nhân và pháp nhân thương mại. Khoản 2 Điều 2 BLHS năm 2015 quy định: "Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội đã được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này mới phải chịu trách nhiệm hình sự". BLHS Việt Nam quy định pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự chỉ là pháp nhân thương mại, đồng thời pháp nhân chỉ chịu trách nhiệm hình sự về một số tội phạm cụ thể được quy định tại Điều 76 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Trong số các tội phạm mà pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự tại Điều 76 có Tội gây ô nhiễm môi trường.

Pháp nhân thương mại bao gồm các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác (Khoản 2 Điều 75 BLDS năm 2015). Tuy vậy, không phải tất cả các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế đang hoạt động trong nền kinh tế đều là pháp nhân thương mại mà chỉ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đáp ứng điều kiện để trở thành pháp nhân hoặc được luật điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của nó ghi nhận là pháp nhân thì mới là pháp nhân thương mại. Theo quy định của pháp luật hiện hành, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không phân biệt tính chất sở hữu và nguồn vốn đầu tư được tổ chức dưới các loại hình như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã đều là các pháp nhân thương mại. Trong khi đó, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, tổ hợp tác là những doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nhưng không được pháp luật ghi nhận là pháp nhân[43]. Như vậy, chỉ những thương nhân là cá nhân và pháp nhân thương mại mới phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội gây ô nhiễm môi trường.

BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) không đưa ra khái niệm về từng loại tội phạm cụ thể. Theo quan điểm được ghi nhận tại Giáo trình Luật hình sự Việt Nam của Trường Đại học Luật Hà Nội thì: "Tội gây ô nhiễm môi trường là hành vi cố ý chôn, lấp, đổ, thải trái pháp luật các chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất thải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc chất thải nguy hại khác làm ô nhiễm môi trường". Theo quan điểm của tác giả, khái niệm trên đã phản ánh đầy đủ được nội hàm của tội gây ô nhiễm môi trường. Căn cứ theo nội dung của Điều 235 thì hành vi gây ô nhiễm môi trường nước bao gồm: đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt

[43] Đoàn Trung Kiên và Nguyễn Thanh Mai. (2020). *TNPL đối với pháp nhân thương mại gây ô nhiễm môi trường.* Truy cập ngày 01/06/2024, từ trang thông tin điện tử tạp chí Pháp luật quản lý https://phapluatquanly.vietnamhoinhap.vn/trach-nhiem-phap-ly-doi-voi-phap-nhan-thuong-mai-gay-o-nhiem-moi-truong-294.htm.

ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy; Xả thải ra môi trường nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật; Thải ra môi trường từ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; Xả thải ra môi trường nước thải, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn hoặc phát tán khí thải có chứa chất phóng xạ vượt giá trị liều.

Có thể đưa ra định nghĩa về trách nhiệm hình sự của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước như sau: *Là hậu quả pháp lý bất lợi mà thương nhân phạm tội phải gánh chịu và được thể hiện bằng việc Tòa án áp dụng hình phạt và các biện pháp cưỡng chế khác được quy định trong BLHS đối với thương nhân phạm tội gây ô nhiễm môi trường nước trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh*. Đây là hình thức TNPL nghiêm khắc nhất. Tính chất nghiêm khắc vượt trội của trách nhiệm hình sự thể hiện ở chỗ thương nhân phạm tội sẽ bị Tòa án kết án và phải chịu hình phạt và các biện pháp tư pháp. Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc của pháp luật hình sự, không chỉ hạn chế quyền tự do, quyền tài sản, quyền chính trị, thậm chí còn có thể chấm dứt vĩnh viễn sự hoạt động của pháp nhân thương mại phạm tội. Theo đó, khi thương nhân phạm tội xâm phạm đến môi trường có thể phải chịu hậu quả pháp lý là chịu hình phạt chính, bao gồm: Phạt tiền, đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Ngoài hình phạt chính, thương nhân còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn, phạt tiền khi không áp dụng là hình phạt chính.

1.2. Ý nghĩa của việc xác định TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước

Đứng trước thực trạng hiện nay vẫn còn có nhiều tổ chức, cá nhân là thương nhân trong hoạt động kinh doanh, sản xuất đã VPPL về bảo vệ môi trường nước gây ô nhiễm môi trường nước hết sức nghiêm trọng thì vấn đề xác định TNPL đối với thương nhân vi phạm mang nhiều ý nghĩa:

Thứ nhất, ý nghĩa to lớn trong hoạt động bảo vệ môi trường, là bộ phận cấu thành không thể thiếu của hệ thống pháp luật kiểm soát ÔNMTN. Có thể thấy nhóm các quy định về truy cứu TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước là một trong các nội dung quan trọng của pháp luật về kiểm soát ÔNMTN[44]. Nhóm các quy định về xử lý VPPL kiểm soát ÔNMTN là các quy định về hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra các quyết định buộc chủ thể gây ÔNMTN phải gánh chịu các hình thức xử lý tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi gây ÔNMTN. Như đã phân tích nhóm này bao gồm trách nhiệm dân sự, hành chính và hình sự. Bên cạnh đó trong Quyết định Số 1216/QĐ-TTg ngày 05 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính

[44] Hồ Anh Tuấn. (2022). *Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước theo pháp luật ở Việt Nam hiện nay*, (Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội), tr. 46.

phủ về phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thì trong các nội dung về quan điểm chỉ đạo có nêu rõ "*Tăng cường áp dụng các biện pháp hành chính, từng bước áp dụng các chế tài hình sự.....nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm các quy định của pháp luật các yêu cầu, quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường được thực hiện. Tổ chức, cá nhân hưởng .....gây ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và đa dạng sinh học phải trả chi phí khắc phục, cải tạo, phục hồi và bồi thường thiệt hại"*. Như vậy, việc xác định TNPL của một thương nhân khi có hành vi gây ÔNMTN có ý nghĩa to lớn trong việc bảo vệ môi trường nước.

Thứ hai, việc thương nhân chịu chế tài khi gây ÔNMT nước có thể xem như một hình thức chuộc lỗi và chia sẻ gánh nặng với xã hội. Theo quy định pháp luật hiện nay khi một thương nhân bị truy cứu TNPL dù là dân sự, hành chính hay hình sự thì việc thương nhân phải nộp lại một khoản tiền vào ngân sách Nhà nước thông qua cơ chế XLVPHC hay truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc là BTTH luôn được xem là một chế tài được áp dụng phổ biến và thường xuyên. Mặc dù hậu quả chính là do các thương nhân gây ra tuy nhiên việc thương nhân phải nộp lại một khoản tài chính cũng phần nào chia sẻ bớt gánh nặng với xã hội trong công tác xử lý khắc phục ÔNMTN. Bên cạnh đó hình thức buộc phải khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu hoặc phục hồi môi trường trong XLVPHC nếu được áp dụng hiệu quả thì sẽ mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn trong công tác xử lý và khắc phục ÔNMTN bởi lẽ với những mức phạt tiền theo khung như hiện nay thực sự quá thấp so với lợi ích của thương nhân khi VPPL. Hơn nữa chi phí cho việc xử lý, khắc phục cũng như phục hồi MTN bị ô nhiễm hết sức to lớn vậy nên buộc thương nhân gây ÔNMTN phải góp một phần công sức đối với công tác này sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền cho xã hội. Cho nên, biện pháp buộc thương nhân phải khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu hoặc phục hồi môi trường sẽ hiệu quả hơn trong hoạt động khắc phục ÔNMT nước, chia sẻ gánh nặng kinh tế trong việc phục hồi MTN với Nhà nước và xã hội tốt hơn.

Thứ ba, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức của tổ chức, cá nhân, đảm bảo tính răn đe và hiệu quả thực thi pháp luật trong hoạt động bảo vệ môi trường nước. Pháp luật về BVMT nước là một bộ phận của pháp luật về BVMT. Pháp luật về BVMT nước có tính bắt buộc chung, được đảm bảo thi hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng việc sử dụng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, kinh tế (chủ yếu thông qua hình thức thuế môi trường), cưỡng chế và chế tài nhằm bảo vệ một cách có hiệu quả các yếu tố thành phần của nước bao gồm yếu tố vật lý, sinh học, hóa học để tạo ra một môi trường phù hợp cho các loài thủy sinh, cũng như phù hợp với từng mục đích sử dụng nước của con người. Pháp luật về BVMT nước quy định rõ ràng TNPL đối với các đối tượng gây ÔNMTN, sự cố và suy thoái MTN phải khắc phục, bồi thường thiệt hại và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nhà nước bằng quyền lực của mình buộc thương nhân phải gánh chịu những hậu quả pháp lý bất lợi như trách nhiệm BTTH, phạt tiền, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.....khi thực hiện hành vi gây ÔNMTN. Từ đó thể hiện

được tính nghiêm khắc, công bằng và công minh của pháp luật, góp phần lớn vào việc giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật về BVMT nước đối với những các nhân, tổ chức.

Thứ tư, củng cố lòng tin của người dân và sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đảng và Nhà nước ta luôn thống nhất quan điểm rằng "bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ, cần được đặt ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển; phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng quy luật tự nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế"[45]. Qua đây có thể thấy BVMT nói chung và BVMT nước nói riêng luôn là nhiệm vụ của toàn Đảng toàn Dân, quyết tâm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế luôn được giữ vững thể hiện qua đường lối chủ trương về BVMT của Đảng và Nhà nước. Trong đó, pháp luật về xử lý VPPL đối với hành vi gây ÔNMTN của thương nhân như là một minh chứng cho việc không dung thứ cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào làm tổn hại đến môi trường, gây ô nhiễm môi trường. Đảm bảo tính công bằng, nghiêm minh của pháp luật Việt Nam, từ đó cũng cố được lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

1.3. Lược sử hình thành quy định về TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước

Vấn đề bảo vệ môi trường đã được coi trọng và điều đó được thể hiện bằng sự ghi nhận tại Điều 36 Hiến pháp năm 1980, theo đó Hiến pháp quy định: "Các cơ quan nhà nước, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân đều có nghĩa vụ thực hiện chính sách bảo vệ cải tạo và tái sinh các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ cải tạo môi trường sống". Để cụ thể hoá các quy định về BVMT nói chung và BVMT nước nói riêng trong Hiến pháp năm 1992, ngày 27/12/1993, Quốc hội Việt Nam thông qua Luật BVMT, đây là nền tảng pháp lý về BVMT nước của nước ta. Luật BVMT năm 1993 gồm có 55 điều được chia làm 7 chương. Mặc dù, các quy định trong Luật BVMT năm 1993 mới chỉ đưa ra những quy định về BVMT mà chưa có quy định nào đề cập cụ thể về BVMT nước, nhưng đây cũng là quy định có tính cốt lõi nhất trong công tác BVMT nước.

Năm 2013, Hiến pháp mới ra đời (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014). Hiến pháp quy định *"Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ BVMT"* (Điều 43), trong đó bao gồm việc bảo vệ tài nguyên nước. Như vậy, quyền được sống trong môi trường trong lành là quyền hiến định và tất cả công dân phải có nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại (khoản 3 Điều 63).

Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tài nguyên nước là hai văn bản pháp lý quan trọng với những quy định trực tiếp điều chỉnh những vấn đề liên quan đến hoạt động

[45] Quyết định Số 450/QĐ-TTg ngày 13 tháng 04 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường nước nói riêng. Luật BVMT năm 2020 được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2022 đã đánh dấu những bước tiến quan trọng trong công cuộc hoàn thiện hệ thống pháp luật về BVMT của Việt Nam. Khoản 6 Điều 4 quy định "Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường; *gây ô nhiễm*, sự cố và suy thoái môi trường phải chi trả, *bồi thường thiệt hại*, khắc phục, *xử lý và chịu trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật*". Khoản 1 Điều 161 luật này quy định Tổ chức, cá nhân VPPL về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm phải có trách nhiệm khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường, bồi thường thiệt hại và bị xử lý theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Ngày 1/7/2024 đánh dấu một mốc quan trọng trong công tác quản lý tài nguyên nước khi Luật Tài nguyên nước 2023 được Quốc hội XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 chính thức có hiệu lực. Với nhiều điểm mới, Luật thể hiện một bước tiến lớn trong tư duy, cách tiếp cận, thay đổi phương thức quản trị tài nguyên nước, bảo đảm tài nguyên nước được quản lý như tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo đúng tinh thần Hiến pháp năm 2013.

Đối với trách nhiệm BTTH Bộ Luật dân sự năm 1995 ra đời đã khẳng định được trách nhiệm BTTH của các chủ thể có hành vi gây ÔNMT tại Điều 610 quy định về nguyên tắc BTTH, Điều 611 quy định về năng lực chịu trách BTTH của cá nhân và các điều 612 đến 616 quy định về xác định thiệt hại…So với Bộ luật dân sự 1995, Bộ luật Dân sự năm 2005 có nhiều điểm mới tiến bộ, nhiều quy định cụ thể và tương thích với pháp luật và thông lệ quốc tế hơn. Bộ luật dân sự năm 2005 tiếp tục kế thừa, phát triển quy định về BTTH do làm ÔNMT được quy định tại Điều 628 Bộ Luật dân sự năm 1995 theo hướng mở rộng quy định về trách nhiệm bồi thường của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác khi có hành vi VPPL làm ÔNMT gây thiệt hại kể cả trong những trường hợp người gây ÔNMT không có lỗi.

BLDS năm 2015 được ban hành đã khẳng trách nhiệm BTTH của các chủ thể có hành vi gây ô nhiễm môi trường tại Điều 602 Bộ luật dân sự 2015 với tính cách là một trường hợp cụ thể của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Bên cạnh quy định tại Điều 602 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường, Bộ luật dân sự 2015 còn có một số điều quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại (Điều 585), năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân (Điều 586), về xác định thiệt hại (các điều từ Điều 589 đến Điều 593) đây là cơ sở cho việc giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nói chung và bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường nói riêng. Những quy định vừa nêu trên của pháp luật đã bước đầu tạo cơ sở pháp lý để người bị thiệt hại do ô nhiễm môi trường bảo vệ quyền lợi của mình và là cơ sở để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của doanh nghiệp có hành vi VPPL môi trường gây thiệt hại cho người khác. Luật BVMT năm 2020 quy định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường; nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường (Điều 130, Luật BVMT năm 2020); trách nhiệm yêu cầu bồi

thường thiệt hại và xác định thiệt hại về môi trường (Điều 131, Luật BVMT năm 2020); xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường (Điều 132, Luật BVMT năm 2020); giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường (Điều 133, Luật BVMT năm 2020); chi phí bồi thường thiệt hại về môi trường (Điều 134, Luật BVMT năm 2020). Hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước mà khiến nguồn nước bị ô nhiễm nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật (Điều 32, Luật TNN năm 2023); Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố ô nhiễm nguồn nước biển phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra (Điều 33, Luật TNN năm 2023); Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước có các nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do mình gây ra trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật (điểm đ khoản 2 Điều 42, Luật TNN năm 2023); Hoạt động giao thông thủy không được gây ô nhiễm nguồn nước, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật (khoản 2 Điều 48, Luật TNN năm 2023)

Đối với biện pháp xử lý VPHC do gây ÔNMT được ghi nhận lần đầu tiên trong Pháp lệnh của hội đồng nhà nước số 28-LCT/HĐNN8 ngày 07/12/1989 về xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, tại Điều 12 về những biện pháp hành chính quy định "Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường sống, lây lan dịch bệnh, gây náo động làm mất sự yên tĩnh chung và yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục". Điều 14 quy định về hình thức phạt tiền có đề cập "Vi phạm hành chính trong các lĩnh vực an ninh .... bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sống... có nhiều tình tiết tăng nặng thì có thể phạt tiền trên 50.000 đồng". Đến Pháp lệnh số 41-L/CTN ngày 06/07/1995 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về xử phạt VPHC thì quy định tại Điều 18 như sau: "Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính mà gây ô nhiễm môi trường sống, lây lan dịch bệnh....thì phải đình chỉ ngay các hành vi vi phạm đó và phải thực hiện các biện pháp để khắc phục. Trên cơ sở Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 thì Nghị định số 121/2004/NĐ-CP của chính phủ ngày 12 tháng 5 năm 2004 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đây được xem như là nghị định riêng biệt đầu tiên quy định về vấn đề xử lý VPHC trong lĩnh vực BVMT. Tiếp sau đó là lần lượt các Nghị định được ban hành như: Nghị định số 81/2006/NĐ-CP của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (thay thế Nghị định số 121/2004/NĐ-CP); Nghị định số 117/2009/NĐ-CP của Chính phủ về về xử lý VPPL trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (thay thế Nghị định số 81/2006/NĐ-CP). Ngay sau khi Luật BVMT năm 2014 được thông qua, hàng loạt văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật đã được ban hành. Tiếp theo đó Năm 2012 Luật Xử lý vi phạm hành chính được ban hành (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013). Để xử lý hành vi gây ÔNMTN, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 179/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực BVMT, sau đó Nghị định này được thay thế bởi Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực BVMT. Năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, trong đó quy

định các hành vi vi phạm hành chính trong xả thải vào nguồn nước, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả đối với những chủ thể có hành vi vi phạm này. Cùng với đó Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực BVMT thay thế cho nghị định 36/2020/NĐ-CP với nhiều điểm mới trong đó có việc điều chỉnh mức phạt và các hành vi gây ô nhiễm môi trường đề một phần nào đó phù hợp với thực tiễn vi phạm.

Đối với trách nhiệm hình sự Nhà nước ta đã bước đầu quy định vấn đề bảo vệ ô nhiễm môi trường trong BLHS năm 1985, cụ thể: Tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai (Điều 180); Tội vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng (Điều 181); Tội vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 195)…Trong BLHS năm 1985, tội phạm về môi trường chưa được quy định thành một chương riêng, mà các tội phạm có tính chất xâm phạm đến môi trường được quy định rải rác ở các chương khác nhau trong BLHS. "Tuy nhiên, việc quy định hành vi phạm tội về môi trường chỉ giới hạn trong các lĩnh vực theo cách hiểu truyền thống, chịu sự tác động của môi trường như: Mua bán, chuyển nhượng đất đai, khai thác rừng, khai thác trái phép tài nguyên, mà chưa bao quát hết được các hành vi của tội phạm về môi trường"[46].

BLHS năm 1999 đã quy định tội gây ÔNMTN: "Người nào thải vào nguồn nước dầu mỡ, hoá chất độc hại, ...thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm" (Điều 183). Đến BLHS sửa đổi, bổ sung năm 2009 đã quy định 11 tội danh về các tội phạm môi trường, trong đó hành vi gây ô nhiễm môi trường chỉ duy nhất được quy định tại một điều luật - Điều 182.

Năm 2015, Quốc hội đã thông qua BLHS, sau đó BLHS này được sửa đổi năm 2017, đã có nhiều thay đổi trong các quy định liên quan đến BVMT nói chung và việc BVMT nước nói riêng. Những điểm mới trong BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) liên quan đến BVMT nước có thể kể đến như: BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân. Theo đó, pháp nhân gây ÔNMT, đưa chất thải vào Việt Nam trái phép... sẽ bị xử lý hình sự. Đây là lần đầu tiên ở nước ta quy định về trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân. Việc quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân là bước tiến mới trong thực thi chính sách xử lý hình sự của nước ta. Với các quy định pháp luật phân định ranh giới giữa xử lý hành chính và xử lý hình

[46] Mai Thị Lộc. (2018). Những điểm mới của BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về các tội phạm môi trường, *Tạp chí KHGD CSND* (số 99 (01 -2018)), tr 122.

sự, chế định về tội phạm môi trường trong đó, có xử lý các pháp nhân vi phạm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa các tội phạm môi trường ra xét xử, loại bỏ những hành vi nguy hại đến môi trường và xã hội, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật về BVMT. BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã khắc phục những hạn chế của BLHS năm 1999 trong việc quy định rõ mức độ nghiêm trọng của các hành vi gây ÔNMT theo đó các quy định trong phần các tội về môi trường đã được sửa đổi theo hướng cụ thể hóa các hành vi, bổ sung các hành vi và quy định mức định lượng những vi phạm cụ thể. Ví dụ, với các hành vi như: "xả thải ra môi trường từ 500 mét khối trên ngày tới dưới 5000 mét khối trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn quốc gia về môi trường từ 5 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 300 mét khối trên ngày đến dưới 500 mét khối trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn quốc gia về môi trường 10 lần trở lên thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm".[47]

[47] Trần Văn Luyện và các đồng sự. (2017). *Bình luận khoa học BLHS năm 2015*. Hà Nội: NXB Công an nhân dân. Tr. 425.

Kết luận Chương 1

Như vậy, Chương 1 đã trình bày được những vấn đề lý luận về TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước. Tác giả đã phân tích và làm rõ những khái niệm có liên quan đồng thời đưa ra được những khái niệm, đặc điểm về thương nhân, ô nhiễm môi trường nước, hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của thương nhân và TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước. Ngoài ra, thông qua việc nghiên cứu các văn bản pháp lý từ giai đoạn năm 1946 đến nay tác giả cũng đi sâu, làm rõ quá trình phát triển của cơ sở pháp lý về các dạng TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước bao gồm: trách nhiệm dân sự (cụ thể là trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng), trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự. Từ việc đánh giá kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học liên quan đến luận văn, trên cơ sở tiếp thu, kế thừa những công trình nêu trên và những luận điểm đã phân tích ở phần lý luận là tiền đề về lý luận giúp tác giả khái quát tổng quan, sâu sắc hơn về những vấn đề phải phân tích làm rõ tại Chương 2 của luận văn.

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA THƯƠNG NHÂN ĐỐI VỚI HÀNH VI GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Trong thời gian qua, Việt Nam đặc biệt quan tâm đến hoạt động hoàn thiện pháp luật về BVMT nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên, pháp luật về BVMT nước ở Việt Nam vẫn bộc lộ ra những hạn chế. Những lỗ hổng trong các quy định pháp luật này là một trong những nguyên nhân khiến cho những vụ ô nhiễm MTN do thương nhân gây ra vẫn diễn ra trong thực tế gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

2.1. Quy định của pháp luật về TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước

2.1.1. Quy định của pháp luật về trách nhiệm dân sự của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước

Hiến pháp năm 2013 đã quy định "tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm, khắc phục, bồi thường thiệt hại" (Điều 63). Để cụ thể hóa nội dung này, nhiều văn bản pháp luật đã quy định cụ thể về trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại (BTTH) do hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Theo quy định của pháp luật hiện hành ở Việt Nam, BTTH do VPPL về BVMT thuộc lĩnh vực BTTH ngoài hợp đồng. Do vậy, cơ sở pháp lý giải quyết các yêu cầu về BTTH do VPPL về BVMT trước hết được thực hiện theo các quy định về BTTH ngoài hợp đồng của BLDS năm 2015. Cụ thể, BLDS năm 2015 tại Điều 172 quy định: "Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thì chủ thể phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; nếu làm ô nhiễm môi trường thì phải chấm dứt hành vi gây ô nhiễm, thực hiện các biện pháp để khắc phục hậu quả và BTTH", Điều 602 có nêu: "Chủ thể làm ô nhiễm môi trường mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp chủ thể đó không có lỗi". Như vậy, trách nhiệm BTTH môi trường đối với các cá nhân, tổ chức gây ô nhiễm, suy thoái môi trường đã được Luật Dân sự quy định. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường nước do thương nhân gây ra là một trường hợp cụ thể về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Vì vậy, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường nước do thương nhân gây ra cũng bao gồm:

Hành vi gây ra thiệt hại

Thương nhân có hành vi gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm BTTH khi: (i) Hành vi gây ra thiệt hại phải là hành vi trái pháp luật bảo vệ môi trường, bao gồm hành vi thực hiện các hành vi gây ÔNMTN như xả thải chưa qua xử lý hoặc không thực hiện hành vi mà pháp luật quy định doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện như không tiến hành đánh giá tác động môi trường khi triển khai dự án, có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi xả thải ra môi trường nước… gây ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và xâm phạm tài sản, sức khỏe, tính mạng của cá nhân, tổ chức; (ii) Xác định cụ thể hành vi do thương nhân nào thực hiện, thương nhân này có năng lực chủ thể và có khả năng thực hiện việc BTTH hay không. Bởi, trong việc gây ô nhiễm môi trường nước tại một lưu vực không phải chỉ do một thương nhân thực hiện hành vi vi phạm, hoặc khi có thiệt hại nhưng lại không xác định được chủ thể gây ô nhiễm.

Thiệt hại xảy ra trên thực tế

Có thiệt hại vừa là điều kiện phát sinh trách nhiệm BTTH, vừa là cơ sở để tính mức bồi thường. Bởi mục đích của kiện đòi BTTH là khoản bù đắp cho những tổn thất mà bên yêu cầu đã phải chịu. Khi có thiệt hại, mới xem xét đến các yếu tố còn lại của căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường. Thiệt hại về ô nhiễm môi trường nước được quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật BVMT năm 2020 bao gồm: (i) Thiệt hại làm môi trường bị suy giảm chức năng, tính hữu ích. Suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường hay còn gọi là thiệt hại đối với môi trường tự nhiên được thể hiện qua chất lượng của các yếu tố môi trường bị tác động thấp hơn với tiêu chuẩn chất lượng; sự suy giảm hệ sinh thái, giống loài; khả năng phục hồi, tái tạo. Loại thiệt hại này thường được gọi là thiệt hại trực tiếp hay thiệt hại nguyên phát và gắn liền với chủ thể là Nhà nước, cộng đồng dân cư [48]; (ii) Thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gây ra. Cách xác định thiệt hại đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản được quy định lần lượt tại Điều 591, 590, 589 BLDS năm 2015.

Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật

Nhằm bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra thì khoản 2 Điều 133 Luật BVMT năm 2020 quy định: "Việc giải quyết tại Tòa án được thực hiện theo quy định về bồi thường thiệt hại dân sự ngoài hợp đồng và pháp luật về tố tụng dân sự, trừ các quy định về việc chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa hành vi VPPL và thiệt hại xảy ra. Việc chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa hành vi VPPL về môi trường và thiệt hại xảy ra thuộc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm, gây ô nhiễm về môi trường". Như vậy, quy định về hoán chuyển nghĩa vụ chứng minh xác định người bị thiệt hại không phải

[48] Đào Nguyễn Hương Duyên. (2021). *Quyền khởi kiện đòi BTTH đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của doanh nghiệp*. Truy cập ngày 01/06/2024, từ trang thông tin điện tử Tạp chí Dân chủ và Pháp luật https://bom.so/6kFqFV.

chứng minh mối quan hệ nhân quả, người gây thiệt hại mới là chủ thể phải có trách nhiệm chứng minh - đây là một điểm mới của Luật BVMT năm 2020. Quy định này được đặt ra nhằm bảo vệ quyền của người dân "được sống trong môi trường trong lành" - nguyên tắc được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Như vậy, bên gây thiệt hại phải có trách nhiệm chứng minh hành vi vi phạm của mình và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại xảy ra. Đối với việc chứng minh thiệt hại, theo khoản 3 Điều 131 Luật BVMT năm 2020 đưa ra cơ chế cho phép nguyên đơn tự mình hoặc ủy quyền cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác xác định thiệt hại và yêu cầu bồi thường. Đây cũng là một nỗ lực đáng ghi nhận của Luật 2020 khi cho phép cơ quan nhà nước hỗ trợ nạn nhân của ô nhiễm môi trường kiện đòi BTTH.

Nhưng đối với các vụ việc bồi thường thiệt hại về môi trường thì việc xác định mối quan hệ trên không hề đơn giản. Một thiệt hại về môi trường có thể do hành vi gây ô nhiễm, suy thoái hoặc do yếu tố thiên nhiên. Nếu hai yếu tố này xảy ra đồng thời thì rất khó để xác định thiệt hại nào là do hành vi gây tổn hại đến môi trường. Hoặc trường hợp các hành vi gây thiệt hại tới môi trường đã xảy ra từ rất lâu, đến thời điểm thu thập chứng cứ thì thiệt hại không còn nghiêm trọng như mức độ ban đầu nên việc xác định nguyên nhân này ra là rất khó. Hoặc trường hợp một hành vi gây ra nhiều loại thiệt hại khác nhau và ở mức độ khác nhau. Như vậy, về mặt lý luận đặt ra yêu cầu: Trong xác định thiệt hại và mối quan hệ trên, các quy định của pháp luật môi trường phải kết hợp tính chất pháp lý và tính chất kỹ thuật chuyên ngành. Bên cạnh đó, trong những trường hợp khó xác định được mối quan hệ nhân quả trên thì phải tìm ra được nguyên nhân trực tiếp nhất hoặc có tính quyết định nhất đối với thiệt hại xảy ra[49].

Yếu tố lỗi

Không giống với trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các lĩnh vực thông thường khác, trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, yếu tố lỗi không có ý nghĩa quan trọng trong việc làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trước đây, Điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường như sau: "Cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác làm ô nhiễm môi trường gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp người gây ô nhiễm môi trường không có lỗi". Nội dung này tiếp tục được kế thừa và ghi nhận tại Điều 602 BLDS năm 2015 khi xác định: "Chủ thể làm ô nhiễm môi trường mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp chủ thể đó *không có lỗi*".

Mặc dù, pháp luật dân sự quy định lỗi có thể suy đoán từ ba điều kiện: (i) Có thiệt hại xảy ra; (ii) Có hành vi VPPL gây ô nhiễm, suy thoái môi trường dẫn đến thiệt hại xảy ra; (iii) Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi VPPL và thiệt hại xảy ra, tuy nhiên, việc xác định lỗi vẫn có ý nghĩa trong trường hợp: (i) Bồi thường thiệt hại do nhiều chủ thể cùng có hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra; (ii) Bồi thường thiệt hại trong trường

[49] Bế Phương Hà. (2019). *Trách nhiệm BTTH do gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp – Một số vấn đề pháp lý và thực trạng áp dụng tại Việt Nam*. (Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội), tr. 27

hợp người bị thiệt hại cũng có lỗi… Chính vì vậy, việc xác định lỗi cũng rất quan trọng để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại thỏa đáng cho các bên.

Xác định thiệt hại

Luật BVMT năm 2020 quy định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường; nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường (Điều 130, Luật BVMT năm 2020); trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và xác định thiệt hại về môi trường (Điều 131, Luật BVMT năm 2020); xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường (Điều 132, Luật BVMT năm 2020); giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường (Điều 133, Luật BVMT năm 2020); chi phí bồi thường thiệt hại về môi trường (Điều 134, Luật BVMT năm 2020). Cụ thể:

Thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường gồm*:* (i) Suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường; (ii) Thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gây ra. Việc xác định thiệt hại về suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường đối với hành vi gây ÔNMTN được thực hiện theo qui định của pháp luật về dân sự, bao gồm thiệt hại cho cả khu vực, thiệt hại đối với môi trường nước, thiệt hại cho hệ sinh thái, thiệt hại cho giống loài được xác định tại Điều 11 Nghị định số 03/2015/NĐ-CP Qui định về xác định thiệt hại đối với môi trường (hết hiệu lực vào ngày 10/1/2022) được thay thế bởi Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 qui định chi tiết một số điều của Luật BVMT năm 2020 Thiệt hại về suy giảm chức năng, tính hữu ích đối với hành vi làm ÔNMTN, đây là những thiệt hại trực tiếp hay thiệt hại nguyên phát. Chất lượng môi trường nước sau khi bị tác động thấp hơn so với tiêu chuẩn, qui chuẩn về chất lượng môi trường chính, là cơ sở để xác định sự suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường nước. Mức thấp hơn ở đây có thể được hiểu là môi trường nước bị ô nhiễm vượt quá qui chuẩn kĩ thuật quốc gia về môi trường đối với nước mặt, nước dưới đất phục vụ mục đích cấp nước uống, sinh hoạt, công nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, tưới tiêu nông nghiệp và mục đích khác. Do đó, trách nhiệm khắc phục ô nhiễm, phục hồi lại tình trạng ban đầu của môi trường nước sẽ thuộc về chủ thể gây ra ô nhiễm môi trường, làm suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường nước. Trước hết, việc xác định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường thực hiện theo qui định tại khoản 1 Điều 132 Luật BVMT năm 2020, gồm có: "Xác định phạm vi, diện tích, khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái; Xác định số lượng thành phần môi trường bị suy giảm, các loại hình hệ sinh thái, các loài bị thiệt hại; Xác định mức độ thiệt hại của từng thành phần môi trường, hệ sinh thái, các loài". Theo qui định tại Điều 130 Luật BVMT năm 2020 thì thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường nói chung và gây ÔNMTN nói riêng là thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường gồm: Thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường; thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gây ra. Trong đó, thiệt hại về suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường sẽ xảy ra trước và là tiền đề để xuất hiện thiệt

hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức cụ thể. Vì vậy, chỉ khi xác định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường tại vùng nước bị ô nhiễm mới có thể xác định được thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản và các lợi ích hợp pháp.

Nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường*:* Việc xác định tổ chức, cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bảo đảm kịp thời, khách quan và công bằng. Tổ chức, cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra, đồng thời phải chi trả toàn bộ chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định.

Xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường:

Đối với xác định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường bao gồm các nội dung: (i) Xác định phạm vi, diện tích, khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái; (ii) Xác định số lượng thành phần môi trường bị suy giảm, các loại hình hệ sinh thái, các loài bị thiệt hại; (iii) Xác định mức độ thiệt hại của từng thành phần môi trường, hệ sinh thái, các loài. Việc xác định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường được tiến hành độc lập hoặc có sự phối hợp giữa bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại. Trường hợp mỗi bên hoặc các bên có yêu cầu thì cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường có trách nhiệm tham gia hướng dẫn cách tính xác định thiệt hại hoặc chứng kiến việc xác định thiệt hại.

Đối với xác định thiệt hại đối với sức khỏe, tính mạng của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gây ra được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Xác định trách nhiệm BTTH trong trường hợp có từ 02 thương nhân trở nên gây ra thiệt hại*:* (i) Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường của từng đối tượng được xác định theo loại chất ô nhiễm, lượng phát thải và các yếu tố khác. (ii), Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường, chi trả chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với từng đối tượng được xác định tương ứng với tỷ lệ gây thiệt hại trong tổng thiệt hại về môi trường; trường hợp các bên liên quan hoặc cơ quan quản lý nhà nước về môi trường không xác định được tỷ lệ chịu trách nhiệm thì cơ quan trọng tài hoặc Tòa án quyết định theo thẩm quyền.

Giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường: Bồi thường thiệt hại về môi trường được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên. Trong trường hợp không thương lượng được, các bên có thể lựa chọn giải quyết thông qua các hình thức Hòa giải; Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài; Giải quyết tranh chấp bằng Tòa án. Việc giải quyết tại Tòa án được thực hiện theo quy định về bồi thường thiệt hại dân sự ngoài hợp đồng và pháp luật về tố tụng dân sự, trừ các quy định về việc chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa hành vi VPPL và thiệt hại xảy ra. Việc chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa hành vi VPPL về môi trường và thiệt hại xảy ra thuộc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm, gây ô nhiễm về môi trường.

Chi phí bồi thường thiệt hại về môi trường do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường bao gồm: Chi phí thiệt hại trước mắt và lâu dài do sự suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường; Chi phí xử lý, cải tạo môi trường; Chi phí giảm thiểu, triệt tiêu nguồn gây thiệt hại hoặc tổ chức ứng phó sự cố môi trường; Chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục bồi thường thiệt hại về môi trường.

Thiệt hại về tính mạng đối với hành vi gây ÔNMTN: được xác định như thiệt hại về tính mạng nói chung được quy định tại Điều 591 BLDS năm 2015 và hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP ngày 06/9/2022 Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, theo đó thiệt hại đối với tính mạng bị xâm phạm bao gồm: (i) thiệt hại đối với sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của BLDS năm 2015; (ii) chi phí hợp lý cho việc mai táng, mua quan tài; (iii) tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng không thấp hơn 01 tháng lương tối thiểu vùng tại nơi người được cấp dưỡng đang cư trú cho mỗi tháng. Thời điểm cấp dưỡng được tính từ thời điểm người bị thiệt hại bị xâm phạm về sức khỏe; (iv) thiệt hại khác do pháp luật quy định. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này căn cứ Điều 590 BLDS năm 2015. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận, nếu không thoả thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (khoản 2 Điều 519 BLDS năm 2015).

Thiệt hại về sức khỏe của con người: Thiệt hại về sức khỏe của con người được xác định theo quy định tại Điều 590 BLDS năm 2015 và Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP, bao gồm: (i) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; (ii) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại. Nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được căn cứ vào mức tiền lương, tiền công trung bình của 03 tháng liền kề trước thời điểm thiệt hại xảy ra hoặc thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phương hoặc 01 ngày lương tối thiểu vùng tại nơi người bị thiệt hại cư trú cho 01 ngày bị thiệt hại; (iii) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại, được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại nơi người bị thiệt hại cư trú cho 01 ngày chăm sóc người bị thiệt hại; (iv) Thiệt hại khác do luật quy định.

Người chịu trách nhiệm BTTH trong trường hợp sức khoẻ của người khác bị xâm phạm phải BTTH theo quy định và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần

mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (khoản 2 Điều 519 BLDS năm 2015).

Thiệt hại về tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gây ra. Được xác định theo quy định tại Điều 589 BLDS năm 2015 và Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP như sau: Tài sản bị mất, bị huỷ hoại hoặc bị hư hỏng căn cứ vào giá thị trường của tài sản cùng loại ; Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản là hoa lợi, lợi tức mà người bị thiệt hại đang hoặc sẽ thu được nếu tài sản không bị mất, bị hư hỏng; Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại là những chi phí thực tế, cần thiết tại thời điểm chi trong điều kiện bình thường cho việc áp dụng các biện pháp cần thiết làm cho thiệt hại không phát sinh thêm; sửa chữa, khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản bị xâm phạm; Thiệt hại khác do luật quy định.

So với quy định bồi thường thiệt hại trong Luật BVMT năm 2014, Luật BVMT năm 2020 đã thể hiện được nhiều điểm tiến bộ, cụ thể như sau:

Thứ nhất, nguyên tắc về trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường là nội dung được bổ sung mới so với Luật BVMT năm 2014. Tổ chức, cá nhân gây thiệt hại với môi trường có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra, đồng thời phải chi trả toàn bộ chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định.

Thứ hai, Luật BVMT năm 2020 được xem là một bước tiến tích cực khi đề cập tới cả hai loại thiệt hại về (i) môi trường và (ii) sức khỏe, tài sản tư. Cụ thể, Luật đã phân loại về thiệt hại do ô nhiễm môi trường như sau: (i) thiệt hại về suy giảm chức năng, tính hữu ích do làm ô nhiễm môi trường (bao gồm các thiệt hại về môi trường đất, nước, hệ sinh thái, động, thực vật và (ii) thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản và các lợi ích hợp pháp khác của chủ thể tư[50].

Thứ ba, Luật BVMT năm 2020 cũng đã quy định về trách nhiệm yêu cầu BTTH về môi trường đối với cơ quan quản lý nhà nước bao gồm: UBND cấp xã, UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh và Bộ TN&MT. Việc bổ sung quy định xác định rõ chủ thể có trách nhiệm yêu cầu bồi thường và tổ chức thu thập, thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện các quy trình tiếp theo của BTTH. Mặt khác, giao trách nhiệm tổ chức thu thập, thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái cho một cơ quan nhà nước có thẩm quyền là phù hợp bởi lẽ thực tế việc thu thập dữ liệu, chứng cứ chứng minh sự suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường là việc rất phức tạp, tốn kém, và nằm ngoài khả năng của người dân. Quy định như trên

[50] Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc. (2020). *Hiện trạng quản lý thông tin, số liệu môi trường*, Hà Nội.

không chỉ hợp lý mà còn bảo vệ các quyền chính đáng của các bên có liên quan và tiết kiệm chi phí tố tụng (như chi phí giám định vốn rất phức tạp và tốn kém)[51].

Thứ tư, Luật BVMT năm 2020 quy định bổ sung về xác định thiệt hại, suy thoái môi trường. Việc xác định thiệt hại, suy thoái môi trường dựa trên thông tin về: phạm vi, diện tích, khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái; số lượng thành phần môi trường bị suy giảm, các loại hình hệ sinh thái, các loài bị thiệt hại; mức độ thiệt hại của từng thành phần môi trường, hệ sinh thái, các loài. Việc xác định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường được tiến hành độc lập hoặc có sự phối hợp giữa bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại. Trường hợp mỗi bên hoặc các bên có yêu cầu thì cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường có trách nhiệm tham gia hướng dẫn cách tính xác định thiệt hại hoặc chứng kiến việc xác định thiệt hại.

Thứ năm, đối với nội dung về chi phí bồi thường thiệt hại về môi trường, Luật BVMT năm 2020 đã quy định cụ thể hơn và bổ sung thêm chi phí về xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục bồi thường thiệt hại về môi trường so với quy định về nội dung này tại Luật BVMT năm 2014. Cùng với các loại chi phí khác, bao gồm: chi phí thiệt hại trước mắt và lâu dài do sự suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường, chi phí xử lý, cải tạo môi trường, chi phí giảm thiểu, triệt tiêu nguồn gây thiệt hại hoặc tổ chức ứng phó sự cố môi trường, chi phí này đã trở thành một trong 4 nhóm chi phí được sử dụng làm căn cứ để bồi thường và giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường.

2.1.2. Quy định của pháp luật về trách nhiệm hành chính của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước

Trách nhiệm hành chính của thương nhân đối với hành vi gây ÔNMTN được căn cứ chủ yếu tại các văn bản: Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Luật BVMT năm 2020; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT, có hiệu lực từ ngày 25/8/2022; Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TNN và khoáng sản; Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ (gọi chung là Nghị định số 36/2020/NĐ-CP) .

Như đã trình bày liên quan đến trách nhiệm hành chính của thương nhân đối với hành vi gây ÔNMTN được căn cứ chủ yếu tại hai nhóm quy định một là quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực BVMT mà hiện nay được thực hiện theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP và còn lại là quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực TNN mà hiện nay được thực hiện theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CP. Như đã phân tích ở nội dung

[51] Phạm Văn Lợi. (2021). *Điểm mới về bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định của chế định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020*. Truy cập ngày 24/06/2024, từ trang thông tin điện tử Cục kiểm soát ô nhiễm môi trường https://scem.gov.vn/vi/tin-tuc-trung-tam/chu-truong-chinh-sach/diem-moi-ve-boi-thuong-thiet-hai-ve-moi-truong-theo-quy-dinh-cua-che-dinh-luat-bao-ve-moi-truong-nam-2020-571.html.

Chương 1 thì TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước là những hậu quả bất lợi mà Nhà nước buộc thương nhân phải gánh chịu do thực hiện hành vi VPPL (bao gồm việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật gây ÔNMTN) trong lĩnh vực bảo vệ môi trường gây ô nhiễm cho môi trường nước. Như vậy, khi xem xét đến hành vi vi phạm hành chính gây ô nhiễm môi trường nước của thương nhân ta phải xem xét ở cả hai nhóm là không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật gây ÔNMTN được quy định trong các văn bản pháp luật về xử lý VPHC.

Pháp luật quy định hình thức XLVPHC trong lĩnh vực BVMT gồm: xử phạt chính; bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả[52]. Hình thức xử phạt chính bao gồm cảnh cáo và phạt tiền, được áp dụng độc lập. Cảnh cáo được áp dụng đối với hành vi vi phạm không nghiêm trọng, có tính chất đơn giản. Phạt tiền là hình thức phạt chính chủ yếu với mức phạt tiền được quy định tối đa 1 tỷ đồng đối với cá nhân và tối đa 2 tỷ đối với tổ chức. Pháp luật quy định nguyên tắc phạt tiền: mức phạt tiền đối với hành vi VPHC trong Nghị định là mức phạt tiền quy định đối với hành vi VPHC của cá nhân, mức phạt tiền đối với hành vi VPHC của tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền với cùng hành vi VPHC của cá nhân. Về hình thức xử phạt bổ sung bao gồm: tước quyền sử dụng Giấy phép môi trường có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để VPHC trong lĩnh vực môi trường; đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt VPHC có hiệu lực thi hành, được áp dụng cùng hình thức xử phạt chính. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức khắc phục hậu quả: buộc khôi phục lại tình trạng môi trường đã bị ô nhiễm hoặc phục hồi môi trường bị ô nhiễm do VPHC gây ra; buộc tháo dỡ hoặc di dời cây trồng, công trình; buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ÔNMT....

**** Hình thức phạt cảnh cáo***

Theo quy định hiện hành thì cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện (Điều 22 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đôi, bổ sung năm 2020, 2022). Như vậy điều kiện áp dụng của hình thức cảnh cáo chủ yếu là áp dụng đối với các vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ. Cho nên hình thức này không mang nặng tính cưỡng chế Nhà nước mà mang ý nghĩa giáo dục nhiều hơn. Theo các quy định xử phạt VPHC đối với hành vi gây ÔNMTN hiện nay chỉ ghi nhận áp dụng hình thức này đối với hai hành vi một là hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải vào môi trường tại Điều 18 Nghị định 45/2022 và hai là đối với hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ

[52] Điều 4 Nghị 45/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

thuật về chất thải hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có pH nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật vào môi trường tại Điều 19 Nghị định 45/2022. Cả hai điều luật trên đều quy định giống nhau là áp dụng hình thức phạt cảnh cáo đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%). Có thể thấy, đối với mức độ vượt QCKT về chất thải dưới 1,1 lần là tương đối nhỏ, ít gây tác động lớn đến môi trường nước cũng như không có khả năng gây hậu quả ÔNMTN nghiêm trọng. Bên cạnh đó đối với các hành vi gây ÔNMTN của thương nhân thường gây hậu quả từ nghiêm trọng đến cực kì nghiêm trọng, gây thiệt hại to lớn cho con người và tự nhiên. Do đó đối với nhóm hành vi này các nhà làm luật sẽ không áp dụng hình thức phạt cảnh cáo để đảm bảo tính răng đe của pháp luật.

** Hình thức phạt tiền*

Trong số các hình thức xử phạt vi phạm hành chính hiện nay, phạt tiền là hình thức xử phạt được áp dụng phổ biến. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022 quy định hình thức phạt tiền tại Điều 23, tuy không đưa ra khái niệm, nhưng có thể hiểu: "Hình thức phạt tiền là một hình thức xử phạt chính trong hệ thống các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, do cơ quan nhà nước, các cá nhân có thẩm quyền áp dụng nhằm trừng phạt đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính và được thực hiện theo trình tự thủ tục do pháp luật quy định"[53]. Đây là hình thức xử phạt hành chính được áp dụng thường xuyên bởi nó vừa tác động vào kinh tế vừa tác động vào tinh thần, nhận thức của người vi phạm. Nghị định 45/2022 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định 36/2020 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đều quy định đây là hình thức phạt chính và áp dụng xuyên suốt trong các quy định cụ thể. Một nguyên tắc quan trọng đối với việc xử phạt tiền đó là "Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân" (điểm e khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022). Theo đó, khi thực hiện hành vi vi phạm có tất cả mọi tình tiết giống nhau thì tổ chức vi phạm sẽ bị phạt tiền với mức tiền phạt cao gấp đôi so với mức tiền phạt đối với cá nhân đã thành niên. Nguyên tắc này đã được cụ thể hóa trong tất cả các nghị định quy định về VPHC và xử phạt VPHC trong các lĩnh vực cụ thể. Trong lĩnh vực xử phạt VPHC đối với hành vi gây ÔNMT thì cả Nghị định 45/2022 và Nghị định 36/2020 cũng quy định tương tự như vậy tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 45/2022 và khoản 1 Điều 5 Nghị định 36/2020.

Cụ thể khoản 2 Điều 6 Nghị định 45/2022 quy định: *"Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II của Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng*

[53] Lê Ngọc Duy. (2022). Kiến nghị hoàn thiện về hình thức phạt tiền trong các hình thức xử phạt vi phạm hành chính ở Việt Nam hiện nay, *Tạp chí Khoa học Kiểm sát* (số 06 – 2022), tr. 48.

hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân". Theo đó, nguyên tắc xử phạt tổ chức gấp 2 lần chỉ áp dụng đối với các hành vi vi phạm được quy định tại Chương II của Nghị định này đó là chương "hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả". Do đó, đối với các mức xử phạt đối với hành vi gây ÔNMTN quy định trong chương này là mức phạt áp dụng đối với chủ thể vi phạm là cá nhân, còn đối với tổ chức thì phải áp dụng nguyên tắc gấp 02 lần mức phạt. Tương tự như vậy, khoản 1 Điều 5 Nghị định 36/2020 quy định: *"Mức phạt tiền đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II và Chương III Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân"* và *"Mức phạt tiền đối với tổ chức (kể cả chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền của doanh nghiệp) gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân".*

Mức phạt tiền được áp dụng đối với những hành vi gây ÔNMTN được quy định trong Nghị định 45/2022 và Nghị định 36/2020 được thực hiện cụ thể như sau.

Thứ nhất, đối với hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải vào môi trường với hạn ngạch xả nước thải từ dưới 5m3/ngày đến trên 5000 m3/ngày (Điều 18) thì bị xử lý như sau:

Đối với hành vi xả thải vượt chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 05 lần: Đối với hành vi này được chia thành các mức vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải khác nhau. Xử phạt từ 300.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần trong trường hợp tái phạm. Xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần. Xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 750.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần. Trong trường hợp xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%) thì phạt cảnh cáo.

Đối với hành vi xả thải vượt chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần trở lên: Xử phạt từ 20.000.000 đồng đến 850.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần đến dưới 10 lần. Xử phạt từ 30.000.000 đồng đến 950.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên.

Như vậy, căn cứ để xác định hành vi vi phạm trong trường hợp này dựa vào các quy chuẩn kỹ thuật về nước thải. Mức phạt tiền sẽ được căn cứ dựa vào mức vượt quy chuẩn kỹ thuật và hạn ngạch xã thải của thương nhân vi phạm. Cần lưu ý trong trường hợp này chỉ xác định dựa vào các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. Thông số môi trường (thông số ô nhiễm) thông thường là các thông số môi trường có tên trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải và môi trường xung quanh, trừ các thông số môi trường có trong danh mục thông số môi trường nguy hại.

Ví dụ như trong QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp có quy định một số chất như Asen, Chì, Thủy ngân, Niken, Kẽm. Tuy nhiên, tại Bảng 1 về danh mục các thông số nguy hại trong nước, nước thải Phụ lục ban hành kèm theo nghị định 45/2022 thì các chất trên được quy định là chất thải nguy hại. Như vậy khi tiến hành XLVPHC đối với hành vi xả nước thải cần xác định thành phần gây ô nhiễm là thông số môi trường thông thường hay là thông số môi trường nguy hại để lựa chọn quy định pháp luật làm căn cứ xử phạt phù hợp. Mức phạt tối thiểu trong khung là 300.000 đồng và tối đa là 950.000.000 đồng.

Thứ hai, đối với hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có pH nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật vào môi trường với hạn ngạch xả nước thải từ dưới 5 m3/ngày đến trên 5000 m3/ngày (Điều 19) thì bị xử lý như sau:

Đối với hành vi xả thải vượt chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 05 lần: Xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần. Xử phạt từ 3.000.000 đồng đến 750.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 02 lần. Xử phạt từ 20.000.000 đồng đến 850.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 02 lần đến dưới 03 lần. Xử phạt 30.000.000 đồng đến 950.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần. Phạt cảnh cáo đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%).

Đối với hành vi xả thải vượt chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần trở lên: Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần trở lên, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường bị xử phạt từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

Trong trường hợp này căn cứ để xác định khung phạt tiền sẽ dựa trên hạn ngạch xả thải, mức vượt quy chuẩn kỹ thuật về nước thải. Các thông số môi trường được xem xét phải là thông số môi trường nguy hại. Thông số môi trường (thông số ô nhiễm) nguy hại trong nước thải là các thông số môi trường có tên trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại, chi tiết trong Mục I Phụ lục kèm theo Nghị định 45/2022. Một số thông số môi trường nguy hại được quy định hiện nay như: nhóm kim loại nặng và hợp chất vô cơ gồm Asen, Chì, Kẽm, Thủy ngân, Crom...; nhóm thành phần nguy hại hữu cơ gồm Tổng phenol, PCB, Dioxin, Dầu mở khoáng; Hóa chất bảo vệ thức vật phốt pho hữu cơ....

Đối với xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có pH nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật vào môi trường: hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có pH từ 4 đến dưới cận dưới của quy chuẩn kỹ thuật cho phép hoặc từ trên cận trên của quy chuẩn kỹ thuật cho phép đến dưới 10,5 bị xử phạt từ 20.000.000 đồng

đến 850.000.000 đồng. Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH từ 02 đến dưới 04 hoặc từ 10,5 đến dưới 12,5 bị xử phạt từ 30.000.000 đồng đến 950.000.000 đồng. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có pH từ 0 đến dưới 2 hoặc từ 12,5 đến 14, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường bị xử phạt từ 50.000.000 đồng đến đến 1.000.000.000 đồng.

Thông số về độ pH của nước thải được quy định khác nhau trong từng lĩnh vực như QCKT về nước thải công nghiệp dệt nhuộm, QCKT đối với nước thải y tế, QCKT đối với nước thải chăn nuôi....Như vậy tùy thuộc vào thực tế hành vi vi phạm phát sinh trong lĩnh vực nào thì sẽ áp dụng bộ QCKT phù hợp với lĩnh vực đó để dùng làm căn cứ tham chiếu đối với ngưỡng an toàn của độ pH. Ví dụ như ngưỡng an toàn của độ pH được quy định trong QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp có quy định mức thông số cho phép đối với nước thải công nghiệp xả vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt là từ 6 đến 9 tức là mức cận dưới là 6 và cận trên là 9. Đối với nước thải công nghiệp xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt là từ 5,5 đến 9, tức cận dưới là 5,5 và cận trên là 9. Như vậy ngưỡn an toàn đối với nước thải công nghiệp xả vào nguồn nước nói chung là từ 5,5 đến 9. Độ pH của nước thải công nghiệp nếu thấp hơn mức cận dưới hoặc cao hơn mức cận trên sẽ bị XLVPHC theo quy định tại Điều 19, mức xử phạt tiền sẽ được căn cứ dựa trên hạn ngạch xã thải và mức vượt quy chuẩn kĩ thuật về độ pH đối với nước thải công nghiệp.

Như vậy, khi doanh nghiệp có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kĩ thuật về nước thải thì các vấn đề sau: Một là thành phần các chất, hợp chất có trong nước thải là gì, độ pH là bao nhiêu; Hai là áp dụng QCKT nào để làm căn cứ cho việc xác định nồng độ cho phép đối với các chất, hợp chất có trong nước thải; Ba là mức độ vượt QCKT là bao nhiêu dựa trên cận trên và cận dưới đối với từng thành phần có trong nước thải. Nếu trong nước thải có cả các thông số môi trường nguy hại, các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật hoặc giá trị pH nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật thì chọn thông số tương ứng với hành vi vi phạm có mức phạt tiền cao nhất của mẫu nước thải để xử phạt, tức là nếu một doanh nghiệp tiến hành xã thải trong đó có các vi phạm bao gồm các hành vi được quy định tại Điều 18 và Điều 19 tuy nhiên trong đó hành vi xã thải 5000 m3 nước thải với độ pH là 3 bị xử phạt 850 triệu đồng căn cứ tại điểm y khoản 8 Điều 19 Nghị định 45/2022 là mức phạt tiền cao nhất trong các thông số thì sẽ chọn thông số pH làm căn cứ để tiến hành xử phạt; trường hợp có mức phạt bằng nhau thì thông số nguy hại là thông số để xác định hành vi vi phạm. Các thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật còn lại của cùng mẫu chất thải đó sẽ bị phạt tăng thêm từ 10% đến 50% mức phạt tiền của hành vi vi phạm đã chọn đối với mỗi thông số môi trường đó nhưng tổng mức phạt tiền đối với mỗi hành vi vi phạm không vượt quá mức phạt tiền tối đa tức lá không vượt quá 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức.

Thứ ba, đối với các hành vi chôn, lấp, đổ, thải chất thải*:* đối với hành vi chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường (khoản 8 Điều 26) xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng. Nếu hành vi này gây ô nhiễm môi trường hoặc chất thải rắn thông thường có chứa các thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường xung quanh thì sẽ áp dụng phạt tăng thêm từ 40% đến 50% số tiền phạt. Tuy nhiên, tổng mức phạt đối với mỗi hành vi vi phạm không quá 1.000.000.000 đồng. Đối với hành vi chôn, lấp, đổ, thải chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường (khoản 7 Điều 29) thì phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng đối với hành vi. Đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố; thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển (điểm d khoản 1 Điều 24) bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Chất thải rắn thông thường được giải thích tại khoản 10 Điều 3 Nghị định 08/2022/NĐ-CP như sau:*"Chất thải rắn thông thường là chất thải rắn không thuộc danh mục chất thải nguy hại và không thuộc danh mục chất thải công nghiệp phải kiểm soát có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại".* Theo đó, chất thải rắn thông thường là chất thải rắn không thuộc danh mục chất thải nguy hại và không thuộc danh mục chất thải công nghiệp phải kiểm soát có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại. Phát luật hiện nay ghi nhận việc xử phạt đối với các hành vi chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn thông thường trái với quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Hiện nay quy định về xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường được quy định cụ thể tại Điều 82 Luật BVMT năm 2020. Một điều cần lưu ý là nếu trong chất thải thông thường có chứa thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường xung quanh thì sẽ áp dụng phạt tăng thêm từ 40% đến 50% số tiền phạt. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường xung quanh đối với nước mặt và nước dưới đất hiện nay được quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT.

Chất thải là vật chất ở thể rắn, lỏng, khí hoặc ở dạng khác được thải ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác. Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây nhiễm độc hoặc có đặc tính nguy hại khác. Hiện nay danh mục chất thải nguy hại được quy định tại Mục C Mẫu số 1 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.Khi thương nhân có hành vi chôn, lấp, đổ, thải chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 84 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì sẽ bị xử phạt.

Thứ tư, đối với hành vi thải chất thải chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường: Phạt tiền từ 950.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường (khoản 10 Điều 19). Phạt tiền từ 900.000.000

đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường trong trường hợp chất thải rắn thông thường có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường (khoản 9, 10 Điều 26).

Theo đó chất phóng xạ là chất phát ra bức xạ do quá trình phân rã hạt nhân, chuyển mức năng lượng hạt nhân, có hoạt động phóng xạ riêng hoặc tổng hoạt độ lớn hơn mức miễn trừ[54]. Ví dụ: Phát tán khí thải, nước thải có chứa chất phóng xạ khi vận hành các lò phản ứng hạt nhân vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Chất phóng xạ là chất ở thể rắn, lỏng hoặc khí có hoạt độ phóng xạ riêng lớn hơn 7 kilo Beccoren trên kg (70 kBq/kg)[55]. Các chất này được phát ra khi sử dụng, vận hành các lò phản ứng hạt nhân hoặc phát ra từ các địa điểm cất giữ vật liệu có nguồn bức xạ có hại. Nếu hầu hết nước thải từ nguồn không được xử lý trước khi thải ra môi trường thì các đồng vị sẽ kết hợp với các hợp chất và nguyên tố khác có trong nước. Khi thả ra nguồn nước sinh hoạt hoặc thải ra vùng nước dùng cho đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy hải sản sẽ gây ô nhiễm và tăng khả năng hấp thụ bức xạ.

Thứ năm, căn cứ Điều 24 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP thì mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm được xác định như sau:

Áp dụng mức phạt tăng thêm đối với các hành vi sau đây: Đối với các hành vi sau đây thực hiện trong phân khu phục hồi sinh thái, khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn mà làm hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nước vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường nước xung quanh, cụ thể: Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải vào môi trường (Điều 18); Xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có pH nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật vào môi trường (Điều 19); Hành vi xả nước thải có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép (khoản 5 Điều 36); hành vi không sử dụng thiết bị, phương tiện chuyên dụng trong quá trình vận chuyển vật liệu, hàng hóa làm rò rỉ, phát tán ra môi trường (khoản 4 Điều 25); Hành vi chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường (khoản 8 Điều 26); Hành vi chôn, lấp, đổ, thải chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường (khoản 7 Điều 29); Làm tràn đổ chất thải nguy hại hoặc để xảy ra sự cố tràn đổ chất thải nguy hại ra môi trường đất, nước ngầm, nước mặt gây ô nhiễm môi trường (điểm a khoản 6 Điều 29). Mức phạt tăng thêm được xác định như sau: Phạt tăng thêm từ 20% đến 30% nếu vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường nước xung quanh đến dưới 03 lần đối với thông số môi trường nguy hại hoặc dưới 05 lần đối với thông số môi trường thông thường;

[54] Bộ tài nguyên và môi trường (2009) QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009, Hà Nội.

[55] Bộ khoa học và công nghệ (2010) QCVN 06:2010/BKHCN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010, Hà Nội.

Phạt tăng thêm từ 30% đến 40% nếu vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường nước xung quanh từ 03 đến dưới 05 lần đối với thông số môi trường nguy hại hoặc từ 05 đến dưới 10 lần đối với thông số môi trường thông thường; Phạt tăng thêm từ 40% đến 50% nếu vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường nước xung quanh từ 05 lần trở lên đối với thông số môi trường nguy hại hoặc từ 10 lần trở lên đối với thông số môi trường thông thường. Tổng mức phạt đối với mỗi hành vi vi phạm không quá 1.000.000.000 đồng.

Như vậy đối với quy định này có hai vấn đề cần lưu ý. Một là, mức vượt quy chuẩn kĩ thuật làm căn cứ xử phạt của hành vi vi phạm đối với thông số thông thường sẽ khác nhau thông số thông thường sẽ cao hơn so với thông số nguy hại. Hai là, chỉ những hành vi được liệt kê thực hiện trong phân khu phục hồi sinh thái, khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn mà làm hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nước vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường nước xung quanh mới bị áp dụng mức phạt tăng thêm.

Đối với hành vi rò rỉ, thải hóa chất độc vào môi trường nước trái quy định về bảo vệ môi trường: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi rò rỉ, thải hóa chất độc vào môi trường nước trái quy định về bảo vệ môi trường (khoản 1). Theo Khoản 5 Điều 4 Luật Hóa chất năm 2007 thì: Hoá chất độc là hóa chất nguy hiểm có ít nhất một trong những đặc tính nguy hiểm quy định từ điểm đ đến điểm n khoản 4 Điều này bao gồm: Độc cấp tính; Độc mãn tính; Gây kích ứng với con người; Gây ung thư hoặc có nguy cơ gây ung thư; Gây biến đổi gen; Độc đối với sinh sản. Như vậy dù là vô tình như việc làm rò rỉ hay cố ý thải chất độc hóa học vào môi trường nước đều bị xử phạt VPHC, tuy nhiên luật lại không quy định cụ thể đối với lượng chất độc hóa học thải hoặc làm rò rỉ vào môi trường là bao nhiêu, tức là chỉ cần có hành vi là sẽ bị xử phạt.

Thứ sáu, đối với một số hành vi vi phạm khác trong Nghị định 45/2022:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không sử dụng thiết bị, phương tiện chuyên dụng trong quá trình vận chuyển vật liệu, hàng hóa làm rò rỉ, phát tán ra môi trường (khoản 4 Điều 25); Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi làm tràn đổ chất thải nguy hại hoặc để xảy ra sự cố tràn đổ chất thải nguy hại ra nước ngầm, nước mặt gây ô nhiễm môi trường (khoản 6 Điều 29).

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh đặc biệt là trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản thường sử dụng rất nhiều sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, các loại hóa chất, thuốc thú y gây ô nhiễm môi trường. Theo đó phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép và gây ô nhiễm môi trường (khoản 4 Điều 41). Như vậy, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất trong trường hợp đã hết hạn sử dụng, nằm ngoài danh mục cho phép gây ô nhiễm môi trường thì mới bị xử phạt VPHC.

Thứ bảy, căn cứ theo các quy định tại Nghị định số 36/2020/NĐ-CP thì mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm được thực hiện như sau:

Đối với hành vi xả nước thải, khí thải, đưa chất thải vào môi trường nước:

Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải, đưa các chất thải vào vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt (khoản 7 Điều 22). Như vậy, chỉ tiến hành xử lý đối với hành vi xả nước thải, đưa các chất thải vào khu bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt là vùng phụ cận vị trí lấy nước sinh hoạt được quy định phải bảo vệ để phòng, chống ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Đối với khu vực này hiện nay được quy định cụ thể tại Thông tư 03/2024/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 2023. Ví dụ như đối với phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước mặt trên sông, suối, kênh, mương, rạch để cấp cho sinh hoạt là vùng thượng lưu, hạ lưu tính từ vị trí khai thác nước của công trình. Trường hợp công trình khai thác nước có quy mô trên 100 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm thì phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt không nhỏ hơn 1.000 m về phía thượng lưu và không nhỏ hơn 100 m về phía hạ lưu đối với khu vực miền núi; không nhỏ hơn 800 m về phía thượng lưu và không nhỏ hơn 200 m về phía hạ lưu đối với khu vực đồng bằng, trung du.

Phạt tiền từ 220.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vào lòng đất thông qua các giếng khoan, giếng đào và các hình thức khác nhằm đưa nước thải vào trong lòng đất (khoản 9 Điều 22). Đối với quy định này điều chỉnh cho hành vi gây ô nhiễm môi trường nước dưới mặt đất bằng việc xả thải vào lòng đất. Hnahf vi xả nước thải vào lòng đất được thực hiện thông qua các giếng khoan, giếng đào và các hình thức khác. Như vậy, cơ sở để xử phạt VPHC ở đây là việc có thực hiện hành vi xả nước thải vào lòng đất và bằng hình thức là thông qua các giếng khoan, giếng đào và các hình thức khác. Yếu tố có hay không việc gây ra ô nhiễm đối với nước dưới đất cũng như hàm lượng các chất gây ô nhiễm không được đề cập đến.

Phạt tiền từ 220.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi xả khí thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước (khoản 7 Điều 23). Hành vi xả khí thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước đề cập đến việc loại bỏ hoặc đưa trực tiếp các khí thải độc hại từ nguồn gốc của chúng xuống nguồn nước mà không qua bất kỳ biện pháp xử lý hoặc kiểm soát nào. Điều này chủ yếu liên quan đến việc đưa các chất ô nhiễm gây hại trực tiếp vào môi trường nước. Các khí thải độc hại này có thể bao gồm các chất gây ô nhiễm không khí như khí nhà kính, các hợp chất hóa học độc hại, kim loại nặng, và các chất khác có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người và gây hại cho hệ sinh thái nước.

Đối với các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn và phòng ngừa ô nhiễm nguồn nước. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp chống thấm, chống tràn đối với ao, hồ chứa nước thải, khu chứa nước thải đối với nước thải chứa chất thải nguy hại (điểm a khoản 4 Điều 23); Phạt tiền

từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không có biện pháp bảo đảm an toàn để rò rỉ, thất thoát dẫn đến gây ô nhiễm nguồn nước của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khai khoáng và các hoạt động sản xuất khác sử dụng hoá chất độc hại (điểm a khoản 4 Điều 23); Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không có biện pháp xử lý, kiểm soát, giám sát chất lượng nước thải, chất thải trước khi thải ra nguồn nước đối với cơ sở đang hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước (khoản 1 Điều 26).

Đối với hành vi vi phạm quy định trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và các loại hóa chất khác trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm nguồn nước. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và các loại hóa chất khác trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật gây ô nhiễm nguồn nước (khoản 2 Điều 23). Ví dụ như khi thuốc bảo vệ thực vật được phun hoặc rải trên cây trồng, một phần sẽ rơi xuống đất và có thể bị cuốn trôi vào các nguồn nước như sông, suối, ao hồ. Điều này có thể gây hại cho các sinh vật sống trong nước như cá, tôm và các loài thủy sinh khác. các quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thường được chi tiết hóa cho từng loại thuốc cụ thể. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng sẽ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thường xuyên cập nhật danh mục các loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Danh mục này bao gồm tên thuốc, hoạt chất, và mục đích sử dụng cụ thể. Mỗi loại thuốc bảo vệ thực vật có hướng dẫn cụ thể về liều lượng, cách pha chế, và cách phun, rải để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho môi trường. Như vậy, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật , thuốc thú y và các loại hóa chất khác mà không tuân thủ đúng quy định pháp luật gây hậu quả ô nhiễm môi trường nước thì sẽ bị xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

** Hình thức xử phạt bổ sung*

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của cơ sở đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường từ 03 tháng đến 06 tháng hoặc từ 06 tháng đến 12 tháng. Giấy phép môi trường là căn cứ pháp lý để doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải. Khi có giấy phép môi trường, doanh nghiệp được phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Như vậy, đây là biện pháp nhằm triệt tiêu điều kiện để chủ thể vi phạm thực hiện tiếp các vi phạm, tức là bảo đảm thực tế việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý trong lĩnh vực BVMT. Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường chỉ được áp dụng nếu các chủ thể đó có hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến các quy định về sử dụng giấy phép môi trường với tính chất, mức độ vi phạm là nghiêm trọng và phải trong giới hạn thời gian nhất định. Hình thức xử phạt này có thể là hình thức xử phạt chính hoặc bổ sung.

Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng hoặc từ 06 tháng đến 12 tháng. Đây là biện pháp áp dụng đối với các chủ thể VPHC khi hành vi VPHC của họ đã gây hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường. Việc đình chỉ chỉ diễn ra đối với

những hoạt động trực tiếp, liên quan gây hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng đối với môi trường. Đình chỉ hoạt động được xác định trong một giới hạn thời gian nhất định căn cứ vào tính chất, mức độ hậu quả nghiêm trọng gây ra cho môi trường và buộc chủ thể VPHC phải thực hiện khắc phục hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường. Hình thức này có thể được quy định là hình thức phạt chính hoặc bổ sung

** Biện pháp khắc phục hậu quả*

Buộc phải khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu hoặc phục hồi môi trường theo quy định, thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính (điểm a, điểm c khoản 3 Điều 4 Nghị định 45/2022) . Buộc phải khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức vi phạm phải đưa môi trường trở lại trạng thái ban đầu trước khi xảy ra vi phạm. Ví dụ, nếu một công ty gây ô nhiễm nguồn nước, họ sẽ phải làm sạch nguồn nước đó và khôi phục lại hệ sinh thái như trước khi bị ô nhiễm. Nếu không tự nguyện thực hiện, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế thực hiện. Xác định tình trạng ban đầu của một khu vực là một bước quan trọng trong việc khôi phục môi trường. Một số phương pháp thường được sử dụng như: Thu thập và phân tích các tài liệu, báo cáo, và hình ảnh lịch sử để hiểu rõ tình trạng ban đầu của khu vực trước khi bị ô nhiễm; thực hiện các khảo sát hiện trường để thu thập dữ liệu về địa hình, thảm thực vật, và các yếu tố môi trường khác. Điều này có thể bao gồm việc lấy mẫu đất, nước, và không khí để phân tích.

Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành (điểm l khoản 3 Điều 4 Nghị định 45/2022). Khi xảy ra sai phạm gây sự cố ô nhiễm nguồn nước thì cơ quan chức năng tiến hành các hoạt động điều tra để xác định phạm vi, mức độ ô nhiễm lúc này các hoạt động như trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường được thực hiện. Như vậy, theo pháp luật hiện hành thì chủ thể gây ô nhiễm môi trường sẽ phải chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành. Tuy nhiên, việc sắp xếp biện pháp này vào nhóm biện pháp khắc phục hậu quả chưa thực sự phù hợp bởi theo Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022 quy định: *"trong quá trình xem xét, ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt có thể trưng cầu giám định. Việc trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định"*. Mục đích của việc trưng cầu giám định là nhằm sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến vi phạm hành chính. Điểm đ khoản 1 Điều 3 luật này quy định "Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính". Hơn nữa, biện pháp khắc phục hậu quả là những biện pháp được áp dụng

nhằm mục đích buộc các chủ thể có hành vi vi phạm hành chính phải thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục những hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra. Còn việc trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường là nhằm phục vụ cho hoạt động chứng minh vi phạm tại thời điểm chưa xác định được hậu quả và đây là nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức có thẩm quyền nhằm thực hiện việc chứng minh có hành vi vi phạm hành chính.

Vậy nên, việc trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường là nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức có thẩm xử phạt. Thiết nghĩ không nên xem đây là một biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi gây ÔNMTN.

2.1.3. Quy định của pháp luật về trách nhiệm hình sự của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước

Đối với trách nhiệm hình sự của thương nhân do gây ô nhiễm môi trường nước hiện nay được quy định tại Điều 235 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội gây ô nhiễm môi trường như sau:

** Hành vi phạm tội*

Tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định của BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Dấu hiệu mặt khách quan của tội phạm được điều luật quy định theo 2 nhóm chủ thể thực hiện.

Thứ nhất, đối với nhóm chủ thể chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này hoặc chưa bị kết án về tội này, thì hành vi khách quan của tội gây ô nhiễm môi trường nước được quy định là một trong các hành vi sau đây:

Một là, chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất thải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy[56] từ 1000kg trở lên.

Theo quy định tại khoản 18 Điều 3 Luật BVMT năm 2020, "Chất thải là vật chất ở thể rắn, lỏng, khí hoặc ở dạng khác được thải ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác". Và theo khoản 20 Điều 3 thì "Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây nhiễm độc hoặc có đặc tính nguy hại khác". Danh mục chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt gồm: Antimon (Antimoni); Asen (Arsenic); Bari (Barium) trừ Bari sunphat (Barium sulfate); Chì (Lead); Coban (Cobalt); Kẽm (Zinc). Vượt ngưỡng

[56] Phụ lục A Công ước Stockholm bao gồm các chất: Aldrin, Chlordane, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Mirex, Toxaphene, Biphenyls (PCB).

chất thải nguy hại là vượt giới hạn định lượng tính chất nguy hại hoặc thành phần nguy hại của một chất thải làm cơ sở để phân định, phân loại và quản lý chất thải nguy hại[57].

Hai là, Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải nguy hại khác từ 3000 kg trở lên. Ví dụ: Xăng, dầu, mỡ thải, đất thải có chứa dầu, mỡ…

Chôn, lấp là một trong những phương pháp xử lý chất thải. Hiện nay có nhiều mô hình bãi chôn lấp chất thải nguy hại khác nhau (bãi chôn, lấp nổi, lấp chìm…), việc lựa chọn mô hình chôn, lấp nào cần phải được cân nhắc đầy đủ các yếu tố: Loại và lượng chất thải nguy hại, địa hình, diện tích khu chôn lấp, địa tầng và tính thấm của đất đá, chiều sâu và độ dốc mực nước ngầm, các nguyên vật liệu sẵn có, khả năng kiểm soát nguy cơ rò rỉ chất thải và cảnh quan của khu vực[58].

Đối tượng được chôn lấp là chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy như thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt mối, phụ gia trong keo gỗ…[59]; Các chất thải nguy hại khác như xăng, dầu, nhớt thải, sáp - mỡ thải; bùn thải và chất thải có chứa dầu, hắc ín thải…

Ba là, Xả thải ra môi trường từ 300 m3/ ngày trở lên nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Ví dụ: Xả nước thải ra môi trường có chứa các chất thải nguy hại như Asen, chì, xyanua…

Bốn là, Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường từ 100.000 kg trở lên. Ví dụ: Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật đất, bùn thải từ hoạt động đào đất, nạo vét lớp đất mặt, gạch, ngói, vữa, bê tông, thủy tinh…;

Năm là, Xả thải ra môi trường nước thải, chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn hoặc phát tán khí thải có chứa chất phóng xạ vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ. Theo đó chất phóng xạ là chất phát ra bức xạ do quá trình phân rã hạt nhân, chuyển mức năng lượng hạt nhân, có hoạt động phóng xạ riêng hoặc tổng hoạt độ lớn hơn mức miễn trừ[60]. Ví dụ: Phát tán khí thải có chứa chất phóng xạ khi vận hành các lò phản ứng hạt nhân vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Chất phóng xạ là chất ở thể rắn, lỏng hoặc khí có hoạt độ phóng xạ riêng lớn hơn 7 kilo Beccơren trên kg (70 kBq/kg)[61]. Các chất này được phát ra khi sử dụng, vận

---

[57] Bộ tài nguyên và môi trường. (2009). QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009, Hà Nội.

[58] Bộ khoa học, công nghệ và môi trường.(2002). Quyết định số 60/2002/QĐ-BKHCNMT về kỹ thuật chôn, lấp chất thải nguy hại ngày 07/8/2002, Hà Nội.

[59] Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (2001).

[60] Bộ tài nguyên và môi trường (2009) QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009, Hà Nội.

[61] Bộ khoa học và công nghệ (2010) QCVN 06:2010/BKHCN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010, Hà Nội.

hành các lò phản ứng hạt nhân hoặc phát ra từ các địa điểm cất giữ vật liệu có nguồn bức xạ có hại.

Thứ hai, đối với nhóm chủ thể đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì hành vi khách quan của tội ô nhiễm môi trường được quy định là một trong các hành vi sao đây:

Một là, Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu khó phân hủy từ 500kg trở lên.

Hai là, Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải nguy hại khác từ 1.500 kg trở lên;

Ba là, Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường từ 70.000 kilôgam đến dưới 100.000 kilôgam

Bốn là, Xả thải ra môi trường từ 100 mét khối (m^3) trên ngày đến dưới 300 mét khối (m^3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên

Thông số môi trường nguy hại là những chỉ số, đặc điểm hoặc dữ liệu về môi trường tồn tại trong môi trường nào đó mà khi vượt quá mức độ an toàn có thể gây ra các ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, động vật hoặc môi trường tự nhiên. Các thông số này thường được đo và theo dõi để đảm bảo rằng môi trường đó không vượt quá ngưỡng an toàn và đáng lo ngại. Ngưỡng chất thải nguy hại (còn gọi là ngưỡng nguy hại của chất thải) là giới hạn định lượng tính chất nguy hại hoặc thành phần nguy hại của một chất thải làm cơ sở để phân định, phân loại và quản lý chất thải nguy hại. (QCVN 07: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại).

Hình phạt được quy định cho các tội phạm về môi trường nói chung và tội gây ô nhiễm môi trường nói riêng có nhiều loại khác nhau với những mức độ nghiêm khắc khác nhau. Cụ thể như sau:

** Đối với cá nhân*

Khung hình phạt cơ bản có mức phạt từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Khung hình cao nhất có mức phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. Cụ thể như sau:

"1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

- Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật từ 1.000 kilôgam đến dưới 3.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công

ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 3.000 kilôgam đến dưới 10.000 kilôgam chất thải nguy hại khác;

- Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật từ 500 kilôgam đến dưới 1.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 1.500 kilôgam đến dưới 3.000 kilôgam chất thải nguy hại khác nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

- Xả thải ra môi trường từ 500 mét khối (m^3) trên ngày đến dưới 5.000 mét khối (m^3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 300 mét khối (m^3) trên ngày đến dưới 500 mét khối (m^3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên;

- Xả thải ra môi trường 500 mét khối (m^3) trên ngày trở lên nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 03 lần đến dưới 05 lần hoặc từ 300 mét khối (m^3) trên ngày đến dưới 500 mét khối (m^3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 100 mét khối (m^3) trên ngày đến dưới 300 mét khối (m^3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

- Thải ra môi trường từ 150.000 mét khối (m^3) trên giờ đến dưới 300.000 mét khối (m^3) trên giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 100.000 mét khối (m^3) trên giờ đến dưới 150.000 mét khối (m^3) trên giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên;

- Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường từ 100.000 kilôgam đến dưới 200.000 kilôgam hoặc từ 70.000 kilôgam đến dưới 100.000 kilôgam nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

- Xả thải ra môi trường nước thải, chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn hoặc phát tán khí thải có chứa chất phóng xạ vượt giá trị liều từ 50 mili sivo (mSv) trên năm đến dưới 200 mili sivo (mSv) trên năm hoặc giá trị suất liều từ 0,0025 milisivơ (mSv) trên giờ đến dưới 0,01 milisivơ (mSv) trên giờ."

Gây ô nhiễm nguồn nước là hành vi thải vào nguồn nước dầu mỡ, hóa chất độc hại, chất phóng xạ quá tiêu chuẩn cho phép, các chất thải, xác động vật, thực vật, vi

khuẩn, siêu vi khuẩn, ký sinh trùng độc hại và gây dịch bệnh hoặc các yếu tố độc hại khác. Nguồn nước không phân biệt nước biển, sông, suối, ao, hồ, kênh, rạch… kể các các nguồn nước ngầm dưới lòng đất. Nếu đổ các chất thải, xác động vật, thực vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ký sinh trùng độc hại xuống nguồn nước thì không cần phải xác định tiêu chuẩn cho phép, vì không có quy định nào cho phép đưa các chất thải, xác động vật, thực vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ký sinh trùng độc hại xuống nguồn nước. Tuy nhiên, nếu các chất thải này gây nên dịch bệnh thì mới coi là hành vi phạm tội. Riêng đối với các yếu tố độc hại khác, nếu các yếu tố độc hại đó là các chất hữu cơ thì không cần xác định tiêu chuẩn cho phép vì nó được coi như tương tự các chất thải, xác động vật, thực vật, còn nếu các yếu tố độc hại lại là chất vô cơ thì được coi như tương tự như các loại dầu mỡ, hóa chất độc hại, chất phóng xạ thì phải xác định tiêu chuẩn cho phép. Trong trường hợp này nếu cần thì phải trưng cầu giám định. Các chất độc hại mà người phạm tội chôn vùi hoặc thải vào đất là các chất hữu cơ hoặc vô cơ được cơ quan có thẩm quyền xác định là chất độc hại như các chất hóa học có chứa độc tố, các chất phóng xạ, các loại thuốc bảo vệ thực vật, các động vật, thực vật bị nhiễm độc chưa được cơ quan y tế có thẩm quyền xử lý hoặc chôn cất không theo quy định của cơ quan vệ sinh dịch tễ…

Như vậy, đối với khoản 1 điều này quy định hình phạt đối với các nhóm hành vi sau đây: (i) Nhóm hành vi chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy; (ii) Nhóm hành vi chôn, lấp đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường; (iii) Xả thải ra môi trường nước thả, khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; (iv) Xả thải ra môi trường nước thải, chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn hoặc phát tán khí thải có chứa chất phóng xạ.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

"- Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật từ 3.000 kilôgam đến dưới 5.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 10.000 kilôgam đến dưới 50.000 kilôgam chất thải nguy hại khác;

- Xả thải ra môi trường từ 5.000 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 10.000 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 500 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 5.000 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên;

- Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường từ 200.000 kilôgam đến dưới 500.000 kilôgam;

- Xả thải ra môi trường nước thải, chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn hoặc phát tán khí thải có chứa chất phóng xạ vượt giá trị liều từ 200 mili sivo (mSv) trên năm đến dưới 400 mili sivo (mSv) trên năm hoặc giá trị suất liều từ 0,01 milisivơ (mSv) trên giờ đến dưới 0,02 milisivơ (mSv) trên giờ;

- Gây hậu quả nghiêm trọng.".

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

"- Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật 5.000 kilôgam trở lên chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc 50.000 kilôgam trở lên chất thải nguy hại khác;

- Xả thải ra môi trường 10.000 mét khối (m3) trên ngày trở lên nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc 5.000 mét khối (m3) trên ngày trở lên nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên;

- Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường 500.000 kilôgam trở lên;

- Xả thải ra môi trường nước thải, chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn hoặc phát tán khí thải có chứa chất phóng xạ vượt giá trị liều 400 mili sivo (mSv) trên năm trở lên hoặc giá trị suất liều 0,02 milisivơ (mSv) trên giờ trở lên;

- Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng."

Khung hình phạt bổ sung được quy định (có thể được áp dụng) là: Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Nếu như quy định về khung hình phạt ở BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) đối với người phạm tội với mức phạt tiền cao nhất là 500 triệu đồng và phạt tù lên đến 10 năm thì ở BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) chỉ quy định phạt tù cao nhất là 07 năm tù. Tuy nhiên hình phạt tiền theo quy định của BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã điều chỉnh cao hơn rất nhiều so với BLHS cũ, mức phạt tiền có thể lên tới 3 tỷ đồng. Thiết nghĩ, việc quy định về hình phạt theo BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là hợp lý, bởi lẽ chúng ta thấy rằng người thực hiện các hành vi gây ô nhiễm môi trường thì hậu quả gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xung quanh là rất lớn, do vậy cần có chi phí để xử lý các hậu quả đối với môi trường do các hành vi xâm phạm môi trường gây ra. Hơn nữa hình phạt đánh mạnh vào kinh tế cũng là giải pháp hợp lý và hiệu quả trong công tác

phòng chống tội phạm về môi trường. Quy định mức phạt tiền như vậy mới có đủ sức răn đe tội phạm cũng như đánh giá được sự quan trọng của môi trường sống xung quanh chúng ta hiện nay. BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định hình phạt tù với mức định khung thấp hơn so với quy định tại BLHS năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009) cũng là một quy định mang tính nhân đạo, tạo điều kiện cho người phạm tội khắc phục hậu quả thay vì bắt họ phải chịu hình phạt tù với khung hình phạt như BLHS cũ đã quy định.

** Đối với pháp nhân*

Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự với: 04 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung. Khung hình phạt đối với pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự được quy định:

"- Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng;

- Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 7.000.000.000 đồng đến 12.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm;

- Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 12.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm;

- Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này[62], thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

- Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm."

Ngoài ra để một pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự còn phải thỏa mãn các điều kiện được quy định tại Điều 75 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) gồm: (i) hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại; (ii) hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại; (iii) hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại; và (iv) chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

BLHS cũ ở nước ta chưa quy định về trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội, do vậy cũng không thể có quy định về hình phạt. Ở BLHS năm 2015 (sửa

[62] Điều 79. Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn:

1. Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn là chấm dứt hoạt động của pháp nhân thương mại trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại hoặc có khả năng thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra.

2. Pháp nhân thương mại được thành lập chỉ để thực hiện tội phạm thì bị đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động.

đổi, bổ sung năm 2017) đã bổ sung quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại phạm tội, do đó quy định về hình phạt đối với pháp nhân thương mại là điều đương nhiên phải có. Theo đó hình phạt sẽ được áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội sẽ bao gồm các hình phạt như: Phạt tiền; Đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm; Đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm; Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; Ngoài ra còn có thể bị áp dụng các biện pháp khác như phạt tiền, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm. Đối với hình phạt tiền thì pháp nhân thương mại có thể phải chịu phạt lên tới 20 tỷ đồng. Đây là một con số có thể phù hợp ở một số trường hợp nhất định, tuy nhiên so với thực tế pháp nhân thương mại có thể gây thiệt hại là chưa phù hợp, bởi lẽ rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh ở nước ta hiện nay thực hiện những hành vi xả thải ra môi trường gây ra hậu quả rất lớn và vô cùng nghiêm trọng, số tiền để khắc phục được hậu quả của những hành vi gây ô nhiễm môi trường đó lên tới hàng trăm tỷ[63]. Do vậy có thể nên tùy vào mức độ gây thiệt hại để tăng mức phạt vi phạm của các pháp nhân thương mại phạm tội. Các hình phạt còn lại đối với pháp nhân thương mại phạm tội thì tương đối hợp lý và phù hợp với tình hình thực tiễn khi pháp nhân thương mại phạm tội.

2.2. Bất cập trong quy định pháp luật liên quan đến TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước

2.2.1. Bất cập liên quan đến trách nhiệm dân sự của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước

Thứ nhất, đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản của tổ chức, cá nhân. Mặc dù Nghị định số 08/2022/NĐ-CP nghị định Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường đã có nhiều điểm mới về việc xác định BTTH do gây ô nhiễm môi trường tuy nhiên đối với việc xác định thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản của tổ chức, cá nhân thì vẫn giữ nguyên cách thức xác định như Nghị định 03/2015/NĐ-CP nghị định Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường. Cụ thể, khoản 5 Điều 113 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định "Thực hiện xác định thiệt hại và yêu cầu bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường trong trường hợp được tổ chức, cá nhân ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự". Điều đáng nói là pháp luật dân sự không có quy định chi tiết nào hơn về vấn đề này ngoài các quy định chung về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong BLDS và Nghị quyết 02/2022/NQ HĐTP tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập.

Đối với thiệt hại về sức khỏe thì mặc dù Nghị quyết 02/2022/NQ HĐTP đã nêu rõ các loại chi phí "hợp lý" để xác định thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm, nhưng để liệt kê ra với giải trình "hợp lý" dễ dẫn đến trình trạng kê khai nhiều đến mức không hợp lý

[63] Trịnh Thị Thủy. (2019). *Tội gây ô nhiễm môi trường theo Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015*, (Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội), tr. 67.

khi đạt được sự đồng thuận với doanh nghiệp hay khi người bị thiệt hại không đưa ra được minh chứng rõ ràng. Bên cạnh đó ảnh hưởng đến tinh thần được quy định tại khoản 2, Điều 590 thì làm thế nào để tính toán được thiệt hại về tinh thần và chứng cứ để chứng minh có thiệt hại về tinh thần cho người thiệt hại. Bù đắp tổn thất có đồng nghĩa với bồi thường toàn bộ, bởi bù đắp tổn thất về tinh thần chỉ mang tính ước lượng chứ không xác định được toàn bộ. Tòa án chỉ ấn định một khoản tiền tương ứng trong trường hợp có bù đắp tổn thất về tinh thần[64]. Việc ấn định mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá *năm mươi lần* mức lương cơ sở do Nhà nước quy định đôi khi sẽ hạn chế quyền tự do tự nguyện cam kết, thỏa thuận của các chủ thể liên quan và từ đó ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bên được bồi thường.

Hơn nữa, vẫn chưa có những quy định riêng dành cho BTTH do ÔNMT gây ra mặc dù đối với vấn đề BTTH do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra đã được quy định từ rất sớm. Do đó, "Việc xác định thiệt hại vẫn còn mang tính nguyên tắc, cứng nhắc và khó áp dụng vào thực tiễn bồi thường"[65]. Như vậy, với cách quy định của pháp luật BVMT thì rõ ràng vấn đề xác định thiệt hại và yêu cầu bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản và các lợi ích hợp pháp khác vẫn đang trong tình trạng "bình mới, rượu cũ".

Lấy ví dụ vụ việc công ty giấy Bắc Hà xả thải làm ô nhiễm môi trường nước tại xã Tăng Tiến, tỉnh Bắc Giang từ năm 2007 đến 2017, do việc xả thải cả nước và khói của Công ty giấy Bắc Hà, khoảng 70 hộ dân của thôn 7 xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang đã bị thiệt hại về sức khỏe (với nhiều người dân bị lở loét khi đi làm đồng và trên 60 người chết vì ung thư do khói bụi) và tài sản (với sản lượng lúa trên cánh đồng sử dụng nguồn nước tưới bị ô nhiễm sụt giảm 50%). Các yêu cầu đòi chấm dứt xả thải gây ô nhiễm và bồi thường thiệt hại của người dân với Công ty Bắc Hà không được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và công ty này chấp nhận. Tháng 8/2017 có 5 hộ dân (ban đầu), sau đó rút xuống còn 4 hộ dân đã khởi kiện tranh chấp ra Toà án thành phố Bắc Giang. Tháng 2/2018, Toà án thụ lý các đơn khởi kiện: Có 2 nguyên đơn tiếp tục rút đơn khởi kiện. Còn 2 hộ dân tiếp tục theo kiện. Tuy nhiên sau khi các phiên tòa được mở từ tháng 8/2018 đến tháng 1/2019 thì 01 nguyên đơn đã không thể tham dự đủ các phiên toà nên đã bị Tòa án đình chỉ giải quyết đơn khởi kiện, chỉ còn 1 nguyên đơn duy nhất là ông Thân Văn Cảnh tiếp tục vụ kiện qua các giai đoạn sơ thẩm và phúc thẩm. Về yêu cầu khởi kiện, ban đầu các nguyên đơn đòi bồi thường thiệt hại cả sức khoẻ và tài sản, sau đó do thấy không thể cung cấp được chứng cứ về thiệt hại sức khoẻ (mặc dù nhiều người đã từng phải điều trị tại bệnh viện) nên đã rút yêu cầu này; chỉ giữ yêu cầu

[64] Phạm Thị Lệ Quyên. (2020). Một số bất cập của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân* (số 07 (38)), tr.115.
[65] Bùi Đức Hiển. (2020). Trách nhiệm BTTH về sức khỏe, tính mạng, tài sản và các lợi ích khác hợp pháp khác do làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay, *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp* (Số 2+3(402+403)) - T1+2/2020, tr. 74.

đòi bồi thường thiệt hại về lúa[66]. Vụ việc này cho thấy việc chứng minh thiệt hại sức khỏe do ÔNMTN rất khó khăn, người bị thiệt hại luôn ở thế yếu khi đòi bồi thường, đặc biệt khi thiệt hại liên quan đến nhiều loại hình ô nhiễm (ở đây là cả ÔNMTN và ô nhiễm không khí) thì việc xác định thiệt hại càng khó khăn hơn.

Thứ hai, về thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại. BLDS quy định thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm (Điều 588). Thực tế trong lĩnh vực môi trường, ngày quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm không trùng khớp với ngày phát sinh thiệt hại. Thiệt hại đối với người bị nhiễm phóng xạ, nhiễm chất độc hại là ví dụ điển hình. Vì vậy, pháp luật BVMT cần quy định thời hiệu khởi kiện gắn với ngày mà thiệt hại thực tế xảy ra và cần quy định thời hiệu khởi kiện phù hợp hơn trong lĩnh vực này[67]. Một vấn đề nữa cũng gây khó khăn cho việc xác định thời hiệu khởi BTTH do ÔNMT nước gây ra như hiện nay đó là trong lĩnh vực môi trường, thiệt hại về sức khỏe đôi khi chỉ xuất hiện sau một khoảng thời gian tương đối dài. Ví dụ như trong lĩnh vực xả thải hóa chất, trước hết, cần một khoảng thời gian có thể kéo dài vài năm hoặc cả thập kỷ để lượng hóa chất tích tụ trong cơ thể người đạt ngưỡng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe; thứ hai, khi tiếp xúc với hóa chất, cần một thời gian nhất định để hóa chất có thể biểu hiện ra bên ngoài dưới dạng bệnh tật, ví dụ như ung thư [68]. Thứ ba, cần chứng minh hành vi xả thải của bị đơn là nguyên nhân chính khiến nguyên đơn phát bệnh (bởi tính đa thể của nguyên nhân). Do đó, sẽ mất rất nhiều năm để hóa chất tích tụ đủ trong môi trường, nhiều năm nữa để xuất hiện nạn nhân đầu tiên, và rất nhiều năm nữa để các nhà dịch tễ học thu thập chứng cứ trên một số lượng nạn nhân đủ để có thể đưa ra bằng chứng khoa học đáng tin cậy.

Có thể xem xét đến vụ việc các hộ dân tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam bị thiệt hại do những hành vi mang tính chất tái phạm liên tục của 15 doanh nghiệp nhuộm bông vải sợi không xử lý nước thải mà xả thải thẳng ra sông làm ô nhiễm nước sông Hồng. Nhưng UBND tỉnh Hà Nam mặc dù ban hành Quyết định số: 1144/QĐ-KPHQ ngày 15/6/2020 để yêu cầu 15 doanh nghiệp này áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nhưng không áp dụng biện pháp XLVPHC vì trước đó đã xử phạt và hết thời hiệu XLVPHC. Đồng nghĩa với việc người dân cũng quá thời hiệu để khởi kiện yêu cầu BTTH. Khi vụ việc phát sinh từ năm 2017, người dân đã đưa ý kiến nhưng không được giải quyết kịp thời.

Thứ ba, về cơ chế miễn trừ trách nhiệm. Luật BVMT năm 2020 không có quy định trực tiếp về các trường hợp miễn trừ trách nhiệm do ô nhiễm môi trường gây ra. Có quan

---

[66] Nguyễn Tiến Lập. (2019*). Nhiều bất cập trong bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường bằng tố tụng tòa án*. Truy cập ngày 06/07/2024, từ Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp https://diendandoanhnghiep.vn/nhieu-bat-cap-trong-boi-thuong-thiet-hai-do-o-nhiem-moi-truong-bang-to-tung-toa-an-162538.html.

[67] Viện Khoa học pháp lý. (2017). *Pháp luật môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam*, Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia sự thật. Tr.665.

[68] Nguyễn Thị Phương Châm và Nguyễn Minh Châu. (2021). Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường từ góc nhìn lý thuyết đến luật thực định Việt Nam, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp* (số 15 (439)-T8/2021), tr. 44.

điểm cho rằng, khoản 4 Điều 130 quy định về cơ chế miễn trừ trách nhiệm này, tuy nhiên quy định hiện hành trong trường hợp này không cấu thành trách nhiệm BTTH do không có thiệt hại nên không thể xem là quy chế miễn trừ trách nhiệm. "Do vậy, có hay không việc công nhận cơ chế miễn trừ trách nhiệm được quy định tại phần chung trong BLDS 2015 là vấn đề cần tiếp tục được bàn luận" và "về cơ bản, liên quan đến trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng, sự khác nhau giữa quy chế chung và quy chế riêng được tập trung ở hai mảng vấn đề pháp lý đó là (i) Điều kiện cấu thành trách nhiệm; (ii) Cơ chế miễn trừ. Điều đó có nghĩa cơ chế miễn trừ trong các lĩnh vực đặc thù khó có thể tiếp nhận được hoàn toàn quy chế tại phần chung". Nếu áp dụng quy chế miễn trừ trong BLDS 2015, bị đơn có thể đưa ra các lý do sau đây để được xem xét miễn trừ trách nhiệm: (i) thiệt hại xảy ra do sự kiện bất khả kháng, (ii) thiệt hại xảy ra do lỗi của bên bị thiệt hại, (iii) tình thế cấp thiết, (iv) phòng vệ chính đáng[69]. Nếu xem xét kỹ về việc áp dụng các lý do trên vào thực tiễn BTTH do gây ÔNMTN có thể thấy đối với lý do thiệt hại xảy ra do lỗi của bên bị thiệt hại sẽ không được áp dụng bởi lẽ trách nhiệm BTTH do gây ô nhiễm môi trường không tính đến yếu tố lỗi của bên gây thiệt hại, vì thế việc đưa ra lý do thiệt hại xảy ra do lỗi của bên bị thiệt hại là không hợp lý. Bên cạnh đó, với lý do phòng vệ chính đáng thực tế là không có khả năng áp dụng bởi lẽ không doanh nghiệp nào vì phòng vệ chính đáng mà lại thực hiện hành vi xả nước thải chưa qua xử lý vào môi trường nước. Như vậy, chỉ có thiệt hại xảy ra do sự kiện bất khả kháng và tình thế cấp thiết là có thể được bên gây thiệt hại đưa ra để yêu cầu miễn trừ trách nhiệm BTTH. Do vậy, khả năng công nhận miễn trừ trách nhiệm sẽ rất cao và không phù hợp với các đặc tính của trách nhiệm BTTH trong lĩnh vực môi trường. Tiếp đến, nếu không có các quy định cụ thể trong luật chuyên ngành, có thể sẽ dẫn tới yêu cầu đòi hỏi kỹ thuật và khả năng giải thích, áp dụng luật của cơ quan tư pháp.

2.2.2. Bất cập liên quan đến các quy định pháp luật về xử phạt hành chính đối với thương nhân gây ô nhiễm môi trường nước

Thứ nhất, mức xử phạt vi phạm chưa tương xứng với mức độ thiệt hại của hành vi gây ÔNMTN. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT chỉ là 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức, mức phạt này không có gì thay đổi giữa Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 và Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016. Thực tiễn cho thấy mức phạt này vẫn chưa đảm bảo tính răn đe, thậm chí có trường hợp cá nhân, pháp nhân chấp nhận nộp phạt để vi phạm. Ví như vụ việc Công ty Cổ phần Vedan Việt Nam xả thải trực tiếp xuống sông Thị Vải (tháng 10/2008) bị xử phạt hành chính 267 triệu đồng, trong khi phí BVMT truy thu với lượng nước thải đã xả trái phép là 127 tỷ đồng; buộc công ty phải đầu tư 33 triệu USD để nâng cấp công nghệ, bảo đảm nước thải đạt quy chuẩn môi trường. Như vậy, số tiền truy thu và yêu cầu khắc phục hậu quả cao hơn nhiều so với mức xử phạt vi phạm hành chính. Một ví dụ khác là Công ty TNHH Delta Galil

[69] Khoản 2 Điều 584 BLDS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Việt Nam (hoạt động trong lĩnh vực dệt, nhuộm, may) tại Cụm công nghiệp Cát Trinh, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, Bình Định. Với hành vi không vận hành hệ thống xử lý nước thải, gây ÔNMTN được thực hiện trong một thời gian dài (từ năm 2016-2018), gây hậu quả nghiêm trọng nhưng tổng số tiền phạt mà Công ty phải nộp chỉ tối đa là 300 triệu vào tháng 9/2018 (căn cứ vào điểm q, khoản 3, Điều 13, Nghị định 155/2016/NĐ-CP "phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.600 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 1.800 m³/ngày (24 giờ)). So với chi phí bỏ ra để vận hành hệ thống xử lý chất thải hóa học thì đây là một chi phí không đáng bận tâm. Vì chi phí để vận hành một hệ thống xử lý chất thải hóa học (nước thải nhuộm, nước thải xi mạ) khoảng từ 15.000 đồng đến 30.000 đồng/1m3. Với 1.800m3/ngày x 15.000 đ = 27 triệu/ 1 ngày x 30 ngày (ví dụ không vận hành 30 ngày) = 810 triệu. Nếu bị phát hiện thì chỉ bị phạt tối đa 300 triệu (bằng 11 ngày không vận hành), Công ty vẫn còn thu lợi 510 triệu cho 19 ngày không vận hành hệ thống xử lý chất thải nên sẵn sàng nộp phạt[70]. Hoặc như trường hợp của công ty TNHH Kbec Vina tại Bà Rịa – Vũng Tàu đã từng 2 lần bị xử phạt là vào tháng 2 năm 2023, doanh nghiệp này đã bị xử phạt 1,2 tỉ đồng. Đến tháng 9 năm 2023 lại tiếp tục bị xử phạt hơn 1,5 tỉ đồng nhưng mới đây vào ngày 31/05/2024 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về tình hình xả thải của Công ty TNHH Kbec Vina tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên. thực tế để đầu tư hệ thống xử lý chất thải có khi phải lên đến hàng trăm tỷ đồng, kinh phí đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải theo tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến nhằm thu gom nước thải tại các khu công nghiệp để xử lý thành nước đạt loại A và doanh nghiệp có khả năng tái sử dụng trong sản xuất khoảng 100 tỷ đồng, công suất xử lý khoảng 10.000 m3/ngày[71]. Có thể thấy, việc các doanh nghiệp liên tục vi phạm và chấp nhận chịu bị XLVPHC phần lớn xuất phát từ việc lợi nhuận đạt được khi vi phạm lớn hơn nhiều so với mức phạt.

Thứ hai, hệ thống văn bản về xử phạt vi phạm hành chính hiện có hai hệ thống cho lĩnh vực BVMT và TNN nên sẽ có độ chênh lệch nhất định cũng như sự khó khăn trong khi áp dụng. Điển hình là về hành vi xả khí thải vào môi trường nước của thương nhân, khoản 1 Điều 8 Luật Tài nguyên nước năm 2023 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm "đổ chất thải, rác thải, đổ hoặc làm rò rỉ các chất độc hại, *xả khí thải độc hại* vào nguồn nước". Khoản 1, 2 Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định tương tự về hành vi bị nghiêm cấm "Vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. *Xả nước thải, xả khí thải* chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường". Có thể thấy ở cả Luật BVMT năm 2020 và Luật TNN năm 2023 đều nghiêm cấm đối với hành vi xả khí thải vào môi trường nước. Tuy nhiên, đến nghị định

[70] Lê Thị Hằng. (2020). *Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay*, (Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội. Hà Nội), tr. 98.
[71] Nguyễn Duy Thanh. (2023). Hoàn thiện TNPL hành chính đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, *Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn* (số 56 – (2023)), tr. 113.

45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản lại có cách quy định khác nhau về hành vi xả khí thải vào môi trường nước. Cụ thể, tại Điều 3 Nghị định 45/2022 giải thích từ ngữ thì "Xả nước thải vào môi trường là việc cá nhân, tổ chức xả các loại nước thải vào môi trường đất, nước dưới đất, nước mặt, nước biển bên trong và ngoài cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung" (khoản 1) và "Thải bụi, khí thải vào môi trường là việc cá nhân, tổ chức làm phát sinh bụi, khí thải vào môi trường không khí" (khoản 2). Như vậy, theo hướng quy định này thì Nghị định 45/2022 sẽ không XPHC đối với hành vi xả khí thải vào môi trường nước. Trong khi đó, Nghị định 36/2020 quy định phạt tiền từ 220.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi xả khí thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước (khoản 7 Điều 23). Hơn nữa, đối với nghị định này chỉ dừng lại ở việc xác định hành vi chứ chưa đề cập đến mức độ vi phạm khi chỉ quy định phạt tiền đối với hành vi, vậy căn cứ cho sự khác nhau trong việc XPVPHC giữa một doanh nghiệp xả khí thải độc hại ít và một doanh nghiệp xả lượng khí thải độc hại nhiều hơn là như thế nào. Như vậy có thể thấy cùng là các quy định liên quan đến XLVPHC liên quan đến môi trường nước nhưng ở hai hệ thống cho lĩnh vực BVMT và TNN lại có cách quy định khác nhau về hành vi xả khí thải độc hại vào môi trường nước. Trong khi hành vi này cũng thường xuyên xảy ra trong thực tế.

Bên cạnh đó đối với hành vi xả nước thải vào môi trường nước thì Nghị định 45/2022 quy định là hành vi xả các loại nước thải vào môi trường đất, nước dưới đất, nước mặt, nước biển bên trong và ngoài cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung có thể bị xử phạt tối đa 1.000.000.000. Trong khi đó Nghị định 36/2020 quy định Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải, đưa các chất thải vào vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt (khoản 7 Điều 22); Phạt tiền từ 220.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vào lòng đất thông qua các giếng khoan, giếng đào và các hình thức khác nhằm đưa nước thải vào trong lòng đất (khoản 9 Điều 22). Như vậy có thể thấy đối với Nghị định 45 thì hành vi xả nước thải được quy định là xả nước thải ra môi trường tức đã bao gồm cả nước mặt, lòng đất và vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. Nếu thực tế phát sinh vi phạm thì nên áp dụng theo nghị định nào trong khi mức xử phạt giữa hai nghị định trên cho cùng một hành vi là có độ chênh lệch rất lớn.

Thứ ba, việc chia các khung và mức xử phạt chưa thực sự hợp lý. Ví dụ như đối với hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường tại Điều 19 Nghị định 45/2022 thì đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần (khoản 2) có quy định như sau: tại điểm b quy định "phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 20 m3/ngày (24 giờ)". Có thể thấy mức chênh lệch giữa định lượng xả thải là 10 m3/ngày thì sẽ có mức chênh lệch xử phạt là 10.000.000 đồng. Điểm h quy định "phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng trong trường

hợp thải lượng nước thải từ 100 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 200 m3/ngày (24 giờ)". Mức chênh lệch giữa định lượng xả thải là 100 m3/ngày và mức chênh lệch xử phạt là 10.000.000 đồng. Việc quy định khoảng tiền chênh lệch đối với mức chênh lệch giữa định lượng xả thải như vậy là không hợp lý trong khi cùng là chênh lệch giữa mức tối thiểu và tối đa trong một khung xử lý là 10.000.000 đồng mà giữa hai quy định lại có mức chênh lệch giữa định lượng xả thải khác nhau quá xa. Câu hỏi được đặt ra là nhà làm luật đã dựa trên nguyên tắc hay công thức tính toán như thế nào để đưa ra được các khung xử phạt như vậy, trong khi hậu quả của việc thải 10 m3/ngày và 100 m3/ngày là khác nhau rất xa, mức độ gây ô nhiễm là gấp 10 lần.

Cũng trong Điều 19 Nghị định 45/2022 điểm a khoản 2 quy định rằng hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m3/ngày (24 giờ) trong khi đó tại điểm a khoản 3 quy định hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 02 lần thì bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m3/ngày (24 giờ). Có thể thấy tuy cùng là hành vi thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m3/ngày (24 giờ) nhưng mức độ nghiêm trọng ở hai điều khoản là khác nhau trong khi điểm a khoản 2 là xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần còn ở điểm a khoản 3 là xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 02 lần. Thế nhưng mức phạt tiền cao nhất lại cùng là 5.000.000 đồng, rõ ràng là bất hợp lý và không đảm bảo tính công bằng của pháp luật.

Bên cạnh đó còn có một số hành vi chưa được lượng hóa cụ thể như: phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép và gây ô nhiễm môi trường (khoản 4 Điều 41 Nghị định 45/2022) hoặc Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi rò rỉ, thải hóa chất độc vào môi trường nước trái quy định về bảo vệ môi trường (khoản 1 Điều 24 Nghị định 45/2022). Có thể thấy đối với những hành vi vừa nêu thì chưa có sự lượng hóa rõ ràng đều này sẽ tạo sự không công bằng trong hoạt động xử phạt trong khi việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hết hạn hoặc thải hóa chất độc vào môi trường nước dù ít hay nhiều điều bị xử lý như nhau.

Thứ tư, nguyên tắc xử phạt tiền tổ chức gấp 02 lần cá nhân là không hợp lý chưa bảo đảm nguyên tắc công bằng trong xử phạt đối với VPHC trong lĩnh vực BVMT. Xét về lý luận và thực tiễn thì không có cơ sở nào chứng minh cùng một hành vi vi phạm với tính chất, mức độ thiệt hại cho môi trường như nhau thì mức phạt tiền đối với tổ chức cao hơn thì sẽ có tác dụng mạnh hơn so với cá nhân. Có thể xem xét đối với loại hình DNTN, tuy được xem là tổ chức nhưng về cơ chế chịu trách nhiệm vẫn là bằng toàn bộ tài sản của chủ DNTN và xét về quy mô đôi khi có thể nhỏ hơn cả một hộ kinh doanh đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, với sự bùng nổ của kinh doanh trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội thì việc một hộ kinh doanh có doanh thu hằng tỉ đồng mỗi

tháng là điều hết sức phổ biến. Cũng không có căn cứ nào để lập luận là tổ chức có điều kiện kinh tế hơn cá nhân nên mức phạt gấp đôi sẽ khả thi hơn, bởi lẽ nếu so sánh về điều kiện kinh tế của cá nhân với công ty cổ phần thì có thể thấy công ty cổ phần có quy mô gấp nhiều lần so với một cá nhân, vậy nên việc xử phạt công ty cổ phần gây ÔNMTN gấp đôi so với cùng hành vi đó được thực hiện bởi cá nhân dường như vẫn chưa hợp lý, chưa thực sự đủ sức răn đe. Mục đích của quy định mức phạt tiền nhằm hướng đến trừng phạt đối với cá nhân, tổ chức VPHC trong lĩnh vực BVMT tương ứng với tính chất, mức độ thiệt hại gây ra cho trật tự quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực BVMT, không phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của đối tượng bị xử phạt. Do đó, quy định nguyên tắc "mức tiền phạt đối với tổ chức gấp đôi cá nhân" trong cùng hành vi VPHC là không có căn cứ thuyết phục.

2.2.3. Bất cập liên quan đến trách nhiệm hình sự của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước

Thứ nhất, bất cập về quy định mức phạt tiền đối với thương nhân là cá nhân. Theo quy định tại khoản 1 Điều 235 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi xả thải ra môi trường từ 500 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 5.000 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần (điểm c) hoặc xả thải ra môi trường 500 mét khối (m3) trên ngày trở lên nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 03 lần đến dưới 05 lần hoặc từ 300 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 500 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 100 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 300 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm (điểm d). Trong khi đó Điều 19 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định mức phạt tiền đối với hành vi xả thải ra môi trường từ 500 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 5.000 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần là từ 90.000.000 đến 400.000.000 đồng; vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 02 lần bị xử phạt từ 150.000.000 đến 700.000.000 đồng; vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 02 lần đến dưới 03 lần bị xử phạt từ 160.000.000 đến 850.000.000 đồng.

Như vậy có thể thấy về nguyên tắc chế tài hình sự luôn mang tính nghiêm khắc hơn so với các chế tài hành chính do tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm là cao hơn các hành vi VPHC nhưng qua phân tích trên có thể thấy mức phạt tiền tại khoản 1 Điều 235 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) lại thấp hơn so với mức XLVPHC tại Điều 19 Nghị định 45/2022/NĐ-CP. Theo khoản 1 Điều 235 BLHS năm 2015 (sửa

đổi, bổ sung năm 2017) thì xác định mức phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải là từ 500 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 5.000 mét khối (m3) trên ngày với mức vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần. Trong khi đó chỉ cần thực hiện hành vi xả nước thải là từ 500 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 5.000 mét khối (m3) trên ngày vượt 1,5 lần đến dưới 02 lần quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì đã bị xử phạt VPHC từ 150.000.000 đến 700.000.000 đồng. Việc quy định mức phạt tiền như hiện nay là chưa thực sự hợp lý, vi phạm nguyên tắc pháp luật và thiếu tính răn đe đối với chế tài Hình sự. Có thể dễ nhìn thấy thông qua bảng dưới đây:

Mức vượt QCKT về nước thải	**Chế tài Hình sự** **ĐV: VNĐ**	**Chế tài Hành chính** **ĐV: VNĐ**
Từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần		**90.000.000** đến 400.000.000
Từ 1,5 lần đến dưới 02 lần		150.000.000 đến 700.000.000
Từ 02 lần đến dưới 03 lần		160.000.000 đến 850.000.000
Từ 03 lần đến dưới 05 lần		180.000.000 đến **850.000.000**
Từ 05 lần đến dưới 10 lần	**50.000.000** đến **500.000.000**	200.000.000 đến 220.000.000, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường

Bảng 2.1: *So sánh khung phạt tiền đối với hành vi xả thải vượt QCKT giữa chế tài Hình sự và chế tài Hành chính*

Thứ hai, quy định về điều kiện chịu trách nhiệm hình sự và việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân chưa rõ ràng, gây khó khăn trong áp dụng thực tiễn.

Khoản 1 Điều 75 BLHS 2015 quy định về điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong đó điểm a quy định "hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại". Tuy nhiên, thế nào là nhân danh pháp nhân thương mại thì không được pháp luật quy định rõ ràng. Bàn về phạm vi các cá nhân được nhân danh pháp nhân thương mại, tài liệu tập huấn của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao về BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đều thống nhất giải thích: "Người thực hiện nhân danh pháp nhân có thể là người lãnh đạo, người điều hành

pháp nhân hoặc người được pháp nhân ủy quyền"[72]. Tuy nhiên, giải thích này khá ngắn gọn. Trong thực tiễn có thể phát sinh trường hợp như sau. Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) A ký hợp đồng thuê Công ty TNHH B thực hiện dịch vụ kê khai, quyết toán thuế. Bên ngoài văn bản hợp đồng, Giám đốc điều hành của hai Công ty trực tiếp thỏa thuận bằng lời về việc Công ty TNHH B phải giúp Công ty TNHH A trốn thuế. Do vậy, Giám đốc điều hành Công ty TNHH B chỉ đạo nhân viên X của Công ty này liên lạc chặt chẽ với kế toán trưởng của Công ty TNHH A, phối hợp thực hiện hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để xác định sai số tiền thuế phải nộp. Hành vi của họ thỏa mãn dấu hiệu nêu tại điểm đ khoản 1 Điều 200 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Hành vi của X có được coi là nhân danh Công ty TNHH A hay không.[73]

Xét theo nội dung của các học thuyết về trách nhiệm hình sự của pháp nhân, phạm vi các cá nhân được nhân danh pháp nhân có mức độ rộng, hẹp khác nhau. Theo Học thuyết đồng nhất hóa (Identification Doctrine), một số người có quyền quyết định trong pháp nhân (controlling officers) được đồng nhất hóa với pháp nhân. Hay nói cách khác, chỉ những người quản lý, điều hành có vai trò quyết định trong pháp nhân mới được nhân danh pháp nhân. Theo Học thuyết trách nhiệm thay thế (Vicarious Liability Doctrine), người được nhân danh pháp nhân có thể là người lao động, người được ủy quyền hay bất cứ người nào thuộc quyền quản lý của pháp nhân. Theo Học thuyết văn hóa pháp nhân (Culture Doctrine), phạm vi các cá nhân được nhân danh pháp nhân rất rộng. Pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi sai trái của bất cứ người nào xảy ra trong phạm vi quản lý của pháp nhân. Cơ sở ràng buộc trách nhiệm của pháp nhân trong Học thuyết này là pháp nhân duy trì văn hóa sai trái, làm cho cá nhân đó tin tưởng một cách hợp lý rằng người quản lý cấp cao của pháp nhân sẽ cho phép hoặc chấp thuận những hành vi như vậy[74]. Có thể thấy rằng tài liệu tập huấn của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao đã nêu có xu hướng giải thích ở phạm vi rộng những người được nhân danh pháp nhân thương mại bao gồm cả "người được ủy quyền" của pháp nhân. Tuy nhiên, trong thực tế những người phạm tội thường lẩn tránh trách nhiệm phát sinh từ hành vi phạm tội bằng cách không thiết lập ủy quyền chính thức theo các điều kiện của pháp luật dân sự về chế định đại diện. Hơn nữa, sự ủy quyền thực hiện tội phạm là bất hợp pháp, như vậy sự ủy quyền ở đây cần được nhận thức như thế nào? Tham khảo thực tiễn xử lý của Canada, vấn đề ủy quyền trong trách nhiệm hình sự của pháp nhân được hiểu là: "thẩm quyền chuyên biệt được trao cho một nhân viên là một sự ủy quyền lãnh đạo rõ ràng hoặc ngầm để diễn đạt các chính sách của công ty và giám sát sự áp dụng, chứ không đơn giản chỉ là sự thực hiện chúng"[75].

---

[72] Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. (2015). Tài liệu tập huấn BLHS năm 2015.

[73] Nguyễn Thị Phương Hoa. (2022). Nhận thức khoa học về điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành. *Tạp chí Khoa học pháp lý* (số 2 (2022)), tr.62.

[74] Hoàn Chí Kiên. (2024). *Quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân tại một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam*. Truy cập ngày 05/07/2024, từ Tạp chí Tòa án Nhân dân điện tử https://www.tapchitoaan.vn/quy-dinh-ve-trach-nhiem-hinh-su-cua-phap-nhan-tai-mot-so-quoc-gia-tren-the-gioi-va-kinh-nghiem-cho-viet-nam10659.html.

[75] Trịnh Quốc Toản. (2005). Về trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong luật hình sự Canada, *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật* (số 03/2005), tr.80.

Khoản 2, Điều 75, BLHS quy định việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân, tuy nhiên quy định này không làm rõ khi nào thì áp dụng cho cá nhân và nếu áp dụng thì dành cho cá nhân nào, dẫn đến khó khăn khi áp dụng trong thực tiễn. Lấy ví dụ khi pháp nhân thương mại VPPL hình sự về môi trường, vậy cá nhân nào trong pháp nhân đó phải chịu trách nhiệm, là người đứng đầu pháp nhân hay tất cả các người đại diện theo pháp luật của pháp nhân? Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật (khoản 2, Điều 12).

Một vấn đề nữa là nếu truy cứu TNHS đối với pháp nhân thương mại phạm tội mà mức phạt tiền vượt quá khả năng tài chính của pháp nhân thương mại thì với cơ chế chịu trách nhiệm hữu hạn trong giới hạn vốn góp của các thành viên như hiện nay là một điều khó khăn để có thể thi hành án phạt tiền đối với pháp nhân phạm tội mặc dù xét đến bản chất hành vi phạm tội của pháp nhân vẫn là do một tập thể người điều hành, quản lý và rằng những hành vi phạm tội ấy suy cho cùng cũng chỉ là phục vụ lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành thì đối với loại hình là các công ty TNHH, công ty Cổ phần, công ty Hợp danh....thì các thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phần vốn góp của mình. Vậy nên cần có một quy định rõ ràng để phân định giới hạn trách nhiệm giữa cá nhân và pháp nhân thương mại để cho việc truy cứu tnhs đối với pháp nhân thương mại được thực hiện dễ dàng và hiệu quả hơn.

Thứ ba, khung hình phạt tối đa cho thương nhân là cá nhân đối với tội gây ô nhiễm môi trường nước chỉ là 07 năm trong khi định lượng mức xả thải lại quá lớn, chưa đủ tính răn đe đối với các vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận. Nếu xét theo khung tối đa thì tại Điều 235 là từ 03 - 07 năm tù đối với hành vi xả thải ra môi trường 10.000 mét khối (m3) trên ngày trở lên nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc 5.000 mét khối (m3) trên ngày trở lên nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên (điểm b khoản 3). Theo quy định hiện nay với khung phạt tối đa 7 năm được xếp là nhóm tội phạm nghiêm trọng với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn. Tuy nhiên với tải lượng xả thải là 10.000 mét khối (m3) trên ngày trở lên nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần thì rõ ràng đây không chỉ dừng lại ở mức độ nguy hiểm lớn cho xã hội . Đã có rất nhiều trường hợp doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường nước cực kì nghiêm trọng tạo ra các làng ung thư, gây chết người gián tiếp, tổn hại nặng nề đến sức khỏe, đời sống của người dân. Và với định lượng xả thải lớn như vậy thì trên thực tế có rất ít thương nhân là cá nhân vi phạm như vậy thì dù cho có quy định đi chăng nữa cũng chẳng có trường hợp phạm tội nào để truy cứu đây chẳng khác nào là để bỏ lọt tội phạm, không đảm bảo nguyên tắc công bằng, nghiêm minh của pháp luật. Một điều bất hợp lý nữa là tại điểm e khoản 3 quy định "gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng" làm tình tiết định khung cho một tội có tính chất nghiêm trọng cũng là chưa thỏa đáng.

Thứ tư, pháp luật hình sự chưa dự liệu tình trạng pháp nhân có thể chấm dứt hoạt động đối với trường hợp tuyên bố phá sản hoặc giải thể trong quá trình khởi tố điều tra vụ án. Theo quy định tại Điều 443 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định về việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án trong trường hợp: không có sự việc phạm tội; hành vi của pháp nhân không cấu thành tội phạm; hành vi phạm tội của pháp nhân đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật; hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được pháp nhân thực hiện tội phạm; hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong các trường hợp vừa nêu không thấy nhắc đến trường hợp pháp nhân thương mại chấm dứt tồn tại (giải thể, phá sản). Theo quy định tại Điều 96 BLDS năm 2015 thì các trường hợp chấm dứt tồn tại pháp nhân bao gồm: Hợp nhất, sáp nhập, chia, chuyển đổi hình thức, giải thể pháp nhân; Bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản. Đối với các trường hợp pháp nhân tiến hành hợp nhất, sáp nhập, chia, chuyển đổi hình thức thì tuy là chấm dứt sự tồn tại của pháp nhân cũ tuy nhiên về quyền và nghĩa vụ sẽ được chuyển giao, kế thừa cho pháp nhân mới thành lập dựa trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập, chia, chuyển đổi hình thức. Còn đối với trường hợp giải thể pháp nhân và tuyên bố phá sản được xem như là bước khai tử của pháp nhân, chấm dứt hoàn toàn sự tồn tại của pháp nhân mà không hề có sự chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho pháp nhân nào khác, tức là pháp nhân đã chết cả về mặt pháp lý lẫn thực tế. Rõ ràng đối với cá nhân thì khi chết vụ án sẽ bị đình chỉ còn đối với pháp nhân thương mại khi "chết" thì vụ án có tiếp tục hay đình chỉ là chưa được luật dự liệu. Bởi suy cho cùng khi chủ thể thực hiện hành vi phạm tội không còn tồn tại thì việc truy cứu trách nhiệm hình sự trở nên vô nghĩa. Khoảng trống pháp luật này có thể sẽ gây ra nhiều hệ lụy không chỉ đối với nền kinh tế, hoạt động của doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng tới tính nghiêm minh của nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự. Nếu xem xét trong trường hợp pháp nhân thương mại tuyên bố phá sản tức là pháp nhân đã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. Điều này thể hiện rằng tình hình kinh tế và hiệu quả kinh doanh của pháp nhân đó đang rất kém. Mà hình phạt chính đối với pháp nhân là phạt tiền, tức là đánh vào khả năng tài chính của pháp nhân thương mại phạm tội. Vậy nên, khi một pháp nhân thương mại đã tuyên bố phá sản thì không có lý do gì để tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đó.

2.3. Giải pháp cho những bất cập trong quy định pháp luật liên quan đến TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước

2.3.1. Giải pháp cho những bất cập trong quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm dân sự của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước

Thứ nhất, Cần nghiên cứu để hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến vấn đề tính toàn thiệt hại về, sức khỏe, tính mạng, tài sản và các lợi ích hợp pháp khác do

ÔNMT nước gây ra. Có thể tham khảo một số phương pháp xác định thiệt hại do hành vi gây ÔNMTN được sử dụng trên thế giới[76]:

* Các phương pháp xác định thiệt hại liên quan đến sức khỏe và tính mạng

Phương pháp ước lượng giá trị cuộc sống thống kê (value of statistical life): giá trị cuộc sống thống kê được hiểu là tỷ lệ thay thế biên giữa thu nhập hay tài sản và nguy cơ tử vong. Nói cách khác, ước lượng giá trị cuộc sống thống kê xác định một cá nhân sẵn sàng trả bao nhiêu tiền để giảm thiểu nguy cơ tử vong. Phương pháp này trả lời câu hỏi: Liệu một cá nhân sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để giảm nguy cơ tử vong do bị ảnh hưởng của ÔNMTN? Nếu số tiền bỏ ra để giảm thiểu nguy cơ tử vong càng lớn thì số tiền BTTH mà chủ thể thực hiện hành vi gây ÔNMTN cho các nạn nhân càng lớn.

Phương pháp dựa vào số năm trong cuộc đời bị mất do mắc bệnh (disability adjusted life year)[77]: Số năm trong cuộc đời bị mất do mắc bệnh là sự tổng hợp các gánh nặng bệnh tật (disease burden), được thể hiện thông qua số năm bị mất do sức khỏe bị tổn hại hoặc thương tật. Số năm trong cuộc đời bị mất do mắc bệnh có ý nghĩa trong việc tính toán chi phí thiệt hại do việc mắc bệnh đem lại. Số năm trong cuộc đời bị mất do mắc bệnh bao gồm tổng số năm của cuộc sống tương lai bị mất đi (years of life lost) do nguyên nhân tử vong sớm và số năm sống bị mất đi vì mang bệnh hoặc thương tích (years of life disability).

Phương pháp chi phí bệnh tật (cost of illness approach): phương pháp chi phí bệnh tật được sử dụng để tính toán thiệt hại thông qua đo lường tổn thất thu nhập. Theo đó, thiệt hại được xác định dựa trên mối quan hệ nguyên nhân - kết quả giữa mức độ ô nhiễm tác động đến sức khỏe con người. Chi phí bệnh tật bao gồm chi phí y tế (chi phí tài chính cho việc chữa bệnh và phục hồi, chi phí thời gian) và chi phí tổn thất thu nhập do việc mắc bệnh gây ra. Đây là phương pháp áp dụng tương đối dễ dàng, song lại gặp khó khăn trong việc tính toán trong trường hợp các căn bệnh mãn tính khi các giai đoạn phát triển của bệnh kéo dài. Do đó, để áp dụng phương pháp một cách hiệu quả, điều quan trọng là phải lựa chọn các căn bệnh đặc trưng, cách đánh giá, xây dựng mối quan hệ nguyên nhân - kết quả phù hợp nhằm dễ dàng xác định các chi phí liên quan.

Phương pháp tiếp cận nguồn vốn con người (human capital): phương pháp tiếp cận nguồn vốn con người được sử dụng để đánh giá thiệt hại thông qua đo lường tổn thất thu nhập. Phương pháp này coi mỗi cá nhân là một nguồn lực có thể sản xuất hàng hóa và dịch vụ cho xã hội. Do vậy, giá trị mà mỗi cá nhân tạo ra trong thời gian sống của mình đo lường chính xác thu nhập của cá nhân đó. Việc mắc bệnh do ÔNMTN sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của cá nhân. Trong phương pháp tiếp cận nguồn vốn con người,

---

[76] Đào Nguyễn Hương Duyên. (2023). *Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của doanh nghiệp theo pháp luật việt nam hiện nay*, (Luận án Tiến sĩ , Học Viện khoa học xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội), tr. 66 -68.

[77] Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và môi trường). (2013). *Báo cáo tổng kết khoa học, Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất phương pháp xác định thiệt hại dân sự do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra trên một số dòng sông ở Việt Nam*, Hà Nội. tr.8.

việc xác định được thu nhập mất đi được coi là xác định giá trị tuổi thọ của mỗi cá nhân. Giá trị nguồn vốn con người phụ thuộc vào độ tuổi tử vong, mức thu nhập, kỹ năng lao động và mức độ phát triển của quốc gia nơi người đó sinh sống.

* Các phương pháp xác định thiệt hại liên quan đến tài sản:

Phương pháp thay đổi năng suất (productivity change): phương pháp thay đổi năng suất chú trọng vào các tài nguyên thiên nhiên với tư cách là đầu vào của quá trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Khi đầu vào giảm sẽ dẫn đến giảm dịch vụ cung cấp cho sản xuất, kết quả làm giảm lợi ích của người sản xuất tính theo giá thị trường. Tổng suy giảm lợi ích này là thiệt hại do sự cố ÔNMTN gây ra. Phương pháp thay đổi năng suất thường được sử dụng để định giá thay đổi trong sản xuất nông nghiệp. Khi ÔNMTN xảy ra, môi trường nước bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và năng suất lao động.

Phương pháp định giá thị trường: định giá thị trường liên quan đến việc tìm kiếm một thị trường trong đó hàng hóa hay dịch vụ bị ảnh hưởng bởi hàng hóa phi thị trường (ÔNMTN) và ước tính lượng giá trị thị trường đã giảm giá trị do ÔNMTN. Các bước định giá thị trường bao gồm: (i) xác định một chất gây ÔNMTN hoặc các chất có tác động xấu đến môi trường nước; (ii) xác định một thị trường bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các chất gây ÔNMTN đã được xác định; (iii) đo lường giá trị thị trường đã bị giảm trong một khoảng thời gian xác định; (iv) đo lường mức độ chất gây ÔNMTN đã tăng/giảm trong cùng một giai đoạn; (v) xác định mức độ của các chất gây ÔNMTN gây ra suy giảm giá trị thị trường và mức độ giá trị thị trường bị suy giảm.

Phương pháp so sánh đối chứng: phương pháp so sánh đối chứng thường được áp dụng để tính toán thiệt hại về tài sản như tính tổng thiệt hại về cây trồng, vật nuôi tại khu vực bị ÔNMTN, đặc biệt trong trường hợp phạm vi ÔNMTN rộng, thiệt hại xảy ra đối với nhiều tổ chức, cá nhân và không thể tính thiệt hại chi tiết đối với từng người. Đại lượng được so sánh là sản lượng cây trồng, vật nuôi trung bình hàng năm. Phương pháp so sánh đối chứng có thể được tiến hành theo không gian hoặc theo thời gian. Theo thời gian: đối chứng giữa sản lượng cây trồng, vật nuôi trong những năm môi trường nước bị ô nhiễm với những năm trước đó. Để đảm bảo độ chính xác, khách quan về những thiệt hại do ÔNMTN gây nên, sản lượng suy giảm do các tác nhân gây hại khác phải được loại trừ. Theo không gian: đối chứng giữa sản lượng cây trồng, vật nuôi trong khu vực bị ÔNMTN với ngoài khu vực đó[78].

Thứ hai, thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời là một nguyên tắc chính trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nói chung và bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây ÔNMTN nói riêng, đặc biệt là doanh nghiệp gây ra. Đây là nguyên

[78] Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và môi trường). (2013). *Báo cáo tổng kết khoa học, Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất phương pháp xác định thiệt hại dân sự do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra trên một số dòng sông ở Việt Nam*, Hà Nội. Tr 11- 15.

tắc quan trọng, cơ bản để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên được bồi thường đảm bảo thiệt hại của họ sẽ được bù đắp kịp thời. Tuy nhiên, đối với thiệt hại đối với hành vi gây ÔNMTN với đặc thù là thiệt hại rất lớn, việc xác định khá khó khăn phức tạp nên việc hiện thực hóa nguyên tắc trên không dễ dàng. Do đó, pháp luật cần có qui định mở riêng cho trường hợp bồi thường thiệt hại này để đảm bảo tính khả thi cho thương nhân và quyền lợi cho bên được bồi thường. Quy định có thể được mở theo hướng thương nhân và bên được bồi thường có thể thỏa thuận để việc bồi thường thiệt hại được tiến hành một lần hoặc nhiều lần trong một khoảng thời gian nhất định từ ngày áp dụng trách nhiệm BTTH. Có thể tham khảo những quy định về BTTH ấn định trước và mức bồi thường tối đa mang tính độc đáo và sáng tạo trong Luật Trách nhiệm môi trường năm 1990 của CHLB Đức về vấn đề BTTH. Cụ thể: Tại Điều 1 luật này quy định "Trong trường hợp người bị thiệt hại chết, thương tật hoặc tổn hại sức khỏe hoặc thiệt hại về tài sản, số tiền BTTH tối đa mà người có hành vi gây ÔNMTN phải chi trả là 85 triệu euro". Có thể thấy việc đưa ra quy định cho phép ấn định số tiền bồi thường tối đa mà người thực hiện hành vi gây ÔNMTN phải bồi thường cho người bị thiệt hại nhằm cân bằng lợi ích về mặt kinh tế cho cả người bị thiệt hại và cả người thực hiện hành vi gây ÔNMTN.

Pháp luật hiện hành quy định thời hiệu khởi kiện yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng là 03 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm (Điều 588 BLDS năm 2015). Mặc dù thời hiệu ba năm này đã kéo dài hơn so với quy định tại BLDS năm 2005 một năm nhưng do đặc thù của thiệt hại đối với hành vi gây ÔNMTN là rất khó xác định, nhất là thiệt hại về sức khỏe thì cần một khoảng thời gian dài mới có thể thấy được nên cần có thời gian dài hơn. Do đó, pháp luật cần mở rộng thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây ÔNMTN, đặc biệt là thiệt hại về sức khỏe. Không nên áp dụng thời hiệu khởi kiện với yêu cầu BTTH đối với tính mạng và sức khỏe là hệ quả của hành vi gây ÔNMTN, bởi chỉ cần các chủ thể bị thiệt hại đưa ra minh chứng thể hiện những thiệt hại đang phải chịu là do hành vi gây ÔNMTN tạo nên thì dù ở bất kì khoảng thời gian nào cũng đều có thể khởi kiện yêu cầu BTTH bởi mục đích chính của BTTH là bù đắp tổn thất vậy nên sẽ không hợp lý nếu vì lý do thời hiệu khởi kiện quá ngắn dẫn đến tình trạng thiệt hại của nạn nhân không được bồi thường thỏa đáng. Hoặc cũng có thể xem xét kéo dài thời hiệu là 10 năm như tại nước Mỹ đang áp dụng. Các nhà lập pháp của Mỹ cho rằng đây là khoảng thời gian phù hợp để theo dõi tình hình sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng do ÔNMTN gây nên. Và việc kiểm tra sức khỏe của những người dân khu vực môi trường nước bị ô nhiễm hàng năm trong vòng năm năm, mười năm cũng là cơ sở để có thể xác định chính xác thiệt hại và bảo vệ quyền lợi cho người dân. Thêm vào đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng cần cân nhắc đến việc áp dụng hiệu lực hồi tố đối với những vụ việc ÔNMTN gây thiệt hại lâu dài đến người dân trước khi có pháp luật mới quy định trong việc BVMT.

Thứ ba, cần bổ sung quy định về miễn trừ trách nhiệm BTTH do ÔNMTN gây ra. Có thể tham khảo quy định của Bộ luật Dân sự năm 1896. Theo đó Bộ luật Dân sự năm 1896 quy định các vấn đề về BTTH đối với hành vi gây ÔNMTN tại chương 27 trong đó có quy định nếu thiệt hại xảy ra do sự kiện bất khả kháng thì người thực hiện hành vi gây ÔNMTN không phải chịu trách nhiệm BTTH[79]. Căn cứ vào pháp luật Dân sự về miễn trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng có thể xem xét bổ sung hai căn cứ để miễn trách nhiệm BTTH đối với hành vi gây ÔNMT của thương nhân như sau: *"Chủ thể gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc do tình thế cấp thiết"*.

Đối với căn cứ là sự kiện bất khả kháng: Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép (khoản 2 Điều 584 BLDS năm 2015). Sự kiện bất khả kháng là một thuật ngữ có nguồn gốc tiếng Pháp "force majeure", được hiểu là "sức mạnh tối cao" hoặc "sức người không thể kháng cự nổi". Sự kiện này xảy ra không phải do lỗi của bất kỳ bên tham gia quan hệ dân sự mà xảy ra ngoài ý muốn và các bên không thể dự đoán trước, cũng như không thể tránh và khắc phục được. Sự kiện bất khả kháng có thể là những hiện tượng do thiên nhiên gây ra (thiên tai) như lũ lụt, hỏa hoạn, bão, động đất, sóng thần… Việc coi các hiện tượng thiên tai có thể là sự kiện bất khả kháng được áp dụng thống nhất trong luật pháp và thực tiễn của các nước trên thế giới. Sự kiện bất khả kháng cũng có thể là những hiện tượng xã hội như chiến tranh, bạo loạn, đảo chính, đình công, cấm vận, thay đổi chính sách của chính phủ… Như vậy, để xem xét một sự kiện pháp lý có phải là sự kiện bất khả kháng để miễn trách nhiệm BTTH đối với hành vi gây ÔNMTN, ta phải xem xét các yếu tố cấu thành sự kiện bất khả kháng:

Một là, sự kiện xảy ra một cách khách quan. Một sự kiện xảy ra một cách khách quan khi sự kiện đó xảy ra không theo ý chí của các bên. Nói cách khác, sự kiện đó không do các bên tạo ra hoặc phát sinh do lỗi chủ quan của các bên. Nếu thiệt hại do hành vi gây ÔNMTN phát sinh do ý chí chủ quan người thực hiện hành vi thì thiệt hại xảy ra chắc chắn không phải là sự kiện bất khả kháng và người thực hiện hành vi gây ÔNMTN không thể viện dẫn thiệt hại xảy ra là sự kiện bất khả kháng để được miễn trách nhiệm BTTH.

Hai là, sự kiện xảy ra không thể lường trước được. Một sự kiện xảy ra không thể lường trước được khi sự kiện đó nằm ngoài dự đoán của các bên. Sự kiện bất khả kháng phải là sự kiện mà người thực hiện hành vi gây ÔNMTN không thể lường trước được tại thời điểm thực hiện hành vi. Nếu người thực hiện hành vi gây ÔNMTN có thể lường trước được hành vi của mình sẽ gây tổn thất tới sức khỏe, tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác tại thời điểm thực hiện hành vi thì thiệt hại xảy ra không được coi là sự kiện bất khả kháng vì có thể lường trước được.

[79] Environmental Liability Act of Federal Republic of Germany 1990.

Ba là, sự kiện xảy ra không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Bên cạnh các điều kiện yêu cầu sự kiện bất khả kháng phải là sự kiện xảy ra khách quan và không thể lường trước được, sự kiện bất khả kháng phải là sự kiện không thể khắc phục được mặc dù bên có nghĩa vụ đã nỗ lực áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép để khắc phục tác động tiêu cực của sự kiện[80]. Nếu như thiệt hại do hành vi gây ÔNMTN xảy ra một cách khách quan, không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của các bên, bên thực hiện hành vi không lường trước được thiệt hại xảy ra tại thời điểm thực hiện hành vi và mặc dù đã thực hiện các biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép để ngăn chặn thiệt hại xảy ra thì khi đó thiệt hại đối với hành vi gây ÔNMTN sẽ được coi là sự kiện bất khả kháng và bên thực hiện hành vi gây ÔNMTN sẽ được miễn trách nhiệm BTTH.

Đối với căn cứ là tình thế cấp thiết: Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa trực tiếp lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải có hành động gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn chặn (Điều 171 của BLDS 2015). Người nào có hành vi gây ÔNMTN trong tình thế cấp thiết sẽ được miễn trách nhiệm BTTH. Một tình thế được coi là tình thế cấp thiết nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Một là, phải có nguy cơ đang thực tế đe dọa cho lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Nguồn gốc gây nên sự nguy hiểm đối với lợi ích hợp pháp được pháp luật bảo vệ có thể là do: hành vi nguy hiểm của con người, tác động của thiên nhiên (lũ, lụt, cháy, sét đánh v.v…). Ở đây cần lưu ý là nguy cơ đe dọa gây thiệt hại nhưng thiệt hại chưa xảy ra.

Hai là, sự đe dọa thiệt hại trong tình thế cấp thiết phải có thật, đang xảy ra và chưa kết thúc. Ở đây có thể hiểu nếu không có hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết thì hậu quả tất yếu sẽ xảy ra. Điều kiện thứ hai này cho thấy mối quan hệ nhân quả giữa sự nguy hiểm với lợi ích cần bảo vệ. Sự nguy hiểm tuy mới đang đe doạ ngay tức khắc đến các lợi ích cần bảo vệ, nhưng phải là sự nguy hiểm thực tế, phải có thật, tồn tại khách quan, không phải do người gây thiệt hại tưởng tượng ra. Có thể nói nguồn nguy hiểm đang xảy ra có quan hệ nhân quả với những thiệt hại cho lợi ích hợp pháp có nguy cơ thực tế sẽ xảy ra.

Ba là, việc gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết là biện pháp duy nhất để khắc phục nguy cơ đó. Để được coi là gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết thì việc gây thiệt hại phải là biện pháp duy nhất để khắc phục nguy cơ đó. Như đã phân tích ở trên, bản thân người gây thiệt hại phải có sự cân nhắc, tính toán về nguy cơ thiệt hại sắp xảy ra nên có sự suy xét xem hành vi gây thiệt hại của mình trong tình huống đó có phải là biện pháp duy nhất để khắc phục thiệt hại hay không. Người gây ra thiệt hại không còn biện

[80] Trương Nhật Quang và Ngô Thái Ninh. (2020). Vấn đề miễn trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong trường hợp bất khả kháng - Covid19, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp* (số 4), tr. 11.

pháp nào khác để lựa chọn để cứu lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, lợi ích chính đáng của cá nhân người thực hiện hành vi hoặc của người khác.

Bốn là, thiệt hại gây ra trong tình thế cấp thiết phải nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa. Khi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết bản thân người gây thiệt hại phải cân nhắc, tính toán giữa thiệt hại mà mình sắp gây ra và hậu quả có thể xảy ra cho đối tượng mà mình sắp bảo vệ khi có nguy cơ đe dọa gây thiệt hại. Do đó, chỉ được coi là thiệt hại do yêu cầu của tình thế cấp thiết nếu thiệt hại xảy ra nhỏ hơn với thiệt hại cần ngăn ngừa.

Đối với cơ chế miễn trừ trách nhiệm BTTH đối với tài sản công, tức là BTTH trong trường hợp làm suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường theo điểm a khoản 1 Điều 130 Luật BVMT năm 2020 có thể tham khảo Cơ chế kháng biện của bị đơn để miễn trừ hoặc giảm trách nhiệm BTTH quy định trong Chỉ thị môi trường 2004/35/EC của liên minh châu Âu. Theo đó người gây ô nhiễm có thể thực hiện quyền kháng biện với mục đích miễn trừ trong hai trường hợp sau: (i) Thiệt hại gây ra do lỗi của bên thứ ba (trong trường hợp người gây ô nhiễm đã thực hiện đủ các biện pháp bảo đảm an toàn). (ii) Thiệt hại là hậu quả của việc thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước[81]. Tuy nhiên, phạm vi của quyền kháng biện chỉ có thể miễn trách nhiệm chi trả các chi phí (defences to costs) chứ không thể miễn trách nhiệm phục hồi môi trường (defences to liability) nếu xảy ra thiệt hại. Nói cách khác, khi xảy ra thiệt hại từ hành vi làm ô nhiễm môi trường của mình, bị đơn vẫn phải thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường, và chỉ có thể được được bồi hoàn một phần hoặc toàn bộ chi phí phát sinh từ việc phục hồi nếu thực hiện quyền kháng biện thành công.

Thứ tư, xem xét thành lập một cơ quan chuyên trách với trách nhiệm đứng ra là bên thứ 3 thực hiện thỏa thuận hoặc khởi kiện đòi BTTH do ÔNMT gây ra. Có thể tham khảo kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong vấn đề này. Theo luật pháp Hoa Kỳ trong những vụ việc liên quan đến đòi BTTH do gây ÔNMT thì cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) sẽ là bên đứng ra đại diện cho bên bị thiệt hại đàm phán, thỏa thuận với các doanh nghiệp để đạt được mức BTTH hoặc khởi kiện các doanh nghiệp ra Tòa án có thẩm quyền trong trường hợp EPA và các doanh nghiệp không đạt được thỏa thuận chung. Có thể kể đến một số vụ việc điển hình sau cho thấy vai trò tích cực của EPA trong các vụ kiện đòi BTTH. Trong vụ công ty sản xuất thuốc trừ sâu Agrifos, công ty đã khai thác nguồn khoáng sản tại một số vùng sông, suối để sản xuất thuốc trừ sâu, dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt và gây hại cho sức khỏe của người dân. EPA sau đó đã gửi thông báo yêu cầu Agrifos phải dừng hoạt động khai thác và BTTH, song không thành công. Sau đó, Agrifos đã phải trả 1.8 triệu Đô-la Mỹ tiền BTTH đối với hành vi gây ÔNMTN. Hay như trong vụ việc giữa EPA và tập đoàn sản xuất thép Allegheny Ludlum, các nhà máy sản xuất thép của tập đoàn này đã xả thải vượt quá giới hạn cho phép ra hai con sông Kiskimetenas và Allegheny, gây ra hiện tượng ô nhiễm. EPA sau đó đã khởi kiện tập

[81] Nguyễn Thị Phương Châm và Nguyễn Minh Châu. (2021). Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường từ góc nhìn lý thuyết đến luật thực định Việt Nam, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp* (số 15 (439)-T8/2021), tr. 47.

đoàn Allegheny Ludlum ra Tòa án cấp liên bang. Kết quả, Tòa án liên bang yêu cầu tập đoàn Allegheny Ludlum phải trả hơn tám triệu Đô-la Mỹ để BTTH đối với hành vi gây ÔNMTN[82]. Thay vì để người dân tự đứng ra khởi kiện các thương nhân có hành vi gây ÔNMTN, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể đứng ra khởi kiện các thương nhân để bảo vệ môi trường nước, bảo vệ trật tự công cộng và lợi ích của Nhà nước.

2.3.2. Giải pháp cho những bất cập trong quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm hành chính của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước

Thứ nhất, nhằm tăng sức răn đe cũng như hiệu quả phòng ngừa hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của thương nhân. Thiết nghĩ cần nên nâng mức phạt và loại bỏ quy định về mức phạt tối đa đối với VPHC gây ô nhiễm môi trường nước. Tham khảo quy định xử phạt hành chính đối với hành vi VPPL gây ÔNMTN của Trung Quốc, trong đó mức phạt tính trên tỷ lệ phần trăm thu nhập trong năm của chủ thể có hành vi vi phạm. Cụ thể, Điều 83 Luật Kiểm soát và phòng ngừa ô nhiễm nước năm 2008 của Trung Quốc quy định Đối với các đơn vị VPPL và gây ra sự cố ô nhiễm nguồn nước, lệnh phạt sẽ được áp đặt. Nếu vụ việc là nghiêm trọng, và cực kỳ nghiêm trọng người chịu trách nhiệm của doanh nghiệp/nhà máy sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm và bị phạt không quá 50 % thu nhập trong năm trước đó. Đối với các vụ việc ô nhiễm nghiêm trọng, doanh nghiệp sẽ bị phạt 30% thiệt hại trực tiếp gây ra bởi ô nhiễm, không có giới hạn tối đa. (Trước đây tiền phạt chỉ là 20% thiệt hại trực tiếp, với mức tối đa là 200.000 nhân dân tệ). Đối với các vụ việc ô nhiễm thông thường hoặc tương đối nghiêm trọng, doanh nghiệp sẽ bị phạt 20% thiệt hại trực tiếp do ô nhiễm, không có giới hạn tối đa. Như vậy, với mức phạt dựa theo tỉ lệ phần trăm của thiệt hại trực tiếp do ô nhiễm sẽ đáp ứng được tính linh hoạt và chủ động đối với cơ quan chức năng trong hoạt động XLVPHC bởi lẽ đối với từng vụ vi phạm khác nhau sẽ có mức độ gây ô nhiễm khác nhau, do đó việc áp dụng khung phạt dựa trên hạn ngạch xả thải hiện nay là chưa hợp lý và với mức phạt thấp như hiện nay là chưa đủ răn đe.

Thứ hai, nên tách hẳn các quy định xử phạt hành chính về các hành vi gây ÔNMTN trong Nghị định số 36/2020/NĐ-CP về chung với Nghị định 45/2022/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính chung cho lĩnh vực BVMT. Việc đưa các hành vi gây ô nhiễm môi trường nước vào Nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực BVMT sẽ tạo tình thống nhất đồng bộ và hạn chế việc bối rối trong việc lựa chọn căn cứ để ra quyết định xử phạt. Về lâu dài, thiết nghĩ Việt Nam nên nghiên cứu ban hành một Luật riêng cho việc kiểm soát và bảo vệ môi trường nước giống như Trung Quốc với Luật Kiểm soát và phòng ngừa ô nhiễm nước hay Mĩ với Đạo luật Nước sạch. Cùng với đó là hệ thống văn bản dưới luật về XLVPHC dành riêng cho môi trường nước. Cùng với đó, đối với quy định giải thích từ ngữ của hành vi xả khí thải nên thay đổi theo hướng chỉ cần quy định đó là hành

[82] Đào Nguyễn Hương Duyên. (2023). *Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay* (Luận án Tiến sĩ Luật học, Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Học viện Khoa học Xã hội, Hà Nội). Tr. 93

vi xả khí thải ra môi trường. Theo đó khoản 2 Điều 3 Nghị định 45/2022 sẽ thay đổi từ "*Thải bụi, khí thải vào môi trường là việc cá nhân, tổ chức làm phát sinh bụi, khí thải vào môi trường không khí*" thành "***Thải bụi, khí thải vào môi trường là việc cá nhân, tổ chức làm phát sinh bụi, khí thải vào môi trường***". Việc XLVPHC đối với hành vi xả khí thải vào môi trường nước sẽ được áp dụng theo các quy định tại Điều 20 về vi phạm các quy định về thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường và Điều 21 về vi phạm các quy định về thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường trong Nghị định 45/2022.

Thứ ba, việc quy định về mức phạt tiền giữa các khung khác nhau nên được tính toán hợp lý dựa trên mức độ nghiêm trọng của hành cũng như hậu quả có thể mang đến đối với môi trường nước của hành vi vi phạm, đặc biệt là đối với hành vi xả nước thải vượt các quy chuẩn kỹ thuật đối với môi trường. Theo quan điểm của tác giả, việc xác định mức phạt tiền nên dựa trên tổng lượng xả thải, chỉ số vượt quy chuẩn kĩ thuật cùng với chi phí để xử lý nước thải cho lượng nước thải tương ứng với khung phạt. Ví dụ, đối với hành vi xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 1.5 với thải lượng là 100 m3. Giá xử lý nước trung bình được áp dụng tại địa phương là 20.000 đồng/m3 thì mức phạt tiền sẽ là: 100 x 20.000 x 1.5 x 24 (h) = 72.000.000 đồng. Trên 1000 m3 thì áp dụng mức giá phù hợp với thực tế.

Cần đưa ra mức định lượng cụ thể đối với các hành vi sau: hành vi rò rỉ, thải hóa chất độc vào môi trường nước trái quy định về bảo vệ môi trường; hành vi làm tràn đổ chất thải nguy hại hoặc để xảy ra sự cố tràn đổ chất thải nguy hại ra môi trường đất, nước ngầm, nước mặt gây ô nhiễm môi trường; hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóachất đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép và gây ô nhiễm môi trường.

Thứ tư, thiết nghĩ để đảm bảo tính công bằng trong XPVPHC nên loại bỏ nguyên tắc "Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân" được quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 45/2022 như hiện nay. Bởi lẽ việc xử phạt phải dựa vào tính chất nguy hiểm cũng như mức độ gây ô nhiễm môi trường của hành vi chứ không phải dựa vào quy mô hay khả năng tài chính và cũng không thể có căn cứ nào để khẳng định một cá nhân sẽ có khả năng tài chính thấp hơn một tổ chức, đặc biệt là đối với loại hình DNTN thì thực tế ở nước ta có quy mô khá nhỏ nên việc xử phạt gấp hai lần so với cá nhân có thể khiến doanh nghiệp có nguy cơ phá sản.

2.3.3. Giải pháp cho những bất cập trong quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm hình sự của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước

Thứ nhất, để đảm bảo tính chất nghiêm khắc của trách nhiệm hình sự cũng như hiệu quả trừng phạt và giáo dục của hình phạt đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của thương nhân mà đặc biệt là đối với thương nhân là cá nhân thì nên nâng cao

mức tiền phạt đối với hành vi gây ÔNMTN của thương nhân là cá nhân. Theo đó mức phạt tiền tối thiểu của pháp nhân thương mại phạm tội nên được quy định cao hơn hoặc bằng so với mức mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực XLVPHC đối với cùng hành vi. Ví dụ như đối với hành vi xả thải ra môi trường từ 500 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 5.000 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần thì thay vì chỉ bị xử phạt từ 50.000.000 đến 500.000.000 như hiện nay nên được thay thế bằng mức tối thiểu là 850.000.000 đồng và nâng mức tối đa lên 2 tỉ đồng. Điều này dựa trên quy định trong nghị định 45/2022 về hành vi xả thải ra môi trường từ 500 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 5.000 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần bị xử phạt từ 160.000.000 đến 850.000.000 đồng.

Thứ hai, nên bổ sung thêm quy định để làm rõ vấn đề hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại là như thế nào. Theo tác giả một cá nhân được xác định là nhân danh pháp nhân thương mại trong việc thực hiện hành vi phạm tội khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

Một là, giữa cá nhân và pháp nhân thương mại tồn tại một mối quan hệ pháp lý. Giữa cá nhân và pháp nhân thương mại phải tồn tại mối quan hệ pháp lý thì mới có thể xem xét về sự "nhân danh" pháp nhân. Điều này có nghĩa là nếu giữa cá nhân và pháp nhân thương mại không tồn tại bất cứ mối quan hệ nào thì hành vi của cá nhân đó không thể nhân danh pháp nhân thương mại. "Trong thuyết trách nhiệm thay thế - đó là người làm công, đại lý và ràng buộc với nhau bằng hợp đồng; trong thuyết đồng nhất hóa trách nhiệm - đó là người chỉ huy, quản lý, lãnh đạo, điều hành (nhân viên cao cấp) quyết định chính sách của tổ chức; trong thuyết văn hóa - đó là bất kỳ nhân viên nào của tổ chức và ràng buộc với nhau bằng văn hóa pháp nhân"[83]. Trong thực tiễn áp dụng pháp luật, đây cũng là điều kiện đòi hỏi trong luật hình sự của Anh khi truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân: "Phải có chứng cứ về mối quan hệ liên quan người sử dụng lao động/người lao động để có thể xác lập trách nhiệm của pháp nhân hoặc chấp nhận lời cáo buộc của cá nhân đối với pháp nhân bị đơn"[84]. Như vậy, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì mỗi quan hệ pháp lý giữa cá nhân và pháp nhân phải được thể hiện qua một hình thức pháp lý, mà phổ biến nhất hiện nay là các hợp đồng lao động.

Hai là, hành vi phạm tội xảy ra trong quá trình cá nhân thực hiện thẩm quyền và nhiệm vụ do pháp nhân thương mại giao. Nếu giữa cá nhân và pháp nhân tồn tại mối quan hệ, những hành vi phạm tội không liên quan đến thẩm quyền, nhiệm vụ mà pháp nhân thương mại giao cho cá nhân thì hành vi của cá nhân không thể coi là nhân danh

---

[83] Viện Khoa học Pháp lý. (2011). *Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu so sánh cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối với tổ chức*. Truy cập ngày 05/07/2024, từ Trang thông tin điện tử Bộ Tư pháp https://tlpl.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-de-tai.aspx?ItemID=572&CategoryDT=DT#.

[84] Guidance on corporate prosecution, para 23 eimages/Guidance_on_Corporate_Prosecutions.pdf (skadden.com) (accessed: 13 April 2022).

pháp nhân thương mại. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc pháp nhân giao cho một cá nhân thực hiện hành vi phạm tội có thể là hoạt động ủy quyền hợp pháp và bất hợp pháp.

Ba là, hành vi phạm tội phải nằm trong giới hạn thẩm quyền và nhiệm vụ được pháp nhân thương mại giao. Nếu cá nhân thực hiện hành vi phạm tội trong quá trình thực hiện chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ do pháp nhân giao những hành vi phạm tội vượt ra ngoài phạm vi chức năng, thẩm quyền hay nhiệm vụ được giao thì không thể coi là nhân danh pháp nhân thương mại. Đây cũng là đòi hỏi khi truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân ở Canada: "Trong trường hợp người lãnh đạo, người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của pháp nhân nhưng lại phạm tội do vượt quá thẩm quyền được trao, hoặc lợi dụng danh nghĩa pháp lý hoặc vật chất của pháp nhân để thực hiện tội phạm vì quyền lợi của mình hoặc lợi ích của mình, ví dụ: người lãnh đạo nhà máy đã sử dụng danh nghĩa của nhà máy thực hiện hành vi lừa đảo cho lợi ích riêng của anh ta thì về nguyên tắc chỉ có cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm về tội phạm đó còn pháp nhân sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của họ"[85]

Tóm lại, theo quan điểm tác giả, hành vi của một cá nhân được coi là "nhân danh pháp nhân thương mại" khi thỏa mãn đồng thời các yêu cầu đã nêu. Có thể tham khảo kinh nghiệm của Campuchia về vấn đề này. Điều 42 của BLHS Campuchia[86] quy định, để quy kết TNHS đối với pháp nhân đòi hỏi phải thỏa mãn hai điều kiện sau: Thứ nhất, tội phạm phải được thực hiện bởi cơ quan hoặc người đại diện của pháp nhân. Cơ quan của pháp nhân được hiểu là các cơ quan lãnh đạo của pháp nhân. Hệ thống cơ quan này được tổ chức theo các quy định của pháp luật hoặc theo nội quy, quy chế của pháp nhân và hoạt động trên danh nghĩa các thực thể này. Người đại diện của pháp nhân, trước hết là những người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, thường đó là những người đứng đầu, lãnh đạo, quản lí trực tiếp của pháp nhân; Thứ hai, tội phạm do cơ quan hoặc người đại diện của pháp nhân thực hiện nhân danh pháp nhân.

Liên quan đến xác định giới hạn trong trách nhiệm tài sản của pháp nhân thương mại phạm tội và các thành viên là cá nhân tham gia quản lý điều hành hoạt động của pháp nhân có thể xem xét áp dụng cơ chế "xuyên qua màn che công ty". Đây là cơ chế pháp lý để buộc các chủ sở hữu các công ty có tư cách pháp nhân phải chịu trách nhiệm về những hậu quả do công ty gây ra trong một số trường hợp nhất định. Đó là khi công ty thực hiện một trong các hành vi sau: "(i) Phục vụ mục đích cá nhân của thành viên hoặc cổ đông hoặc người quản lý công ty, hoặc (ii) Tham gia vào hoạt động lừa đảo hoặc VPPL, Tòa án có thể không chấp nhận tính chất trách nhiệm hữu hạn của công ty với tư cách là một pháp nhân và yêu cầu thành viên hoặc cổ đông hoặc người quản lý

[85] Trịnh Quốc Toản. (2005). Về trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong luật hình sự Canada, *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật* (số 03/2005), tr.80.
[86] Trịnh Quốc Toản. (2023). Nghiên cứu so sánh các quy định về TNHS của pháp nhân trong pháp luật hình sự của Campuchia, Lào và Việt Nam. *Tạp chí Khoa học* (số 02 – 2023), tr. 6.

có trách nhiệm cá nhân với nghĩa vụ nợ của công ty”[87]. Khi áp dụng cơ chế này thì tư cách pháp nhân cũng như tính chịu trách nhiệm hữu hạn của chủ sở hữu công ty sẽ bị loại bỏ, pháp luật yêu cầu trách nhiệm cá nhân của chủ sở hữu đã thực hiện hành vi lạm dụng. Trách hiệm tài sản cá nhân của thành viên, cổ đông hoặc người quản lý là trách nhiệm vô hạn do hành vi: (i) Lạm dụng tư cách pháp nhân không vì lợi ích của pháp nhân mà phục vụ lợi ích của cá nhân hoặc người quản lý; (ii) Lạm dụng tư cách pháp nhân để thực hiện các hành vi lừa đảo hoặc VPPL.

Thứ ba, theo quy định của BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tội gây ô nhiễm môi trường khung hình phạt cao nhất là 07 năm, mặc dù tính chất nguy hiểm của loại tội phạm này rất lớn, để lại hậu quả lâu dài, nghiêm trọng và rất tốn kém để khắc phục. Có thể tham khảo pháp luật hình sự của CHLB Đức. Nếu so sánh với pháp luật của các quốc gia trong khu vực, khung hình phạt đối với các tội phạm môi trường trong BLHS CHLB Đức tương đối cao. Theo đó, các tội phạm môi trường có thể bị phạt tù 10 năm, đối với các tội phạm nghiêm trọng hơn là 15 năm (nếu làm chết người).Vì vậy, theo tác giả cần cân nhắc phân loại các tội gây ÔNMT (Điều 235) lên mức tội đặc biệt nghiêm trọng, với khung hình phạt tù tối đa đến 20 năm để tăng cường tính răn đe, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi gây ÔNMTN gây hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận.

Thứ tư, liên quan đến các trường hợp đình chỉ vụ án được quy định tại Điều 443 BLTTHS năm 2015 nên bổ sung thêm trường hợp pháp nhân thương mại tuyên bố phá sản; giải thể. Như vậy, Điều 443 sẽ thay đổi thành: “*Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, bị cáo là pháp nhân khi thuộc một trong các trường hợp:*

a) Không có sự việc phạm tội;

b) Hành vi của pháp nhân không cấu thành tội phạm;

c) Hành vi phạm tội của pháp nhân đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật;

d) Hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được pháp nhân thực hiện tội phạm;

đ) Pháp nhân chấm dứt tồn tại trong trường hợp tuyên bố phá sản hoặc giải thể;

e) Hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.”

[87] Trương Nhật Quang. (2016). *Pháp luật về doanh nghiệp: Các vấn đề pháp lý cơ bản,* Hà Nội: Nxb. Dân trí. Tr. 128 - 129.

Kết luận Chương 2

Qua nội dung ở chương 2, tác giả đã làm sáng tỏ những quy định của pháp luật về các loại trách nhiệm dân sự, hành chính và hình sự của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm nước. Từ đây có thể thấy hành lang pháp lý của Việt Nam về việc truy cứu TNPL đối với thương nhân gây ô nhiễm môi trường nước là cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên vẫn còn thiếu các quy định cụ thể dành riêng cho việc bảo vệ môi trường nước từ đó khiến cho việc bảo vệ tốt sự trong sạch của môi trường nước là còn hạn chế. Ngoài ra vẫn còn tồn tại một số bất cập, hạn chế có thể kể đến như bất cập xung quanh việc xác định ranh giới giữa xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi xả nước thải vào môi trường nước; thiếu các quy định hướng dẫn cụ thể về phương pháp tính toán thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản do ô nhiễm môi trường nước gây nên; tính răn đe của các mức xử phạt hành chính còn chưa cao....Song song đó, tác giả đưa ra một số kinh nghiệm của các quốc gia như Đức, Trung Quốc về việc truy cứu TNPL của doanh nghiệp gây ô nhiễm nước cùng với đó là đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để việc truy cứu TNPL thương nhân được hiệu quả hơn, góp phần vào việc duy trì và bảo vệ môi trường nước.

Từ việc đánh giá kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học liên quan đến luận văn, trên cơ sở tiếp thu, kế thừa những công trình nêu trên và những luận điểm đã phân tích tại chương 2 là cơ sở để tác giả đưa ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới.

KẾT LUẬN

Nước là một trong những yếu tố quan trọng của môi trường sống, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sinh sống và sản xuất của con người. Hiện nay, môi trường nước đang là vấn đề toàn cầu, hầu hết các nhà khoa học, các nhà quản lý đều cho rằng: nước là tài nguyên quý giá nhất trong thế kỷ XXI, an ninh nguồn nước sẽ còn quan trọng hơn cả an ninh lương thực, nước có thể là nguyên nhân của các cuộc chiến tranh toàn cầu. Vì vậy, bảo vệ môi trường nước là nhiệm vụ cấp bách của nhiều quốc gia trên thế giới, được đưa vào chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững quốc gia. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định "BVMT phải là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và nghĩa vụ của mọi công dân". Đến Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Đảng ta đã đặt ra nhiệm vụ phải "Hạn chế, tiến tới ngăn chặn căn bản tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, lưu vực sông, khu và cụm công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư tập trung ở nông thôn".

Một thành tố quan trọng trong hệ thống pháp luật về BVMT nói chung và BVMT nước nói riêng đó là những quy định pháp luật về xử lý các VPPL gây ô nhiễm môi trường nước. Có thể thấy hiện nay nước ta đã và đang ngày một hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc truy cứu TNPL đối với hành vi gây ÔNMT mà đối tượng thương nhân có thể nói là một trong những chủ thể thường xuyên VPPL về BVMT gây ÔNMTN thường xuyên và nghiêm trọng nhất. Bên cạnh những nguyên nhân như áp lực phát triển kinh tế, ý thức của người dân, sự gia tăng dân số, quá trình đô thị hóa thì vấn đề về chế tài áp dụng đối với chủ thể gây ô nhiễm còn nhiều bất cập cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc có liên tục những vụ doanh nghiệp bức tử các dòng sông, biến các con kênh, rạch trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân bởi mùi hôi thối do ô nhiễm nặng. Thông qua việc tìm hiểu và phân tích các quy định hiện hành luận văn đã chỉ ra được những bất cập liên quan đến các quy định về chế tài dân sự, hành chính, hình sự áp dụng khi thương nhân gây ÔNMTN. Từ những lập luận, phân tích tác giả đã đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện đề tài về "TNPL của thương nhân đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước". Cụ thể như:

Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật về phương pháp tính thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản. Tham khảo một số phương pháp như : Phương pháp ước lượng giá trị cuộc sống thống kê (value of statistical life); Phương pháp dựa vào số năm trong cuộc đời bị mất do mắc bệnh (disability adjusted life year); Phương pháp chi phí bệnh tật (cost of illness approach); Phương pháp tiếp cận nguồn vốn con người (human capital); Phương pháp thay đổi năng suất (productivity change); Phương pháp định giá thị trường; Phương pháp so sánh đối chứng.

Thứ hai, Thay đổi các quy định liên quan đến thỏa thuận bồi thường nhiều lần, thời hiệu khởi kiện và miễn trừ BTTH. Theo đó, quy định có thể được mở theo hướng thương

nhân và bên được bồi thường có thể thỏa thuận để việc bồi thường thiệt hại được tiến hành một lần hoặc nhiều lần trong một khoảng thời gian nhất định từ ngày áp dụng trách nhiệm BTTH; Không nên áp dụng thời hiệu khởi kiện với yêu cầu BTTH đối với tính mạng và sức khỏe là hệ quả của hành vi gây ÔNMTN, hoặc kéo dài 10 năm như tại nước Mỹ đang áp dụng; bổ sung hai căn cứ để miễn trách nhiệm BTTH đối với hành vi gây ÔNMT của thương nhân như sau: "Chủ thể gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc do tình thế cấp thiết".

Thứ ba, đối với chế tài hành chính: Nếu vụ việc là nghiêm trọng, và cực kỳ nghiêm trọng người chịu trách nhiệm của doanh nghiệp/nhà máy sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm và bị phạt không quá 50 % thu nhập trong năm trước đó. Đối với các vụ việc ô nhiễm nghiêm trọng, doanh nghiệp sẽ bị phạt 30% thiệt hại trực tiếp gây ra bởi ô nhiễm, không có giới hạn tối đa. Đối với các vụ việc ô nhiễm thông thường hoặc tương đối nghiêm trọng, doanh nghiệp sẽ bị phạt 20% thiệt hại trực tiếp do ô nhiễm, không có giới hạn tối đa; Theo quan điểm của tác giả, việc xác định mức phạt tiền nên dựa trên tổng lượng xả thải, chỉ số vượt quy chuẩn kỹ thuật cùng với chi phí để xử lý nước thải cho lượng nước thải tương ứng với khung phạt; cần xây dựng, bổ sung các quy định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ÔNMTN, đảm bảo các chủ thể có hành vi vi phạm chấp hành đầy đủ các biện pháp xử lý.

Thứ tư, đối với chế tài hình sự: Nâng cao mức tiền phạt đối với hành vi gây ÔNMTN của thương nhân là cá nhân. Theo đó mức phạt tiền tối thiểu của pháp nhân thương mại phạm tội nên được quy định cao hơn hoặc bằng so với mức mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực XLVPHC đối với cùng hành vi; bổ sung thêm quy định để làm rõ vấn đề hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại là như thế nào; cân nhắc phân loại các tội gây ÔNMT (Điều 235) lên mức tội đặc biệt nghiêm trọng, với khung hình phạt tù tối đa đến 20 năm để tăng cường tính răn đe, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi gây ÔNMTN gây hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận; bổ sung thêm trường hợp đình chỉ vụ án là "Pháp nhân chấm dứt tồn tại trong trường hợp tuyên bố phá sản hoặc giải thể".

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. SÁCH, GIÁO TRÌNH, TẠP CHÍ, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

1. Bế Phương Hà. (2019). *Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp – Một số vấn đề pháp lý và thực trạng áp dụng tại Việt Nam.* (Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội).

2. Bùi Đức Hiển. (2020). Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản và các lợi ích khác hợp pháp khác do làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay, *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp* (Số 2+3(402+403)).

3. Đào Nguyễn Hương Duyên. (2023). *Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay* (Luận án Tiến sĩ Luật học, Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Học viện Khoa học Xã hội, Hà Nội).

4. Đặng Đình Bạch và Nguyễn Văn Hải. (2006). *Giáo trình Hóa học môi trường*. Hà Nội: Nxb. Khoa học và kỹ thuật.

5. Hồ Anh Tuấn. (2022). *Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước theo pháp luật ở Việt Nam hiện nay*, (Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội)

6. Huỳnh Thị Sinh Hiền. (2013). Vấn đề lý luận về vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý trong quy định của pháp luật Việt Nam, *Tạp chí Khoa học - Đại học Cần Thơ* (số 25/2013).

7. Lê Hồng Hạnh - Vũ Thu Hạnh. (2019). *Giáo trình Luật Môi trường*. Hà Nội: Nxb Công an nhân dân.

8. Lê Thị Hằng. (2020). *Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay*, (Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội. Hà Nội).

9. Lê Văn Tranh. (2020). Thương nhân theo pháp luật thương mại Việt Nam, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp* (số 13).

10. Mai Thị Lộc. (2018). Những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về các tội phạm môi trường, *Tạp chí KHGD CSND* (số 99 (01 - 2018)).

11. Nguyễn Duy Thanh. (2023). Hoàn thiện trách nhiệm pháp lý hành chính đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, *Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn* (số 56 – (2023)).

12. Nguyễn Thị Phương Châm và Nguyễn Minh Châu. (2021). Bồi thường thiệt hại

do ô nhiễm môi trường nhìn từ góc nhìn lý thuyết đến luật thực định Việt Nam. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp* (số 15(439)).

13. Nguyễn Thị Phương Hoa. (2022). Nhận thức khoa học về điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành. *Tạp chí Khoa học pháp lý* (số 2 (2022)).

14. Nguyễn Thị Tố Uyên. (2014). *Trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường*, Hà Nội: Nxb Chính trị Sự thật - Quốc gia.

15. Nguyễn Văn Quân. (2018). Góp phần nhận thức lại về TNPL dưới góc độ lý luận, *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học* (Số 1 (2018) 1-7)

16. Nguyễn Văn Ngọc. (2006). *Từ điển kinh tế học*. Hà Nội: Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân.

17. Phạm Thị Lệ Quyên. (2020). Một số bất cập của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân* (số 07 (38)).

18. Phạm Văn Beo. (2019). *Luật hình sự Việt Nam, Quyển 1 (Phần chung)*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

19. Phan Trung Hiền. (2021). *Lý luận về Nhà nước và Pháp luật, Quyển 2*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

20. Trần Linh Huân. (2021). Áp dụng pháp luật môi trường trong xác định và xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường nước, *Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn* (số 46/2021).

21. Trần Văn Luyện và các đồng sự. (2017). *Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015*. Hà Nội: NXB Công an nhân dân.

22. Trịnh Quốc Toản. (2005). Về trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong luật hình sự Canada, *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật* (số 03/2005).

23. Trịnh Quốc Toản. (2023). Nghiên cứu so sánh các quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong pháp luật hình sự của Campuchia, Lào và Việt Nam. *Tạp chí Khoa học* (số 02 – 2023).

24. Trịnh Thị Thủy. (2019). *Tội gây ô nhiễm môi trường theo Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015*, (Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội).

25. Trường Đại học Luật Hà Nội. (2000). *Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học: Luật Kinh tế, Luật Môi trường, Luật Tài chính, Luật Ngân hàng*. Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân.

26. Trương Nhật Quang và Ngô Thái Ninh. (2020). Vấn đề miễn trách nhiệm dân sự

do vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong trường hợp bất khả kháng – Covid19, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp* (số 4).

27. Trương Nhật Quang. (2016). *Pháp luật về doanh nghiệp: Các vấn đề pháp lý cơ bản*, Hà Nội: Nxb. Dân trí.

28. Viện Khoa học pháp lý. (2006). *Từ điển Luật học*. Hà Nội: Nxb. Từ điển Bách khoa, Nxb. Tư pháp.

29. Viện Khoa học pháp lý. (2017). *Pháp luật môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam*, Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia sự thật.

30. Vũ Văn Mẫu và Lê Đình Chân. (1968). *Danh từ & Tài liệu: Dân Luật và Hiến luật*. Sài gòn: Tủ sách Đại học.

B. TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

❖ **Trong nước**

31. Bùi Thị Hường. (2022). *Quyền về môi trường trong pháp luật Việt Nam.* Truy cập ngày 26/05/2024, từ trang thông tin điện tử Tạp chí Quản lý và Nhà nước https://www.quanlynhanuoc.vn/2022/07/07/quyen-ve-moi-truong-trong-phap-luat-viet-nam.

32. Bùi Thị Hường. (2022). *Quyền về môi trường trong pháp luật Việt Nam.* Truy cập ngày 26/05/2024, từ trang thông tin điện tử Tạp chí Quản lý và Nhà nước https://www.quanlynhanuoc.vn/2022/07/07/quyen-ve-moi-truong-trong-phap-luat-viet-nam.

33. Bùi Thị Thanh Hằng. (2017). *"Trách nhiệm dân sự", "chế tài" hay "biện pháp khắc phục" đối với hành vi vi phạm hợp đồng?*. Truy cập ngày 31/05/2024, từ trang thông tin điện tử Tạp chí Nghiên cứu lập pháp https://www.lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=208001.

34. *Chất thải rắn - những tác động của chất thải rắn đến môi trường và sức khỏe con người.* (2024). Truy cập ngày 01/06/2024, từ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Chất thải rắn - những tác động của chất thải rắn đến môi trường và sức khỏe con người (dangcongsan.vn).

35. Đào Nguyễn Hương Duyên. (2021). *Quyền khởi kiện đòi BTTH đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của doanh nghiệp*. Truy cập ngày 01/06/2024, từ trang thông tin điện tử Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của doanh nghiệp (danchuphapluat.vn).

36. Đinh Văn Quế. (2022). *Tội gây ô nhiễm môi trường.* Truy cập ngày 26/06/2024, từ Tạp chí điện tử Luật sư Việt NamTội gây ô nhiễm môi trường (lsvn.vn).

37. Đoàn Trung Kiên và Nguyễn Thanh Mai. (2022). *Trách nhiệm pháp lý đối với pháp nhân thương mại gây ô nhiễm môi trường*. Truy cập ngày 02/07/2024, từ tạp chí

Dân chủ và Pháp luật TNPL đối với pháp nhân thương mại gây ô nhiễm môi trường (danchuphapluat.vn).

38. Gia Hải. (2023). *Khởi tố vụ án "Gây ô nhiễm môi trường' xảy ra tại Công ty TNHH Miza Nghi Sơn"*. Truy cập ngày 02/07/2024, từ Báo Pháp luật Việt Nam https://baophapluat.vn/khoi-to-vu-an-gay-o-nhiem-moi-truong-xay-ra-tai-cong-ty-tnhh-miza-nghi-son-post492425.htm.

39. Hoàn Chí Kiên. (2024). *Quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân tại một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam*. Truy cập ngày 05/07/2024, từ Tạp chí Tòa án Nhân dân điện tử Quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân tại một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam (tapchitoaan.vn).

40. Hồ Trí. (2018). *Bến Tre: Ô nhiễm kênh nội đồng đe dọa cuộc sống của người dân"*. Truy cập ngày 02/07/2024, từ https://vtv.vn/chuyen-dong-24h/ben-tre-o-nhiem-kenh-noi-dong-de-doa-cuoc-song-nguoi-dan-20170322152514376.htm.

41. Hồng Hạnh và Phương Vũ. (2016). *Các thảm họa xã thải gây ô nhiễm nguồn nước trên thế giới.* Truy cập ngày 17/05/2024, từ trang thông tin điện tử báo VnExpress https://vnexpress.net/cac-tham-hoa-xa-thai-gay-o-nhiem-nguon-nuoc-tren-the-gioi-3427531.html .

42. Lê Ngọc Thạnh (2018). *Luận bàn về trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm kỷ luật lao động*. Truy cập ngày 27/05/2024, từ trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học pháp lý https://tapchikhplvn.hcmulaw.edu.vn/module/xemchitietbaibao?oid=aac994a0-05e5-4c60-92c3-b545a5008706.

43. Minh Hạnh. (2019). *Rùng mình những vụ xã thải gây ô nhiễm nước trên thế giới*. Truy cập ngày 17/05/2024, từ trang thông tin điện tử báo Cafebiz https://bom.so/Br7pKh

44. Minh Khôi. (2023). *Kinh tế phải phát triển theo mục tiêu bảo vệ môi trường*. Truy cập ngày 18/1/2024, từ trang thông tin báo điện tử Chính phủ https://cafebiz.vn/rung-minh-nhung-vu-xa-thai-gay-o-nhiem-nuoc-tren-the-gioi-2019101610515523.chn

45. Minh Phúc. (2024). *Trong năm 2023 cơ quan chức năng đã phát hiện 16.641 vụ vi phạm môi trường*. Truy cập ngày 02/07/2024, từ Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống https://bom.so/9nVotZ.

46. Ngô Ngọc Diễm và Nguyễn Thị Minh Nhật. (2022). *Tình hình tội phạm về môi trường và một số dự báo về xu hướng vận động*. Truy cập ngày 02/07/2024, từ Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam https://moitruong.net.vn/nam-2023-phat-hien-16-641-vu-vi-pham-moi-truong-71034.html.

47. Phạm Văn Lợi. (2021). *Điểm mới về bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định của chế định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020*. Truy cập ngày 24/06/2024, từ trang thông tin điện tử Cục kiểm soát ô nhiễm môi trường https://scem.gov.vn/vi/tin-tuc-trung-tam/chu-truong-chinh-sach/diem-moi-ve-boi-thuong-thiet-hai-ve-moi-truong-theo-quy-dinh-cua-che-dinh-luat-bao-ve-moi-truong-nam-2020-571.html.

48. Phương Linh. (2018). *Công ty Cổ phần Đường Bình Định bị xử phạt hơn 1,9 tỷ đồng do gây ô nhiễm môi trường*. Truy cập ngày 02/07/2024, từ Tạp chí Môi trường Công ty Cổ phần Đường Bình Định bị xử phạt hơn 1,9 tỷ đồng do gây ô nhiễm môi trường (tapchimoitruong.vn).

49. Tạ Thị Thùy Trang. (2016). *Bất cập của pháp luật Việt Nam về kiểm soát ô nhiễm không khí*. Truy cập ngày 01/12/2023, từ trang thông tin điện tử Tạp chí dân chủ và pháp luật https://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phap-luat.aspx?ItemID=497.

50. Tuấn Mã. (2017). *Doanh nghiệp xả thải bức tử sông Cầu Lường*. Truy cập ngày 26/05/2024, từ trang thông tin điện tử Báo Đại đoàn kết https://bom.so/5bxlVv.

51. Thành Long. (2020). *Người dân "tố" Công ty Hà Nội Foods gây ô nhiễm môi trường*. Truy cập ngày 02/07/2024, từ Báo điện tử Tuổi trẻ Thủ đô https://daidoanket.vn/doanh-nghiep-xa-thai-buc-tu-song-cau-luong-10090207.html.

52. Thanh Phong. (2024). *Cần xử lý nghiêm doanh nghiệp xả nước thải gây ô nhiễm nguồn nước ngọt ở Long An*. Truy cập ngày 02/07/2024, từ Báo điện tử Nhân dân https://nhandan.vn/can-xu-ly-nghiem-doanh-nghiep-xa-nuoc-thai-gay-o-nhiem-nguon-nuoc-ngot-o-long-an-post812411.html.

53. VH. (2021). *Nguyên nhân, giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước*. Truy cập ngày 17/05/2024, từ trang thông tin báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam https://dangcongsan.vn/xay-dung-xa-hoi-an-toan-truoc-thien-tai/nguyen-nhan-giai-phap-khac-phuc-tinh-trang-o-nhiem-moi-truong-nuoc-594443.html

54. Viện Khoa học Pháp lý. (2011). *Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu so sánh cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối với tổ chức*. Truy cập ngày 05/07/2024, từ Trang thông tin điện tử Bộ Tư pháp https://tlpl.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-de-tai.aspx?ItemID=572&CategoryDT=DT#.

❖ **Nước ngoài**

55. Envirotech online. (2020). What are the different kind of water pollution. Truy cập ngày 18/05/2024, từ trang thông tin điện tử What Are the Different Types of Water Pollution? Envirotech Online (envirotech-online.com).

56. General Comment No. 15: The right to water. Truy cập ngày 26/05/2024, từ trang thông tin điện tử Mạng lưới quốc tế về các quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa https://www.escr-net.org/.

57. Li lin – Haoran Yang – Xiaocang Xu. (2022). Effects of Water Pollution on Human Health and Disease Heterogeneity: A Review. Truy cập ngày 26/05/2024, từ trang thông tin điện tử tạp chí Frontiers Biên giới | Ảnh hưởng của ô nhiễm nước đối với sức khỏe con người và sự không đồng nhất của bệnh tật: Đánh giá (frontiersin.org).

58. National Geographic. (2021). Point Source and Nonpoint Sources of Pollution. Truy cập ngày 18/05/2024, từ trang thông tin điện tử Hiệp hộ i Địa lý quốc gia Hoa Kỳ

https://education.nationalgeographic.org/resource/point-source-and-nonpoint-sources-pollution/.

59. National Geographic. (2021). Pollution. Truy cập ngày 14/05/2024, từ trang thông tin điện tử Hiệp hội Địa lý quốc gia Hoa Kỳ https://education.nationalgeographic.org/resource/pollutio/.

60. Nguyen Thi Phuong Loan. (2012). Legal framework of the water sector in Vietnam: Achievements and Challenges, Journal of Vietnamese Environment, Vol. 2, No. 1. Truy cập ngày 14/05/2024, từ trang thông tin điện tử của Tạp chí Journal of Vietnamese Environment https://journals.qucosa.de/jve/article/view/18/18.

C. TÀI LIỆU BẰNG TIẾNG ANH

61. Chowdhary, P., Bharagava, R. N., Mishra, S., and Khan, N. (2020). Role of Industries in Water Scarcity and its Adverse Effects on Environment and Human Health. Environ. Concerns Sustain. Dev, 235–256. DOI:10.1007/978-981-13-5889-0_12.

62. Environmental Liability Act of Federal Republic of Germany 1990.

63. Guidance on corporate prosecution, para 23 eimages/Guidance_on_Corporate_Prosecutions.pdf (skadden.com) (accessed: 13 April 2022).

D. TÀI LIỆU KHÁC

64. Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (2001).

65. Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường. 2020. Báo cáo tổng kết công tác, phòng chống tội phạm môi trường năm 2015 đến năm 2020, Hà Nội.

66. Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc. (2020). Hiện trạng quản lý thông tin, số liệu môi trường, Hà Nội.

67. Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và môi trường). (2013). Báo cáo tổng kết khoa học, Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất phương pháp xác định thiệt hại dân sự do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra trên một số dòng sông ở Việt Nam, Hà Nội.

68. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. (2015). Tài liệu tập huấn Bộ luật hình sự năm 2015.

DANH MỤC VĂN BẢN

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

❖ **Còn hiệu lực**

1. Hiến Pháp năm 2013
2. Bộ luật Dân sự năm 2015.
3. Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
4. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
5. Luật Thương mại năm 2005.
6. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 .
7. Luật Hóa chất năm 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2023).
8. Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022).
9. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
10. Luật Doanh nghiệp năm 2020.
11. Luật Đầu tư năm 2020.
12. Luật Tài nguyên nước năm 2023.
13. Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ và một số văn bản pháp luật có liên quan
14. Nghị định số 08/2022 ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
15. Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
16. Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 7/7/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
17. Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác.
18. Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP ngày 06/9/2022 Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

19. Quyết định Số 1216/QĐ-TTg ngày 05 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

20. Quyết định Số 450/QĐ-TTg ngày 13 tháng 04 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

21. Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/03/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

❖ **Hết hiệu lực**

22. Hiến pháp năm 1980.

23. Hiến pháp năm 1992.

24. Bộ luật Dân sự năm 1995.

25. Bộ luật Dân sự năm 2005.

26. Bộ luật Hình sự năm 1985.

27. Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

28. Chỉ thị số 07-TTg ngày 16/01/1964 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu tiền bán khoán lâm sản và chi về nuôi rừng.

29. Chỉ thị số 127/CP ngày 24/5/1971 của Hội đồng chính phủ về công tác điều tra cơ bản tài nguyên thiên nhiên và điều kiện thiên nhiên.

30. Luật Bảo vệ môi trường năm 1993.

31. Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.

32. Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

33. Luật Doanh nghiệp năm 2005.

34. Luật Tài nguyên nước năm 1998.

35. Luật Tài nguyên nước năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

36. Luật Thương mại năm 1997

37. Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực BVMT.

38. Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 nghị định Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

39. Nghị định số 117/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2009 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (thay thế Nghị định số 81/2006/NĐ-CP).

40. Nghị định số 121/2004/NĐ-CP của chính phủ ngày 12/5/2004 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

41. Nghị định số 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2013 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

42. Nghị định số 81/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/8/2006 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (thay thế Nghị định số 121/2004/NĐ-CP).

43. Nghị quyết số 183-CP ngày 25/9/1966 của Hội đồng Chính phủ về công tác trồng cây gây rừng.

44. Pháp lệnh số 41-L/CTN ngày 06/07/1995 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về xử phạt vi phạm hành chính.

45. Sắc lệnh số 142/SL ngày 21/12/1949 quy định về kiểm soát lập biên bản các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ rừng.

B. VĂN BẢN KHÁC

46. Bộ khoa học và công nghệ (2010) QCVN 06:2010/BKHCN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010.

47. Bộ khoa học, công nghệ và môi trường. (2002). Quyết định số 60/2002/QĐ-BKHCNMT về kỹ thuật chôn, lấp chất thải nguy hại ngày 07/8/2002.

48. Bộ tài nguyên và môi trường (2009) QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009.

49. Bộ tài nguyên và môi trường (2015) QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, ban hành kèm theo Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015.